

MARTA MARIA R. PENTEADO GUELLER • VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN

Coordenação

o que muda com a **reforma** da **previdência**

REGIME GERAL E
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES

PREFÁCIO
WAGNER BALERA

CONTÉM

- » Quadros comparativos
- » Vídeos exclusivos dos autores sobre alguns pontos importantes da Reforma da Previdência



Dávio Antonio Prado Zarzana Júnior

Felipe Penteado Balera

Luís Rodrigues Kerbaux

Marta Maria R. Penteado Gueller

Miguel Horvath Júnior

Rafael Ricchetti Fernandes Vitoria

Vanessa Carla Vidutto Berman

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

PRIMEIRAS PÁGINAS

O QUE MUDA COM A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES

Coordenadores

Marta Maria R. Penteado Gueller

Vanessa Carla Vidutto Berman

© desta edição [2020]

Thomson Reuters Brasil

Juliana Mayumi Ono

Diretora responsável

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 – 13º andar - Vila Olímpia

Tel. 11 3613-8400 – Fax 11 3613-8450

CEP 04548-005, São Paulo, SP, Brasil

T ODOS OS DIREITOS RESERVADOS . Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais). O autor goza da mais ampla liberdade de opinião e de crítica, cabendo-lhe a responsabilidade das ideias e dos conceitos emitidos em seu trabalho.

Central de Relacionamento Thomson Reuters Selo Revista dos Tribunais
(atendimento, em dias úteis, das 09h às 18h)

Tel. 0800.702.2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sacrt@thomsonreuters.com

e-mail para submissão dos originais: aval.livro@thomsonreuters.com

Conheça mais sobre Thomson Reuters: www.thomsonreuters.com.br

Acesse o nosso eComm: www.livrariart.com

Fechamento desta edição: [18.12.2019]



ISBN 978-65-5065-090-2

© desta edição [2020]

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha catalográfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

O Que muda com a reforma da previdência [livro eletrônico] : regime geral e regime próprio dos servidores / Marta Maria R. Penteado Gueller, Vanessa Carla Vidutto Berman, coordenação. -- 1. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.

6 Mb ; ePub

1. ed. e-book baseada na 1. ed. impressa.

Bibliografia

ISBN 978-65-5065-090-2

1. Previdência social - Leis e legislação – Brasil 2. Reforma previdenciária - Brasil 3. Seguridade social - Brasil I. Gueller, Marta Maria R. Penteado. II. Berman, Vanessa Carla Vidutto.

19-32155 CDU-34:364.3(81)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Reforma previdenciária : Direito

previdenciário 34:364.3(81)

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

EXPEDIENTE

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

Juliana Mayumi Ono

Gerente de Conteúdo

Milisa Cristine Romera

Editorial: Aline Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo e Quenia Becker

Gerente de Conteúdo Tax: Vanessa Miranda de M. Pereira

Direitos Autorais: Viviane M. C. Carmezim

Assistente de Conteúdo Editorial: Juliana Menezes Drumond

Analista de Projetos: Camilla Dantara Ventura

Estagiários: Alan H. S. Moreira e Bárbara Baraldi Sabino

Produção Editorial

Coordenação

Andréia R. Schneider Nunes Carvalhaes

Especialistas Editoriais: Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto e Patrícia Melhado Navarra

Analistas de Qualidade Editorial: Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Rafael Ribeiro e Thaís Pereira

Estagiárias: Tainá Luz Carvalho e Victória Menezes Pereira

Capa: Linotec

Controle de Qualidade da Diagramação: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastrorosa Pedro

Analistas: Jonatan Souza, Luciano Guimarães, Maria Cristina Lopes Araujo e Rodrigo Araujo

Gerente de Operações e Produção Gráfica

Mauricio Alves Monte

Analistas de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

Estagiária de Produção Gráfica: Ana Paula Evangelista

© desta edição [2020]

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

PREFÁCIO

Prefácio

Uma Constituição Mutante

Há alguns anos, ao apresentar a edição das leis previdenciárias coligidas por um amigo, denominei aquele conjunto normativo de *legislação mutante*.

Força reconhecer que, nesses anos desde a promulgação da Constituição de 1988, ela mesma se transformou em mutante. Mais de cem emendas constitucionais. E, particularmente, diversas emendas previdenciárias.

Ninguém pode estar a aplaudir esse estado de coisas, oposição frontal aos propósitos da seguridade social, sistema de proteção jurídica que exige e impõe a perenidade da definição e outorga de direitos aos respectivos beneficiários.

No entanto, os dados de realidade se impuseram e obrigaram a reorganização conceitual sobre os limites e o alcance da cobertura estatal dos riscos sociais.

Com efeito, o ambicioso objetivo da universalidade da cobertura e do atendimento lançado como meta suprema da Constituição não resistiu a diversos vetores que modificaram, às completas, dados estatísticos, demográficos e atuariais e como que, de fora para dentro, cobraram as mudanças que ora se apresentam.

Quem cotejar, de modo amadurecido e sereno, sem partidarismos, o que veio a ser rearranjado agora com o que se propusera inicialmente, não deixará de perceber que houve mais recuos do que avanços, olhadas as coisas na perspectiva da universalidade.

Mas, se fosse possível – como na democracia grega – organizar um foro, no interior da sociedade brasileira, no qual se debatesse essa temática, não com as aflições da pressa que caracterizaram o iter de tramitação da presente reforma o resultado não poderia ser outro: a reforma se impunha e para agora.

O que os trabalhos aqui apresentados realizam – como marco referencial para o debate que não houve, mas, sobretudo, como espécie de advertência a respeito da necessidade de reflexão sobre o promulgado e sobre o que, mais adiante, malgrado nosso, será novamente reformado – é o balanço crítico do produto constitucional ainda em embrião, porque dependerá de inumeráveis normas de hierarquia inferior para que se torne efetivo e, sobretudo, pela dinâmica da aplicação das regras de transição que operam com a vã tentativa de adotar a solução protetora sob medida para cada pessoa protegida, na conformidade com o respectivo estatuto individual previdenciário.

A perspectiva em que os autores se colocam é privilegiada porque, de um modo ou de outro, participaram ativamente do debate acadêmico e comunitário sobre as transformações propostas.

Não deixa se der paradoxal que o assunto tenha despertado tanto interesse por todo o período gestacional (nove meses!) da proposta de emenda constitucional e que tão pouco claras tenham ficado as verdadeiras razões justificativas das mudanças – algumas vezes substanciais e de essência – que foram afinal promulgadas. Que sirva esse registro histórico, insistimos aqui, como advertência a fim de que a comunidade se prepare para os embates futuros.

O que se espera dos leitores é o diálogo com os autores. Que se reinstaure o espaço democrático de discussão sobre o modelo de seguridade social brasileiro a partir destas páginas. Os subscritores dos trabalhos aqui estampados aguardam críticas, sugestões, novos encaminhamentos. E, quando a Constituição mutante se preparar para outra mutação, que todos se encontrem perfilados para debatê-la com a profundidade exigida pela cidadania.

Wagner Balera

Livre-Docente de Direito Previdenciário e Professor Titular da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

© desta edição [2020]

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

APRESENTAÇÃO

Apresentação

Entre avanços e retrocessos, a Emenda Constitucional nº 103 de 2019 está em vigor desde 12 de novembro de 2019.

Fruto da Proposta de Emenda Constitucional nº 06, apresentada em 20 de fevereiro de 2019, a reforma alterou o sistema de previdência social, tanto do Regime Geral de Previdência Social, quanto do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores da União, além de estabelecer regras de transição e disposições transitórias.

Ao longo das trinta e oito semanas em que a proposta tramitou até a sua promulgação, o tema da “Reforma da Previdência” não saiu do noticiário. Porém, o enfoque principal da grande mídia era a economia projetada, que se iniciou com a estimativa de mais de um trilhão, reduzindo para cerca de 800 bilhões, quando o texto foi finalmente aprovado, ficando em segundo plano as mudanças nas regras constitucionais.

No entanto, são as novas regras que provocam alteração no ordenamento jurídico e na aplicação do direito. São as novas regras, definitivas ou de transição, que resultam na mudança do planejamento previdenciário do segurado do INSS e do servidor público.

Por isso, a presente obra, contando com a colaboração técnica de diversos especialistas no tema, que analisaram cada detalhe da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, visa promover a atualização e o aprimoramento do advogado que milita na área do Direito Previdenciário, capacitando-o para o exercício da profissão perante a Previdência reformada.

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

CAPÍTULO 1. LIMITES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE REFORMA. POSSÍVEIS INCONSTITUCIONALIDADES DA EMENDA CONSTITUCIONAL DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Capítulo 1. Limites Constitucionais ao Poder de Reforma. Possíveis inconstitucionalidades da Emenda Constitucional da Reforma da Previdência

(Autor)

Felipe Penteado Balera

1

1.1. Introdução

Em 12 de novembro de 2019, foi promulgada a Emenda Constitucional nº. 103, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição e disposições transitórias.

A Emenda foi resultado da proposta de Emenda Constitucional nº. 6, de 2019 (PEC nº. 06/2019), denominada pelos meios de comunicação como “Reforma da Previdência” ou “Nova Previdência”, apresentada pelo Poder Executivo Federal à Câmara dos Deputados em fevereiro de 2019.

Apesar do nome “Nova Previdência”, a alteração das regras constitucionais previdenciárias não é novidade no Brasil. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 até a Emenda Constitucional nº. 103, outras seis emendas ² modificaram, em maior ou menor grau, as disposições acerca dos regimes de previdência social.

A PEC nº. 06/2019, no entanto, tinha a intenção de ser a mais abrangente delas, com profundas alterações no sistema previdenciário, pretendendo, inclusive, abrir caminho para a transformação do regime, hoje de repartição, em capitalização. Por outro lado, a proposta, insistentemente divulgada e defendida – até mesmo em peças publicitárias – nos meios de comunicação, era vista como a tábua de salvação da economia do país, devastada pela crise.

Do ponto de vista social, era certo que haveria enrijecimento das regras para a concessão de benefícios previdenciários, dificultando o exercício dos direitos sociais.

Com boa parte da população tendo que arcar com os custos, a proposta deveria apresentar motivos que justificassem a necessidade da Reforma. Assim, convém analisar o que se alegou para sustentar a alteração nas regras constitucionais previdenciárias.

Da própria exposição de motivos da proposta é possível extrair três alegados propósitos. São eles: combater a dívida pública, favorecendo o desenvolvimento nacional; precaver-se do veloz processo de envelhecimento populacional; e possibilitar outros investimentos públicos, uma vez que a previdência consome mais de cinquenta por cento do orçamento da União. Na sequência, são traçados os pilares da reforma: (1º) “*combate às fraudes e redução da judicialização*”, (2º) “*cobrança das dívidas tributárias previdenciárias*”, (3º) “*equidade, tratando os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, com todos brasileiros contribuindo para o equilíbrio previdenciário*”

na medida de sua capacidade” e (4º) “ criação de um novo regime previdenciário capitalizado e equilibrado, destinado às próximas gerações”.

O primeiro pilar (*combate às fraudes e redução da judicialização*) citava a Medida Provisória nº. 871/2019, depois convertida na Lei Federal nº. 13.843/2019, que criou o *Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade* e o *Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade* , como primeira ação do atual governo neste sentido. A PEC nº. 06/2019, porém, não promovia nenhuma alteração, tanto em sua versão original quanto na que foi promulgada, a fim de combater fraudes ou reduzir a judicialização ³ .

Conclui-se, portanto, que o combate às fraudes era, em verdade, mero pilar decorativo, que servia como base para outra norma jurídica, não sendo suporte para a alteração constitucional pretendida.

O segundo pilar (*cobrança das dívidas tributárias previdenciárias*) elencava o problema da dívida ativa da União ⁴ , cujo processo de cobrança deveria ser fortalecido. Por outro lado, a própria exposição de motivos reconhece que a dívida ativa da União é cobrada de forma adequada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), sugerindo apenas que o processo de cobrança deva ser aperfeiçoado a fim de garantir maior agilidade e eficiência na arrecadação; contudo, nenhuma alteração da Constituição nesse sentido foi proposta com a PEC nº. 06/2019.

Dessa forma, analisando a exposição de motivos em conjunto com as alterações, a cobrança das dívidas não é pilar da “Nova” Previdência, mas sustentáculo da antiga, que está boa e não precisa de reforma.

O terceiro pilar (*equidade*), que se constrói tratando os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, estaria concretizado com a instituição de alíquotas progressivas para custeio da previdência social, medida que foi aprovada e consta da Emenda Constitucional nº. 103/2019, sendo criada a progressividade das alíquotas tanto para o Regime Geral da Previdência Social quanto para o Regime Próprio. Tal alteração, de fato, valoriza a equidade. Por outro lado, a proposta reconheceu que algumas categorias não estavam inseridas no texto constitucional, como os militares das forças armadas, prometendo a apresentação de projetos de lei em separado, promovendo ajustes em seus sistemas, o que não ocorreu.

Se, no custeio da previdência, a PEC nº. 06/2019 encontrou suporte no pilar da equidade, nos critérios para concessão dos benefícios, a equidade ficou distante, pois as mudanças atingiriam tanto os mais ricos quanto os mais pobres. Nem sequer o benefício de prestação continuada (BPC), de caráter assistencial e pago a idosos ou a pessoas com deficiência de baixíssima renda, na proposta original, estava a salvo do corte de recursos pela definição de critérios mais rigorosos para a sua concessão e pela redução no valor. A alteração no BPC, felizmente, não foi aprovada pelo Congresso Nacional.

Consequentemente, podemos dizer que, em respeito ao terceiro pilar, era proposto o financiamento, em maior parte, pelos mais ricos, mas, por outro lado, a redução de benefícios de forma igual, independentemente da necessidade de cada um, não poupando os mais pobres das consequências danosas da reforma. Assim, se o primeiro pilar pode ser considerado decorativo e o segundo intacto com a reforma, o terceiro ficou pela metade.

O quarto pilar (*capitalização*) abria caminho para a criação, por lei complementar, do regime de capitalização no Brasil ⁵ que, a princípio, conviveria com o regime de repartição. A capitalização, no entanto, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, enquanto a proposta ainda tramitava na Câmara dos Deputados.

Assim sendo, o quarto pilar ficou só no projeto, não sendo edificado.

Dos quatros pilares, temos com a Reforma, a nosso ver, um decorativo, um que permaneceu como estava, um que ficou pela metade e outro que não foi edificado, mas que poderia destruir todo o sistema. Tudo leva a crer que não deveriam ser esses os pilares da Reforma da Previdência

ou que, em verdade, foi aprovado é retrato bidimensional para o mercado financeiro, mas que, na primeira visita ao edifício efetivamente construído, pode-se constatar que a “nova previdência” não é nada daquilo.

De qualquer forma, a proposta do Presidente da República sofreu diversas alterações no Congresso Nacional, resultando na Emenda Constitucional nº 103, distante do elaborado pela equipe econômica do Governo e sem qualquer correlação com os motivos divulgados e defendidos nos meios de comunicação.

O impacto da “Reforma da Previdência” no combate à dívida pública e nos investimentos do Estado só poderá ser avaliado nos próximos anos. Na mesma linha, só poderemos responder se as alterações promovidas serão capazes de dar sustentabilidade ao sistema previdenciário para as novas gerações, que viverão mais anos, no futuro.

Em contrapartida, mesmo que a Emenda Constitucional nº. 103/2019 não tenha se estruturado pelos pilares alegados pelo Governo, não tenha aprovação popular⁶ e não se possa assegurar que seus objetivos serão alcançados, isso não a torna, de plano, inconstitucional. É preciso estudar o processo de reforma da Constituição Federal e seus limites para avaliar a constitucionalidade da emenda.

Outro ponto que merece destaque é a desconstitucionalização das normas previdenciárias, sobre a qual refletiremos no presente capítulo.

1.2. Reforma Constitucional e Reforma da Previdência

A Constituição, em um regime democrático, é a expressão da vontade do povo, titular do poder constituinte⁷, que, por intermédio dos seus representantes, reunidos em Assembleia Constituinte, aprovam o estatuto da nação.

No entanto, como a sociedade está em constante evolução, as constituições não podem ser imutáveis, sob pena de se distanciarem profundamente das pessoas que por ela serão regidas, tornando-se uma mera folha de papel, destituída de eficácia social. Nas palavras de LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO e VIDAL SERRANO NUNES JÚNIOR, “ *As Constituições, quando elaboradas, pretendem-se eternas, mas não imutáveis. Há que se prever, no texto constitucional, um processo para sua alteração* ”⁸.

Se fossem imutáveis as Constituições, com o passar das gerações, parafraseando AUGUSTE COMTE, chegaríamos ao estágio em que os mortos governariam completamente os vivos. No mesmo sentido, ensina PAULO BONAVIDES: “*A imutabilidade constitucional, tese absurda, colide com a vida, que é mudança, movimento, renovação, progresso, rotatividade. Adotá-la equivaleria a cerrar todos os caminhos à reforma pacífica do sistema político, entregando à revolução e ao golpe de Estado a solução das crises*”⁹.

Assim, é indispensável e, até mesmo, natural, que as constituições tenham reformas ou mutações, a fim de acompanhar a evolução da sociedade.

Por outro lado, ainda que não se admita que sejam imutáveis, é ideal que as constituições sejam rígidas, ou seja, tenham processo de alteração mais rigoroso do que o das normas infraconstitucionais. A rigidez constitucional é fundamental para a garantia da segurança jurídica e da estabilidade do Estado, permitindo que o texto seja conhecido pela maioria da população e impossibilitando mudanças repentinas na Carta Magna por maiorias ocasionais, como o que ocorreu com a Constituição Alemã de Weimar de 1919, exaurida diante dos Decretos de Hitler^{10 - 11}. Ademais, sendo rígida a Constituição, a tese da supremacia constitucional, que coloca a Constituição no ápice do ordenamento jurídico, sendo hierarquicamente superior às demais normas, ganha força, viabilizando o controle de constitucionalidade das leis ou atos normativos. Por tais motivos, quase a totalidade das Constituições Contemporâneas são rígidas.

A Constituição Federal de 1988 é rígida, mas não imutável, podendo ser alterada pela

competência reformadora¹², além da já consumada revisão constitucional¹³.

A rigidez constitucional pode ser constatada, evidentemente na forma do artigo 60¹⁴, que trata das emendas constitucionais, pela iniciativa mais restrita, podendo a proposta de emenda ser formulada apenas por um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pelo Presidente da República ou por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria simples de seus membros. Além disso, a deliberação e o quórum de aprovação das emendas também são distintos, devendo a proposta ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. Já as leis ordinárias e complementares seguem processo de elaboração mais simples, com iniciativa ampla¹⁵, e quórum de aprovação menos rigoroso, sendo maioria simples para a lei ordinária e maioria absoluta para a lei complementar.

A Constituição de 1988, promulgada depois de longo período ditatorial, é analítica, até com certo exagero. O constituinte teve o cuidado, por justificado receio do legislador, de colocar na Constituição matérias que tradicionalmente foram tratadas na legislação ordinária, incluindo detalhado sistema tributário, tipificação de crimes, interesses de diversas corporações e as normas previdenciárias¹⁶.

Em matéria previdenciária, até mesmo as regras para concessão de benefícios estão previstas no texto constitucional, o que garante segurança jurídica, pois protegida pela rigidez constitucional.

Qualquer alteração mais relevante no sistema previdenciário demanda reforma da Constituição e, como mencionado anteriormente, não foram poucas as reformas da previdência

Com a intenção de flexibilizar as regras previdenciárias, facilitando futuras mudanças, a Emenda Constitucional nº. 103, de 2019, retirou da Constituição diversas normas previdenciárias, convocando lei complementar ou ordinária para tratar do assunto e, apenas transitoriamente, definindo requisitos.

A chamada “desconstitucionalização das normas previdenciárias”, muito provavelmente, foi a principal alteração promovida pela Emenda nº. 103/2019. Sem nos distanciarmos do tema, pois estamos no mesmo assunto, abrimos aqui um parêntese para discorrer sobre a desconstitucionalização, antes de adentrar nos limites ao poder de reforma da Constituição.

1.3 Desconstitucionalização das Normas Previdenciárias

O termo desconstitucionalização, tecnicamente, é utilizado pela doutrina do Direito Constitucional para explicar a manutenção em vigor, sob a égide de uma nova Constituição, de preceito da Constituição antiga, que perde o seu *status* de norma constitucional, passando a vigorar como norma ordinária¹⁷.

Neste sentido, a Emenda Constitucional nº. 103, de 2019, não operou a desconstitucionalização de nenhuma norma. As normas que disciplinavam as matérias agora relegadas à lei foram, em verdade, revogadas. A competência reformadora as retirou do texto constitucional, com a revogação, e definiu que tais matérias serão objeto de lei ordinária ou complementar, sendo o tema disciplinado, em patamar constitucional, apenas transitoriamente.

Porém, como o assunto vem sendo tratado como “desconstitucionalização das normas previdenciárias” pelos meios de comunicação e pela similaridade das consequências, adotamos aqui o título desconstitucionalização, deixando a ressalva de que o termo não é o mais correto.

É certo, todavia, que algumas regras do direito previdenciário foram flexibilizadas, no sentido de que deixaram de ter o suporte da rigidez das normas da Constituição. Dentro do ordenamento jurídico, houve o rebaixamento de algumas regras, que estavam na Constituição, foram revogadas e, agora, serão disciplinadas por lei complementar ou ordinária.

Primeiramente, vamos citar aqui quais foram as regras flexibilizadas pela Emenda Constitucional, trazendo quadro comparativo. Depois, abordaremos as consequências da flexibilização.

A Emenda Constitucional nº. 103, de 2019, transferiu a competência para o legislador ordinário ou complementar disciplinar as seguintes matérias anteriormente previstas na Constituição:

Artigo	ANTES DA EC 103/2019	APÓS A EC 103/2019	Regra provisória da EC nº. 103/2019
40, § 1º, III, CF/1988	§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a) sessenta anos de idade e <u>trinta e cinco de contribuição, se homem</u>, e cinquenta e cinco anos de idade e <u>trinta de contribuição, se mulher</u>; b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.	§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: III – no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, <u>observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.</u>	Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo. § 1º Os servidores públicos federais serão aposentados: I – voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;
			Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos

40, § 7º,
CF/1988

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.

percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco).

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a:

I – 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e

II – uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1º.

§ 4º O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 5º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação.

§ 6º Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.

§ 7º As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o Regime Geral de Previdência Social e para o regime próprio de previdência social da União.

§ 8º Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 3º, § 3º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea "a" do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de

40, § 19, CF/1988	§ 19 O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, <i>a</i>, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.	<u>§ 19 Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.</u>	entrada em vigor desta Emenda Constitucional, no art. 2º, no § 1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Art. 8º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nos arts. 4º, 5º, 20, 21 e 22 e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Art. 10, § 5º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto neste artigo e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
	§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: I – trinta e cinco anos de contribuição, se	§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, <u>nos termos da lei</u>, obedecidas as seguintes condições: I – 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62	Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição

201, § 7º	homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.	(sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição: II – 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.	Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.
-----------	---	--	--

Elencadas as alterações na hierarquia ¹⁸, convém destacar que a Emenda Constitucional nº. 103/2019 faz referência a quatro espécies distintas de normas infraconstitucionais: **a)** à lei complementar, **b)** à lei, **c)** à lei complementar do respectivo ente federativo e, finalmente, **d)** à lei do respectivo ente federativo.

Quando a Constituição faz referência à lei do respectivo ente federativo ou lei complementar do respectivo ente federativo, como ocorreu nas alterações do artigo 40, a missão legislativa é atribuída aos poderes legislativos de todos os componentes da Federação. Assim, além do Congresso Nacional, assembleias legislativas, câmaras municipais e a Câmara Legislativa do Distrito Federal devem criar leis. Registra-se que a competência legislativa para tratar sobre previdência social é concorrente, nos termos do artigo 24, XII, da Constituição Federal ¹⁹, e, para disciplinar o sistema previdenciário de estados, municípios e do Distrito Federal – todos autônomos –, só o respectivo poder legislativo é competente, não podendo a tarefa ser atribuída exclusivamente ao Congresso Nacional.

Por outro lado, a Emenda Constitucional nº. 103/2019 exigiu, em alguns casos, a edição de lei complementar e, em outros, apenas lei, que, no caso, é a lei ordinária. Não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária ²⁰, que seguem o mesmo processo legislativo comum, com apenas uma diferença, o *quorum* de aprovação da lei complementar é o da maioria absoluta ²¹, na forma do artigo 69 da Constituição ²². Destarte, quando a competência reformadora escolheu a lei complementar para tratar de determinado tema ²³, apesar de ter afastado do assunto a rigidez da Constituição, pois o tópico será abordado na lei, não na Constituição, conferiu maior segurança jurídica, impedindo que minorias ocasionais, possam alcançar maioria simples, alterem as regras que serão fixadas.

A chamada “desconstitucionalização das regras previdenciárias”, afora facilitar o processo de alteração, também provoca outros efeitos.

Como já mencionado, uma consequência é a obrigação do poder legislativo de criar a norma prevista na Constituição, dentro dos limites fixados, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade. Porém, o que vier disciplinado na lei, mesmo que anteriormente estivesse na Constituição, deixa de ser parâmetro para o controle de constitucionalidade. Com isso, a edição de lei em sentido contrário, por exemplo, não será mais controlável pela via da ação direta de inconstitucionalidade, hipótese em que a lei nova revogará a antiga.

Outra consequência é que determinada regra, deixando de ter previsão na Constituição, desde que contrariada por decisão judicial, não poderá servir de fundamento para a interposição de

recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, pois se afastaria da incidência do artigo 102, III, “a”, da Constituição. Porém, sendo a regra prevista em lei (ordinária ou complementar) federal, quando contrariada ou negada sua vigência por decisão, em única ou última instância, de Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, será cabível a interposição de recurso especial, perante o Superior Tribunal de Justiça, como prevê o artigo 105, III, “a”, da Constituição.

Feitas algumas considerações sobre a flexibilização de determinadas regras previdenciárias, voltamos a tratar dos limites da reforma da Constituição e eventuais excessos de inconstitucionalidade cometidos pela Emenda Constitucional nº. 103, de 2019.

1.4 Limites ao Poder de Reforma e Eventuais Inconstitucionalidades da Emenda Constitucional nº. 103/2019

Foi dito, alhures, que a Constituição Federal de 1988 não é imutável, podendo ser alterada pela competência reformadora, que é exercida pelo instrumento da Emenda Constitucional, prevista no artigo 60²⁴.

Todavia, a alteração da Constituição deve obedecer a processo que encontra certos limites. Tais limites podem ser: limites circunstanciais, consistentes na impossibilidade da Constituição ser modificada durante vigência de intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa (art. 60, § 1º, CF/88); limites procedimentais, como a impossibilidade de reapresentação de proposta de emenda rejeitada ou tida como prejudicada na mesma sessão legislativa (art. 60, § 5º, CF/88), e o próprio processo de elaboração da emenda, com a iniciativa mais restrita (art. 60, caput, CF/88) e o quórum de aprovação mais rigoroso (art. 60, § 2º, CF/88), anteriormente já comentados; e limites materiais, que impedem que determinadas matérias da Constituição Federal sejam alteradas por Emenda Constitucional.

Algumas normas constitucionais são de extrema relevância para a ordem constitucional e para o Estado que se pretende instituir com a Constituição, que qualquer alteração em seu conteúdo não deve ser tolerada, ainda que tal modificação tenha a forma de Emenda Constitucional. Nelson de Sousa Sampaio encontra quatro categorias de normas fora do alcance da competência revisora. São elas: “1ª) as normas relativas aos direitos fundamentais; 2ª) as concernentes ao titular do poder constituinte; 3ª) as referentes ao titular do poder reformador; 4ª) as relativas ao processo da própria emenda ou revisão constitucional”²⁵.

Tais normas se impõem como imutáveis para a competência reformadora ainda ante o silêncio da Constituição acerca de sua petrificação. Nos termos do próprio NELSON DE SOUSA SAMPAIO, seriam limites inerentes à reforma constitucional²⁶, também mencionados por outros respeitáveis constitucionalistas²⁷ como limites materiais implícitos ao poder de reforma constitucional.

Além desses limites materiais inerentes, a Constituição Federal de 1988 discriminou outras categorias de normas constitucionais como insuscetíveis de modificação, no sentido de restringi-las ou aboli-las, por Emenda Constitucional, as chamadas cláusulas pétreas da Constituição, prescritas no artigo 60, § 4º. Assim, conforme dispõe o mencionado artigo constitucional, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: a forma federativa de Estado (inciso I); o voto direto, secreto, universal e periódico (inciso II); a separação dos poderes (inciso III); e os direitos e garantias individuais (inciso IV).

Assim, ultrapassado qualquer dos limites supramencionados, a emenda constitucional pode ser inconstitucional.

Da mesma forma, convém verificar se a Emenda Constitucional nº. 103, de 2019, contrariou o previsto no artigo 60 da Constituição.

Quanto aos limites circunstanciais, não se vislumbra qualquer vício na Emenda promulgada no dia 12 de novembro de 2019. Não estava em vigência intervenção federal²⁸, nem tampouco estado

de sítio ou estado de defesa.

O procedimento foi rigorosamente seguido ²⁹, ainda que o debate no Congresso Nacional e, especialmente, com a sociedade civil sobre a proposta, tenha focado somente o lado econômico, sem avaliação das consequências para aqueles que dependerão de benefícios previdenciários no futuro.

Um aspecto que se alegou como violação a limite procedimental seria o descumprimento da iniciativa, vez que o substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão Especial da Reforma da Previdência não observou a exigência de um terço, no mínimo, dos deputados federais, para propor emenda ³⁰.

Acreditamos, contudo que, iniciado o processo de reforma da Constituição, o que se deu com a proposta apresentada pelo Presidente da República, pode o relator da Comissão de Constituição e Justiça ou da Comissão Especial oferecer emenda ou substitutivo, sem que haja violação da iniciativa, como prevê o artigo 202, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados ³¹. Neste caso, o processo já se iniciou, pois a iniciativa se resume a um ato, o depósito da proposta ³². É certo que a emenda à proposta, em rigor, inicia nova alteração, mas não se submete à mesma restrição do início do processo de reforma da Constituição, não havendo problemas em se permitir que o Relator, isoladamente, proponha emendas ³³. A intenção do Constituinte ao selecionar os autores de propostas de emenda foi evitar a multiplicação de reformas ³⁴. Assim, com ou sem emendas à proposta, a possibilidade de alteração é concreta. Por outro lado, o Relator não pode ultrapassar os limites circunstanciais e materiais como, também, prevê o Regimento Interno da Câmara.

Quanto aos limites materiais, o assunto é mais complexo.

No que toca ao voto direto, secreto, universal e periódico, não houve nenhuma alteração no sistema eleitoral. Logo, não será preciso qualquer estudo aprofundado.

Violações à separação dos poderes e à forma federativa de estado, em primeira análise da Emenda Constitucional nº. 103/2019, recentemente promulgada, não chamam a atenção.

Quanto ao respeito aos direitos e garantias individuais, algumas alterações são flagrantemente inconstitucionais. No presente trabalho, vamos indicar violações às cláusulas pétreas escancaradas, embora existam outras alterações potencialmente inconstitucionais ³⁵.

Antes, é preciso comentar, em breves linhas, pois o tema será aprofundado em outro capítulo, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, afastando qualquer alegação de inconstitucionalidade desta alteração.

O risco tempo de atividade ou contribuição não estava coberto pela previdência social, como previa o artigo 201, I, da Constituição Federal, mesmo antes da alteração promovida pela Emenda Constitucional nº. 103/2019 ³⁶. Além disso, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a previsão de aposentadoria sem idade mínima já era objeto de diversas críticas. Diziam que o suceder de anos não poderia ser considerado risco suscetível de proteção, sendo a aposentadoria por tempo incompatível com a técnica do seguro social ³⁷. Além disso, a aposentadoria por tempo de contribuição viabilizou a aposentadoria de pessoas jovens e desnecessitadas, no momento da concessão de benefício previdenciário.

Outras duas novidades, no entanto, não podem se safar da declaração de inconstitucionalidade.

A primeira delas é de parte do disposto no artigo 26, § 5º, da Emenda Constitucional nº. 103/2019.

O artigo 26 da Emenda ³⁸ prevê, até a alteração legal, a forma de cálculo dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social da União e do Regime Geral de Previdência Social. De acordo com o dispositivo normativo, o valor da aposentadoria corresponderá a 60% da média de todo o

período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, sendo acrescidos 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição.

O § 5º do artigo 26, no entanto, para a mulher do regime geral, antecipa o acréscimo de 2 pontos percentuais a partir de 15 anos de contribuição.

Assim, como se exige menor tempo de contribuição para a aposentadoria da mulher – 15 anos, enquanto para o homem são 20 anos –, a forma de cálculo deve ser diferente, sob pena de violar o princípio da isonomia (direito individual, na forma do artigo 5º, I, da Constituição ³⁹), pois, caso contrário, a regra estaria obrigando a mulher a trabalhar por vinte e cinco anos, além do mínimo, para ter direito a 100% da média, e o homem precisaria de mais 20 anos, além dos 20 exigidos para a concessão. Logo, acertadamente, a competência reformadora antecipou o acréscimo no cálculo da aposentadoria da mulher para 15 anos de contribuição.

Ocorre que a mesma medida não foi adotada quanto à aposentadoria da servidora pública da União, que também pode se aposentar com tempo menor do que o homem. Na forma do artigo 4º da Emenda nº. 103/2019, respeitados a idade mínima, o tempo de efetivo exercício de serviço público e o tempo no cargo, a servidora pública precisa de 30 anos de contribuição e o servidor 35 anos.

Deste modo, aplicada a regra de cálculo do artigo 26 da Emenda, preenchidos os requisitos mínimos, a servidora se aposenta com 80% da média. Já o servidor, com os requisitos mínimos para a aposentadoria, terá direito à aposentadoria correspondente a 90% da média. A regra da emenda constitucional fixa, nas condições mínimas, aposentadoria em valor 10% menor para a mulher.

Consequentemente, o artigo 26, § 5º, ao limitar a antecipação do acréscimo de 2 pontos percentuais tão somente à mulher do Regime Geral de Previdência Social, violou o princípio constitucional da isonomia e a igualdade entre homens e mulheres, limite material à reforma da Constituição.

Além disso, não há qualquer razão para discriminar a servidora pública da segurada do Regime Geral de Previdência Social, a fim de reduzir o piso para o acréscimo de 2 pontos percentuais apenas para a segunda, atentando, mais uma vez, contra a igualdade formal.

Outro dispositivo da Emenda Constitucional nº. 103/2019 flagrantemente inconstitucional é o artigo 25, § 3º ⁴⁰, que permite a anulação de aposentadorias concedidas ou que venham a ser concedidas por regime próprio de previdência social com contagem recíproca do Regime Geral de Previdência Social mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável, à época do exercício da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias ⁴¹.

Aqui é clara a afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica e de todos os seus consectários: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, assegurados no artigo 5º, XXXVI, da Constituição ⁴².

Anular aposentadorias já concedidas, pura e simplesmente pela inovação do ordenamento jurídico, viola gravemente o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, na hipótese de o benefício ter sido concedido por decisão judicial.

Do mesmo modo, antecipadamente, determinar a anulação de qualquer aposentadoria que venha a ser concedida considerando no cálculo do período de aquisição do benefício tempo de serviço sem recolhimento de contribuição, independentemente do fato ter ocorrido antes da promulgação da Emenda Constitucional nº. 103/2019, viola o direito adquirido e a irretroatividade da lei (*tempus regit actum*).

A previsão do artigo 25, § 3º, da Emenda Constitucional nº. 103/2019, é, obviamente,

inconstitucional e provoca sério risco à segurança jurídica e à estabilidade de quem já se aposentou.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Direito Constitucional, também, pela PUC de São Paulo, concluído em 2018. Estuda todos os âmbitos do direito constitucional, preferencialmente os temas relacionados à organização do Estado, aos direitos e garantias fundamentais e ao controle de constitucionalidade. É advogado, atuando especialmente em ações e consultas previdenciárias, e professor universitário, lecionando a matéria de Direito Constitucional.

2

Fazemos referência às seguintes Emendas Constitucionais: n.ºs. 03/1993; 20/1988; 41/2003; 47/2005; 70/2012 e 88/2015.

3

A única reforma digna de nota, da versão original da PEC, com o intuito de inibir fraudes e irregularidades, era proposta de novo artigo da Constituição Federal, o 251, criando sistema integrado de fiscalização para evitar acumulação indevida de benefícios já que órgãos federais, estaduais e municipais não possuem uma troca efetiva de informação.

Dispunha o proposto artigo 251:

“ Art. 251. A União instituirá sistema integrado de dados relativos aos regimes de previdência de que tratam os art. 40, art. 201 e art. 202, aos programas de assistência social de que trata o art. 203 e, no que couber, aos proventos de inatividade e pensão por morte decorrentes das atividades militares de que tratam os art. 42 e art. 142, para o fortalecimento de sua gestão, governança e transparência e o cumprimento das disposições estabelecidas nesta Constituição e na sua legislação de regência. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e as entidades gestoras dos regimes, dos sistemas e dos programas a que se refere o caput disponibilizarão as informações necessárias para a estruturação do sistema integrado de dados e terão acesso ao compartilhamento das referidas informações na forma prevista em lei .”

A alteração, porém, não foi aprovada pelo Congresso Nacional, sendo retirada do texto pela Câmara dos Deputados.

4

A exposição de motivos, narrando o problema, menciona dados, afirmando que, em janeiro de 2017, o valor da dívida dos contribuintes com a previdência era de aproximadamente R\$ 432,9 bilhões, e que R\$ 52 bilhões já estavam em processo de pagamento pelos devedores (parcelamento e dação de bens em garantia). Além disso, de acordo com estimativas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do total

restante de R\$ 380,9 bilhões, cerca de 58% são de baixa ou remota possibilidade de recuperação (empresas extintas ou falidas). Logo, apenas 42% do total, totalizando aproximadamente R\$ 160 bilhões, possuiria alta ou média chance de recuperação.

5

Sobre o regime de capitalização, é interessante o estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os países, especialmente da América Latina e do Leste Europeu, que adotaram total ou parcialmente a capitalização. Dos trinta países, dezoito (sessenta por cento) já reverteram as alterações. Os maiores problemas foram: *i*) a estagnação ou diminuição das taxas de cobertura; *ii*) a redução das prestações previdenciárias; *iii*) o aumento da desigualdade de gênero e de renda; *iv*) alto custo da transição; *v*) custo administrativo elevado; *vi*) fraca supervisão e regulamentação dos fundos privados; *vii*) oligopólio no setor de seguros privados; *viii*) benefício exclusivo do sistema financeiro, administradores privados e empresas comerciais de seguro de vida; *ix*) efeito limitado no mercado de capitais dos países em desenvolvimento; *x*) risco sistêmico transferido para o segurado; *xi*) diálogo social deteriorado.

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Isabel Ortiz; Fabio Durán-Valverde; Stefan Urban; Veronika Wodsak; Zhiming Yu. *La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)*).

6

Em pesquisa feita pelo *site* da Câmara dos Deputados, em um total de 136.442 respostas, 58% (78.684) discordaram totalmente da PEC nº. 06/2019 e 8% (11.487) discordaram em parte. Por outro lado, 4% (5.111) concordaram em parte e 30% (40.861) concordaram totalmente, e o número de indecisos (299) não alcançou um dígito percentual.

(Cf. o *site* oficial da Câmara dos Deputados: <<https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2192459/resultado>> Acesso em 19.11.2019).

O *site* do Senado também promoveu pesquisa de opinião pública sobre a PEC nº. 06/2019, com número bem mais restrito de respostas, apenas 14.562, dos quais 58% (8.423) aprovaram a PEC e 42% (6.139) reprovaram.

(Cf. o *site* oficial do Senado Federal: <<https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=137999>> Acesso em 19.11.2019).

Na soma dos dois resultados, excluindo os indecisos, de um total de 150.705 respostas, 64% (96.310) discordavam total ou parcialmente da proposta, contra 36% (54.395), que concordavam total ou parcialmente com a proposta.

7

Na Constituição Federal de 1988, a titularidade do poder constituinte é reconhecida ao povo, na forma do artigo 1º, parágrafo único, da Constituição Federal:

Art. 1º, parágrafo único, CF/88. *Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.*

8

ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. *Curso de direito constitucional*. 21ª. ed. São Paulo: Verbatim, 2017, p. 45.

9

BONAVIDES, Paulo. *Curso de direito constitucional*. 28ª edição, atualizada. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 204.

10

Sobre as vantagens da rigidez constitucional, ensina NELSON DE SOUZA SAMPAIO:

“ Os perigos da maleabilidade constitucional, em um povo de fraca experiencia do governo popular, não são menores para os valores democráticos do que os da extremada rigidez. Não faltará, sem dúvida, quem lamente os embaraços que a Constituição dos Estados Unidos opõe à sua reforma. Mas, por outro lado, não se pode deixar de encarar essa Constituição como um ‘elemento estabilizador da vida americana’.

Em contraposição, a flexibilização do Estatuto italiano e a fraca rigidez da Constituição de Weimar, se não podem ser responsabilizadas como causadoras da revolução fascista e da nazista, não deixaram de aplinar os caminhos que conduziram à ditadura. Aventuras semelhantes são menos fáceis sob um processo mais complexo ou demorado de reforma constitucional, que, por vezes, não se pode concluir dentro do mandato de quem pretende transformar em seu proveito as instituições, ou não se pode consumir sem dar tempo à reação da opinião pública”. (sic)

(SAMPAIO, Nelson de Sousa. *O poder de reforma constitucional*. Bahia: Livraria Progresso Editora, 1954, pp. 66 e 67).

11

Sobre a ascensão de Hitler ao poder e as alterações que se efetuou na Constituição Alemã de Weimar, é interessante a síntese de LUÍS ROBERTO BARROSO em BARROSO, Luís Roberto. *Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo*. 7ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 178 e 179 (nota de rodapé nº 3).

12

A competência reformadora é também chamada de Poder Constituinte Reformador, porém, como observam alguns autores, o termo mais correto seria competência reformadora, pois está limitada à Constituição. Neste sentido, é a posição CARL SCHMITT, LUIS RECASÉNS SICHES, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, MICHEL TEMER, entre outros.

13

A revisão constitucional tinha previsão no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que previa ocasião, após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, quando o texto constitucional poderia ser alterado pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. A revisão constitucional já ocorreu, em 1994, quando foram editadas seis emendas,

exaurindo a aplicabilidade do artigo 3º do ADCT.

14

Art. 60, CF/88: *A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

15

Art. 61, CF/88: *A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição*

16

Cf. VIEIRA, Oscar Vilhena. *A Constituição como reserva de justiça*. Lua Nova: Revista de Cultura e Política. N. 42, São Paulo, 1997, p. 59.

17

CELSO RIBEIRO BASTOS conceitua desconstitucionalização nos seguintes termos: *“fala-se de uma desconstitucionalização quando a própria Constituição nova mantém em vigor uma norma da Constituição*

anterior, ainda que na qualidade de lei ordinária”.

(BASTOS, Celso Ribeiro. *Dicionário de direito constitucional* . São Paulo: Saraiva, 1994, p. 40).

18

Além das normas citadas no quadro *supra* , a Emenda Constitucional nº. 103/2019 exigiu lei infraconstitucional em outros dispositivos, porém, algumas sequer existiam no texto anterior à reforma, como é o caso do artigo 40, § 22, e outras, embora fossem disciplinadas em maior extensão na Constituição, já faziam referência à lei.

19

Art. 24, CF/88: *Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

20

A doutrina majoritária entende que não há hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária. Neste sentido, ensinam GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO:

“Não há hierarquia alguma entre a lei complementar e a lei ordinária. O que há são âmbitos materiais diversos atribuídos pela Constituição a cada qual destas espécies normativas.

A lei ordinária que destoa da lei complementar é inconstitucional por invadir âmbito normativo alheio, e não por ferir o princípio da hierarquia das leis. Por outro lado, não seria inconstitucional a lei ordinária que dispuser em sentido diverso do que estatui um dispositivo de lei complementar que não trata de assunto próprio de lei complementar. O dispositivo da lei complementar, no caso, vale como lei ordinária e pode-se ver revogado por regra inserida em lei ordinária. Nesse sentido é a jurisprudência do STF”.

(MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional* . 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 898).

Em sentido contrário, é o entendimento de MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO:

“É de se sustentar, portanto, que a lei complementar é um ‘tertium genus’ interposto, na hierarquia dos atos normativos, entre a lei ordinária (e os atos que têm a mesma força que esta – a lei delegada e o decreto-lei) e a Constituição (e suas emendas)”.

(FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Do processo legislativo* . 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 246 e 247).

21

Enquanto a maioria simples ou relativa se configura com o voto de mais da metade dos presentes na sessão, a maioria absoluta exige mais da metade dos membros da Casa Legislativa.

22

23

Interessante o que ocorreu com o artigo 201, § 10, da Constituição, que trata da cobertura do risco de acidente de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado, antes delegando disciplina à lei ordinária. Com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº. 103/2019, a matéria será objeto de lei complementar, assim como outros benefícios não programados.

Art. 201, § 10, CF/88 (alterado pela EC nº 103/2019): *Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado.*

24

Vide nota de rodapé nº. 13.

25

SAMPAIO, Nelson de Sousa. *O poder de reforma constitucional*. Op. Cit., p. 93.

26

Idem, pp. 92 a 107.

27

JOSÉ AFONSO DA SILVA expõe a classificação de NELSON DE SOUSA SAMPAIO ao explicar as limitações materiais implícitas ao poder de reforma constitucional (*Curso de Direito Constitucional Positivo* . 36ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 70). Do mesmo modo, ANDRÉ RAMOS TAVARES (*Curso de direito constitucional* . 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 55), LUÍS ROBERTO BARROSO (*Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo* . Op. Cit. p. 204), GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO (*Curso de direito constitucional* . Op. Cit., p. 133) utilizam a mesma classificação.

28

Recordamos que, em 2018, um dos principais motivos para a ausência de votação da “Reforma da Previdência” proposta pelo Presidente Michel Temer (PEC nº. 287/2016) foi a decretação, pelo mesmo Presidente, da intervenção federal no Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro daquele ano, com término apenas no dia 31 de dezembro. Além da intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018, também, foi decretada a intervenção federal em Roraima, em 10 de dezembro, terminando em 31 dezembro do mesmo ano.

Digno de nota que o ano de 2018, muito em função das intervenções federais, foi o primeiro ano desde 1992, quando foi editada a primeira Emenda à Constituição de 1988, em que não houve alteração do texto constitucional.

O quórum de três quintos para aprovação foi atingido até com certa facilidade nas quatro votações. No primeiro turno, na Câmara, 379 deputados votaram a favor da PEC (cerca de 74% dos membros da Casa), enquanto, no segundo turno, 370 deputados votaram a favor da Reforma (cerca de 72% dos membros da Casa). No Senado Federal, o quórum qualificado igualmente não foi empecilho para a Reforma: 56 Senadores votaram a favor no primeiro turno (cerca de 69% dos membros da Casa) e 60 no segundo turno (cerca de 74% dos membros da Casa).

Este é o entendimento de PAULO MODESTO.

(MODESTO, Paulo. *Limites do relator no processo de elaboração de emendas constitucionais*. 2019 <<https://www.conjur.com.br/2019-jun-13/interesse-publico-limites-relator-processo-elaboracao-pecs> >. Acesso em 20.11.2019).

Art. 202, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados: *A proposta de emenda à Constituição será despachada pelo Presidente da Câmara à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se pronunciará sobre sua admissibilidade, no prazo de cinco sessões, devolvendo-a à Mesa com o respectivo parecer.*

§ 1º *Se inadmitida a proposta, poderá o Autor, com o apoio de Líderes que representem, no mínimo, um terço dos Deputados, requerer a apreciação preliminar em Plenário.*

§ 2º *Admitida a proposta, o Presidente designará Comissão Especial para o exame do mérito da proposição, a qual terá o prazo de quarenta sessões, a partir de sua constituição para proferir parecer.*

§ 3º *Somente perante a Comissão Especial poderão ser apresentadas emendas, com o mesmo quórum mínimo de assinaturas de Deputados e nas condições referidas no inciso II do artigo anterior, nas primeiras dez sessões do prazo que lhe está destinado para emitir parecer.*

§ 4º *O Relator ou a Comissão, em seu parecer, só poderá oferecer emenda ou substitutivo à proposta nas mesmas condições estabelecidas no inciso II do artigo precedente.*

§ 5º *Após a publicação do parecer e interstício de duas sessões, a proposta será incluída na Ordem do Dia.*

§ 6º *A proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício de cinco sessões.*

§ 7º *Será aprovada a proposta que obtiver, em ambos os turnos, três quintos dos votos dos membros da Câmara dos Deputados, em votação nominal.*

§ 8º *Aplicam-se à proposta de emenda à Constituição, no que não colidir com o estatuído neste artigo, as disposições regimentais relativas ao trâmite e apreciação dos projetos de lei.*

Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Do processo legislativo*. Op. Cit., p. 73.

Vale dizer que a apresentação de substitutivo ou de emendas pelo Relator é algo comum no processo legislativo, inclusive na elaboração de emendas constitucionais. Recordamos que, na Proposta de Emenda Constitucional nº. 33 de 1995, que resultou na Emenda Constitucional nº. 20/1998, o Deputado Rodrigues Palma, Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, apresentou uma série de emendas isoladamente, alterando o texto apresentado pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso.

Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Do processo legislativo*. Op. Cit., p. 290 e 291.

Uma delas é a possibilidade de instituição de contribuições extraordinárias para os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas pelo prazo de até 20 anos, prevista na nova redação do artigo 149, §§ 1º-B e 1º-C, da Constituição, bem como do artigo 9º, § 8º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Outro ponto que vem sendo questionado é a instituição de alíquotas progressivas pelo artigo 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, a seguir transcrito, que pode consistir em confisco.

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R\$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R\$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R\$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R\$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R\$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R\$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R\$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R\$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

§ 2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1º, será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.

§ 3º Os valores previstos no § 1º serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica.

§ 4º A alíquota de contribuição de que trata o caput, com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no § 1º, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis. (sic)

36

Art. 201 da CF/88 até a EC nº. 103/2019: A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;

37

Cf. BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988 . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989, p. 99.

38

Art. 26, EC 103/2019: Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

*§ 1º A média a que se refere o **caput** será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.*

*§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no **caput** e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:*

I - do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18;

II - do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste artigo;

III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e

IV - do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.

*§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no **caput** e no § 1º:*

I - no caso do inciso II do § 2º do art. 20;

II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.

*§ 4º O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso III do § 1º do art. 10 corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do **caput** do § 2º deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável.*

*§ 5º O acréscimo a que se refere o **caput** do § 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1º do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social.*

§ 6º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os §§ 2º e 5º, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.

§ 7º Os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo serão reajustados nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social.

39

Art. 5º, CF/88: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

40

Art. 25, § 3º, EC 103/2019: Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social com contagem recíproca do Regime Geral de Previdência Social mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável, à época do exercício da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias.

41

Sobre o tema, destaca-se o artigo de PAULO MODESTO, publicado no Conjur em 14 de novembro, A norma mais chocante da nova reforma da Previdência .

(MODESTO, Paulo. A norma mais chocante da nova reforma da Previdência . 2019

<<https://www.conjur.com.br/2019-nov-14/interesse-publico-norma-chocante-reforma-previdencia>>. Acesso em 20.11.2019).

Art. 5º, XXXVI, CF/88: *a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.*

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

CAPÍTULO 2. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019: A APOSENTADORIA POR TEMPO E POR IDADE NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Capítulo 2. Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019: A aposentadoria por tempo e por idade no Regime Geral de Previdência Social

(Autor)

Vanessa Carla Vidutto Berman

1

2.1 Introdução

A Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, que alterou substancialmente o sistema de previdência social, colocou fim à aposentadoria por tempo de contribuição, para, em seu lugar, criar a aposentadoria por tempo de contribuição e idade.

Há muito a aposentadoria por tempo de contribuição sofria críticas por não proteger um risco social, pois o tempo de contribuição não acarreta incapacidade para o trabalho. Ao contrário, na prática se revelava benefício inatingível para o trabalhador de baixa renda, que não conseguia reunir o tempo mínimo de 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos para os homens, independentemente de idade.

Para os professores que comprovassem exclusivamente tempo de efetivo exercício em função de magistério na Educação Infantil, no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, a Constituição Federal previa redução de cinco anos no tempo de contribuição.

A despeito de ser chamada por alguns doutrinadores de aposentadoria especial do professor, o legislador constituinte apenas previu a redução do requisito temporal, sem equiparar ao cálculo aplicado aos trabalhadores expostos a agentes nocivos, que se aposentavam com aposentadoria especial e obtinham cem por cento do salário de benefício.

A aposentadoria do professor já foi enquadrada como especial no passado, até a edição da Emenda Constitucional 18/1998, razão pela qual só se admite a conversão do tempo de professor em comum até esse momento.

Em relação à abrangência da aposentadoria do professor, a Lei n. 11.301, de 10 de maio de 2006, pôs fim à discussão e passou a considerar expressamente como funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

Até a edição da Emenda Constitucional n. 20, a designação utilizada era aposentadoria por tempo de serviço. Ocorre que, para ressaltar o caráter contributivo do benefício, a sua nomenclatura foi substituída por aposentadoria por tempo de contribuição, compatibilizando-a com o regime de natureza contributiva.

A Emenda Constitucional n. 20/98 chegou a prever na sua redação original, o limite de idade de 55 anos para a mulher e 60 anos de idade para o homem, mas ao final esses limites de idade restaram aprovados apenas para os regimes próprios dos servidores públicos.

Em razão do fracasso na tentativa de criar limites de idade para o trabalhador da iniciativa privada, foi sancionada a Lei n.º 9.876/99, que criou o fator previdenciário como alternativa de controle de gastos da Previdência Social, o qual guardava relação com a idade de aposentadoria, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida no momento de aposentadoria.

A fórmula do fator previdenciário, contendo os elementos acima, aplicava-se ao salário de benefício do trabalhador para gerar a renda mensal inicial. Em regra, quanto mais jovem, maior o redutor na média apurada dos salários.

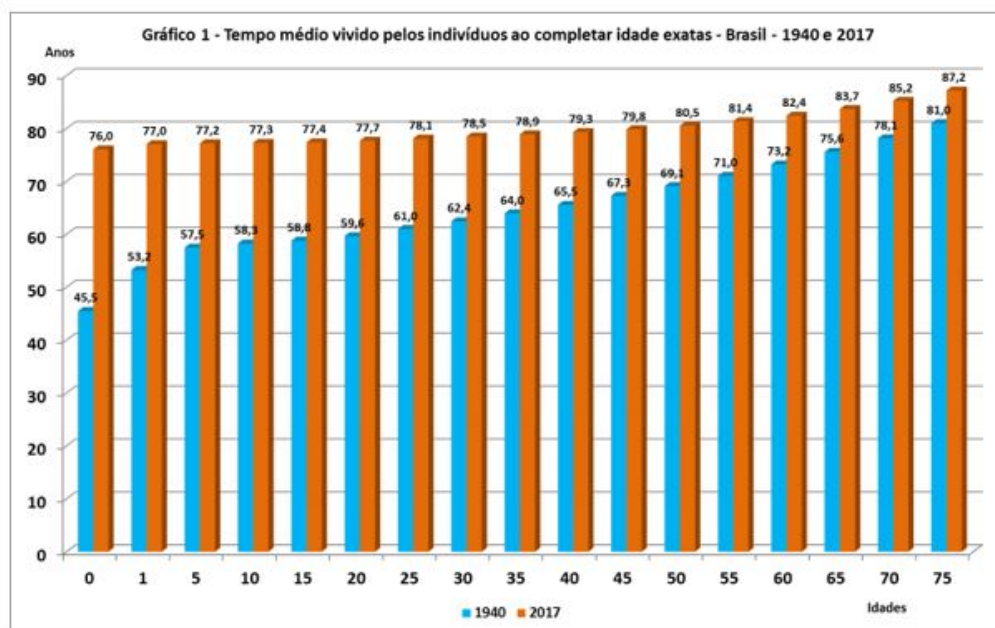
O principal objetivo era fazer com que o trabalhador esperasse por mais tempo para se aposentar, obtendo, assim, valor maior. No entanto, constatou-se, anos depois, que esse propósito não foi atingido, acarretando apenas a redução no valor das aposentadorias.

Por outro lado, o aumento da expectativa de sobrevida da população e a redução da natalidade tornaram emergencial a reforma da previdência, em especial a criação de idades mínimas para aposentadoria.

Conforme dados apurados pelo IBGE, aos 65 anos de idade a expectativa de sobrevida das brasileiras é de 85 anos, e a dos homens, de 82 anos².

Se observarmos, em 1940 a expectativa de vida ao nascer de uma pessoa do sexo masculino era de 45,5 anos. Em 2017, a

expectativa de vida ao nascer para essa mesma pessoa sofreu um aumento de 30,5 anos, ou seja, passou para 76,0, conforme demonstra a tabela abaixo³:



Fonte: Tábua Construída para 1940 e Tábua completa de mortalidade 2017. Disponível em: [www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade.html?=&t=resultados].

Menos jovens trabalhando e mais idosos recebendo benefícios revelaram a necessidade de alterações da previdência social de modo a equilibrar atuarialmente os sistemas de previdência no mundo todo.

A exposição de motivos do Projeto de Emenda Constitucional n. 6/2019 destacou a questão demográfica como um dos problemas a ser enfrentado pela reforma:

“ 37. Implicações demográficas. No caso do sistema previdenciário brasileiro, principalmente no âmbito do RGPS, financiado por repartição simples, a transição demográfica implicará transformações radicais no mecanismo de funcionamento atuarial do sistema, tanto pelo aumento das despesas (crescimento do número de idosos inativos e maior duração dos benefícios recebidos), mas também pela possível redução dos contribuintes decorrente do encolhimento da população economicamente ativa ao longo do tempo.”

Ademais, o Governo também atribui a necessidade de reforma às “causas do crescimento acelerado das despesas previdenciárias”, elencando entre elas: novamente a (a) *dinâmica demográfica de envelhecimento populacional*; (b) *formalização do mercado de trabalho*; (c) *aumento do salário mínimo em termos reais*; (d) *crescimento dos salários em termos reais*; (e) *políticas antigas de reposição de pessoal e crescimento real das remunerações dos servidores públicos*; (f) *parâmetros do sistema previdenciário bastante benevolentes quando comparados aos verificados internacionalmente*⁴.

Assim, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição sem limite de idade para os novos segurados do RGPS, foi inserido na reforma como uma das medidas para proporcionar o equacionamento do alegado déficit, em busca do equilíbrio atuarial do sistema de previdência.

Importante lembrar que para os servidores públicos a idade mínima conjugada com o tempo já era realidade desde a Emenda Constitucional n.º 20/1998.

Embora a Emenda Constitucional 103/2019 tenha colocado fim a essa modalidade de aposentadoria programável sem limite de idade, o legislador trouxe regras de transição para aqueles que já se encontravam contribuindo, previstas em seus arts. 15, 16, 17, 18 e 19, como será abordado nesse estudo.

2.2 Requisitos para aposentadoria dos novos segurados

Para os segurados que ingressarem no Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, o art. 19 previu os requisitos de tempo e idade:

- a) Para mulher 62 (sessenta e dois) anos de idade e 15 (quinze) anos de tempo de contribuição;
- b) Para o homem 65 (sessenta e cinco) anos de idade e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição.

Vale lembrar que há proposta de emenda constitucional chamada de PEC Paralela, que se iniciou no Senado Federal (PEC 133/2019), que prevê a equiparação do tempo de contribuição do homem ao da mulher para aqueles que ainda não entraram no mercado de trabalho (de 15 anos). No parecer que justificou nova proposta de mudança, sobre o que fora recentemente aprovado, o motivo preponderante seria a constatação da alta informalidade e o desemprego, que com a elevação do tempo mínimo poderia criar no futuro um contingente de inapostentáveis⁵.

Em relação ao professor que ingressar no mercado de trabalho após a aprovação da emenda constitucional, será necessário comprovar 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, além da idade de 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem. Na legislação anterior, o professor se aposentava por tempo de contribuição com redução de 5 (cinco) anos no tempo de contribuição, independentemente de idade (RGPS).

Nesse ponto a reforma se mostra incoerente, pois apesar de reduzir as idades em 5 anos para a mulher e para o homem em comparação com o trabalhador comum, aumentou o tempo mínimo em 10 anos para a mulher, que ao invés dos 15 (quinze) anos de contribuição prevista na regra geral, terá que trabalhar por mais 10 (dez) anos, ou seja, por 25 (vinte e cinco) anos. Para o professor do sexo masculino, a majoração do tempo de contribuição é de 5 anos. Ainda assim, há que se considerar que o projeto original previa condição pior ao professor, eis que exigia para ambos os sexos 60 (sessenta) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio.

Em se tratando de atividade penosa, que justificava a redução do tempo no seu exercício, a nova redução não se mostra a mais harmoniosa com os propósitos de preservação da saúde do professor, ao exigir período maior de contribuição.

Importante notar que o dispositivo em análise permite que lei venha a dispor sobre esses requisitos, alterando-os. Ou seja, instrumento normativo de quórum menos qualificado poderá alterar os requisitos constitucionais dispostos na recém-aprovada Emenda 103. Aliás, essa sistemática é observada ao longo de boa parte da nova emenda, desconstitucionalizando as regras previdenciárias em sua maioria, o que permite alterações por vias mais facilmente alteráveis.

A nova emenda ainda tratou de proibir expressamente no art. 25 a contagem de tempo de contribuição fictício, assegurando a contagem das hipóteses previstas em lei até a data da entrada em vigor da emenda constitucional. Vale lembrar que Supremo Tribunal Federal já havia assentado entendimento segundo o qual, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício (princípio *tempus regit actum*) (AI 625.446-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.9.2008).

Entre as hipóteses de proibição de cômputo de tempo fictício, o poder reformador explicitou a conversão de tempo especial em comum ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional, vedando a conversão para o tempo cumprido após essa data.

O valor das aposentadorias por tempo e idade também sofreram expressiva alteração.

Dispôs a emenda em seu art. 26 que até que lei discipline o cálculo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições do RGPS, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

A média será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime.

A primeira e substancial alteração no cálculo se refere ao não desprezo de vinte por cento das contribuições mais baixas do período contributivo para realizar a média aritmética.

Ou seja, as contribuições mais baixas, em geral presentes no início da vida laboral do trabalhador, irão compor a média para a formação da renda mensal inicial.

Calculada a média aritmética, sobre ela será aplicada uma alíquota de 60% (sessenta por cento) com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição para o homem e de 15 (quinze) anos de contribuição para mulher.

Assim, o trabalhador do sexo masculino que tiver 20 anos de contribuição se aposentará com 60% da média aritmética de todo período contributivo, diversamente do que previa a legislação revogada, que garantia uma aposentadoria de 80% para o trabalhador nas mesmas condições (aposentadoria por idade), com a única diferença que para mulher bastavam 60 anos e não 62 anos.

O trabalhador do sexo masculino que ingressar no regime de previdência após a Emenda 103/19 terá que trabalhar por 40 anos para atingir cem por cento da média, ou seja, dez anos a mais do que na legislação anterior. Já para a mulher serão necessários 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.

- **HOMEM**

Tempo de contribuição	média
20 anos	60%
25 anos	70%
30 anos	80%
35 anos	90%
40 anos	100%

• MULHER

Tempo de contribuição	média
15 anos	60%
20 anos	70%
25 anos	80%
30 anos	90%
35 anos	100%

2.3Direito adquirido e as regras de transição

Para o trabalhador que já é filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional, o poder reformador criou cinco regras de transição que serão estudadas neste capítulo.

As regras de transição se aplicam àqueles trabalhadores que ainda não completaram os requisitos para a aposentadoria almejada, ou seja, foram surpreendidos com a mudança de requisitos para o alcance de benefícios e também quanto à forma de cálculo.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ratificando a aplicação do princípio *tempus regit actum* nas relações previdenciárias, ao julgar as ações movidas pelas associações de servidores públicos quando da edição das emendas que trouxeram relevantes mudanças nos respectivos regimes (EC 20/98 e EC 41/03). Entendeu não haver, no caso, direito que pudesse se mostrar como adquirido antes de se cumprirem os requisitos imprescindíveis à aposentadoria, cujo regime constitucional poderia vir a ser modificado.

“ Assim, considerou-se não haver óbice ao constituinte reformador para alterar os critérios que ensejam o direito à aposentadoria por meio de nova elaboração constitucional ou de fazê-las aplicar aos que ainda não atenderam aos requisitos fixados pela norma constitucional .” (ADI 3.105/DF e ADI 3.128/DF (DJU de 18.2.2005); RE 269.407 AgR/RS (DJU de 2.8.2002); RE 258.570/RS (DJU de 19.4.2002); RE 382.631 AgR/RS (DJU de 11.11.2005)).

Por outro lado, garantiu aos segurados do RGPS o direito ao melhor benefício

“ dado que o direito à aposentadoria surge quando preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para o gozo do benefício, e tendo o segurado preenchido todas as exigências legais para inativar-se em um determinado momento, não pode servir de óbice ao reconhecimento do direito ao cálculo do benefício como previsto naquela data o fato de ter permanecido em atividade, sob pena de restar penalizado pela postura que redundou em proveito para a Previdência .” (AI 817.576-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.3.2011, Min. Carmen Lucia).

Em se tratando de direito adquirido na concessão das aposentadorias, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 359:

Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (Alterada)

Portanto, em matéria previdenciária só é possível alegar o direito adquirido para defender a aplicação de determinadas regras se todos os requisitos nela previstos foram cumpridos antes de sua alteração.

Embora o direito adquirido já se encontre protegido como cláusula pétrea no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional 103/2019 no art. 3º e §§ 1º e 2º foi expressa e tratou de garantir a concessão da aposentadoria ao servidor público federal vinculado ao regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social, além de pensão por morte aos respectivos dependentes, bem como o cálculo desses benefícios, de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

Nota-se aqui, que o constituinte reformador primou pela segurança jurídica, o que é positivo para os segurados diante das expressivas alterações perpetradas pela reforma, considerando-se ainda que as relações previdenciárias não são estáticas e merecem esse cuidado por parte do legislador. Há ainda outras garantias de aplicação da legislação anterior, expressas no texto em relação as situações consolidadas antes da entrada em vigor da emenda reformadora.

É o caso do § 4º do art. 24, que tratou das regras a respeito da acumulação de benefícios, ao determinar que não serão aplicadas quando o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da entrada em vigor da EC 103.

O art. 25 também garantiu o direito à conversão do tempo especial em comum para o trabalhador que não totalizou todo tempo para aposentadoria especial até a data da entrada em vigor da EC.

Dessa forma, às regras de transição previstas na Emenda Constitucional 103 não ferem a garantia constitucional do direito adquirido, pois não se destinam àqueles que já completaram requisitos sob a égide da lei anterior.

A **primeira** delas, prevista no art. 15, prevê o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- 1. 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e
- 2. somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem.

A pontuação é progressiva; assim, a partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

	Mulher	Homem
2020	87	97
2021	88	98
2022	89	99
2023	90	100
2024	91	101
2025	92	102
2026	93	103
2027	94	104
2028	95	105
2029	96	105
2030	97	105
2031	98	105
2032	99	105
2033	100	105

De acordo com o § 3º do art. 15, “Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.”

O valor da aposentadoria será apurado através da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições do RGPS, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos, com exceção das mulheres, cujo acréscimo de 2% aplica-se a partir dos 15 anos de contribuição (art. 26, *caput*, § 2.º, I e § 5º).

A **segunda** regra de transição, prevista no art. 16, conjuga tempo e idade mínima. Terá direito à aposentadoria quando o segurado preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- 1. 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e
- 2. idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

Há previsão de **progressão no requisito da idade** . Assim, a partir de 1º de janeiro de 2020, a idade será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

MULHER

Ano	Idade
2019	56 anos
2020	56,5 anos
2021	57 anos
2022	57,5 anos
2023	58 anos
2024	58,5 anos
2025	59 anos
2026	59,5 anos
2027	60 anos
2028	60,5 anos
2029	61 anos
2030	61,5 anos
2031	62 anos

HOMEM

Ano	Idade
2019	61 anos
2020	61,5 anos
2021	62 anos
2022	62,5 anos
2023	63 anos
2024	63,5 anos
2025	64 anos
2026	64,5 anos
2027	65 anos

Para o **professor** que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1º de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do *caput* , até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

O valor da aposentadoria será calculado com base na regra geral prevista no art. 26, *caput* , § 2º, I e § 5º, da Emenda, assim como na regra de transição anterior.

A **terceira** regra, prevista no art. 17, exige que na data da aprovação da emenda constitucional a mulher conte com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem. Nessas condições, terá direito à aposentadoria se preencher cumulativamente os requisitos a seguir:

1. 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

2. cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Aqui há requisitos de idade mínima na data da aprovação da reforma, além da previsão de pedágio de metade do tempo que falta para os 30 ou 35 anos. Por exemplo, uma mulher com 28 (vinte e oito anos de contribuição) terá um pedágio de 1 ano. Ela se aposentará com 31 anos de contribuição. Na hipótese de um homem com 34 anos de contribuição, ele terá um pedágio de seis (seis) meses. Ele se aposentará com 35 anos e seis meses de contribuição.

Essa é a única regra de transição que permite o descarte de vinte por cento das piores contribuições e aplica o fator previdenciário.

A **quarta** regra, prevista no art. 18, traz regra de transição destinada às pessoas que pretendiam se aposentar por idade. Para tanto, são necessários o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

1. 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e
2. 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

Nessa hipótese há previsão de um aumento progressivo na idade da mulher. A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

Ano	IDADE
2019	60
2020	60,5
2021	61
2022	61,5
2023	62

Para o cálculo dessa aposentadoria foi adotada a nova sistemática trazida pela reforma prevista para todas as demais regras de transição, bem como para o novo segurado do RGPS (art. 26, *caput*, § 2.º, I e § 5.º). Em resumo, o valor da aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética de todo período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, acrescida de 2% para o homem a partir do que exceder os 20 anos de contribuição e dos 15 anos para mulher.

Portanto, o benefício daquele que estava prestes a completar os requisitos para aposentadoria por idade sofre decréscimo que vai além da apuração da média que não mais despreza vinte por cento das piores contribuições, mas também atinge o percentual que será aplicado sobre essa média. Para o homem que já contava com 20 anos de contribuição e 65 anos de idade, ela teria direito a 90% da média na legislação anterior. No novo sistema, com 20 anos de contribuição ele receberá apenas 60% da média.

A **quinta** e última regra de transição está prevista no art. 20, e prevê que o segurado que tenha se filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1. 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;
2. 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;
3. período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição (pedágio de 100%).

Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto no art. 20 corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética de 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência (art. 26, § 3º, I).

Caberá ao segurando avaliar a regra que melhor se adeque a sua situação e aos seus objetivos previdenciários, quando possível fazer essa escolha, muitas vezes acessando mais de uma regra, e até mesmo mantendo as contribuições para atingir outra que lhe proporcione valor superior.

A nova legislação ainda prevê que poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade. Para a pessoa que possui contribuições baixas e queira melhorar a sua média, além de atingir os requisitos para obtenção da aposentadoria, terá que contribuir por mais tempo para desprezar as contribuições menores. É uma faculdade conferida àquele que pretende elevar a sua renda mensal inicial, distinguindo-se da sistemática anterior que desprezava 20 (vinte) por cento das piores contribuições para calcular o salário de benefício.

2.4. Aposentadoria do Rural

A Constituição Federal, no seu art. 194, parágrafo único, II, estabeleceu que o sistema de seguridade social deverá promover a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, prestigiando a igualdade de proteção que até então não existia na legislação, embora durante muitos anos a atividade rural fosse preponderante em nosso país.

A disparidade entre a proteção social conferida aos trabalhadores rurais e urbanos ao longo dos últimos cinquenta anos que antecederam a atual Carta Magna foi tamanha que “o constituinte viu-se compelido a conferir-lhes isonomia no tratamento, dedicando-lhes expressamente essa meta como objetivo da seguridade social”⁶.

Entre as figuras de trabalhadores rural, encontra-se o segurado especial, sendo ele o único que possui definição na própria Constituição Federal, em seu art. 195, § 8º:

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) – grifamos.

O plano de benefícios traz a definição dessa figura entre os segurados obrigatórios, em seu art. 11, VII e § 1º, da Lei 8.213/91:

Art. 11. (...)

VII – **como segurado especial** : a **pessoa física** residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, **individualmente ou em regime de economia familiar**, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do *caput* do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) – grifamos.

Em resumo, o segurado especial é o pequeno produtor rural e o pescador artesanal.

Como se denota, a Constituição Federal tratou de empregar o termo “sem empregados permanentes”, admitindo apenas, além do trabalho das pessoas da família, a colaboração eventual de terceiros.

Portanto, a figura do empregado vinculado por contrato de trabalho que se perpetua no tempo, desnaturaria a figura do segurado especial, hipótese essa que caracterizaria a figura do empregador rural pessoa física⁷.

Com a edição da Lei n. 12.873, de 24 de outubro de 2013, que deu nova redação ao § 7º do art. 11 da Lei 8.213/91, surgiu a possibilidade de o segurado especial contratar empregados por prazo determinado em épocas de safra:

*§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do *caput*, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013) – grifamos.*

Conforme define a própria legislação previdenciária, entende-se por regime de economia familiar “a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes” (art. 11, § 1º, da Lei 8.213/91).

Para os segurados especiais, a legislação garante o pagamento de prestação mensal no valor de 1 (um) salário mínimo, ainda que o segurado deixe de contribuir, mas comprove o exercício de atividade rural pelo período de carência, dos seguintes benefícios (art. 39 da Lei 8.213/91):

1. aposentadoria por idade
2. por invalidez
3. auxílio-doença
4. auxílio-reclusão
5. pensão por morte
6. salário-maternidade

Todavia, a possibilidade anteriormente indicada não implica na dispensa de o segurado especial verter contribuições. Ao contrário, é justamente na natureza contributiva, inerente à previdência, que reside a previsão de recolhimento de certa fração do faturamento, contida no art. 25 da Lei 8.212/91⁸ (Plano de Custeio), lembrando-se que essa espécie de trabalhador se encontra

arrolada entre os segurados obrigatórios.

O segurado especial deverá contribuir com percentual previsto em lei sobre a receita bruta da comercialização da produção:

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001)

I – 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018)

II – 0,1% (um décimo por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). (Vide decisão-STF Petição nº 8.140 – DF)

Tratou o legislador de ampliar a proteção desse segurado, pois em virtude da natureza das suas atividades a receita da comercialização da sua produção não é certa. No entanto, ocorrendo, estará ele obrigado a verter contribuições na forma anteriormente descrita.

Também é expressamente permitido ao segurado especial contribuir como facultativo, além da contribuição obrigatória, caso almeje outros benefícios além dos previstos no rol do art. 39 da Lei 8.213/91, e/ou com valores superiores ao salário mínimo.

Em resumo, ao auferir renda decorrente da comercialização da sua produção, o segurado especial está obrigado a verter contribuições. No entanto, inexistindo o comércio e, consequentemente, ausente o pagamento de contribuições pelo período de carência, ainda assim fará jus a certos benefícios, nos valores de um salário mínimo, caso comprove o exercício de atividade rural.

Sempre fora conferido *status* constitucional à aposentadoria por idade do trabalhador rural *lato sensu* (previsto no art. 143 da Lei 8.213/91⁹). Nesse sentido, encarregava-se o art. 201, § 7º, II, da redução do critério etário, em cinco anos. Por outras palavras, enquanto o trabalhador urbano deveria contar com 65 anos de idade, se homens, e 60, se mulheres, para aposentarem-se, o trabalhador rural necessitaria de apenas 60 e 55 anos de idade, considerando cada um desses gêneros:

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

(...)

II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, **reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal**. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) – **grifamos**

O projeto original da PEC 03/2019 pretendia majorar o limite de idade para o trabalhador rural, chegando a prever idade mínima, para ambos os sexos, de 60 anos. Assim, acabaria por crescer cinco anos ao requisito de idade das mulheres. Ademais, endurecia a exigência do tempo mínimo de contribuição, que passaria de 15 para 20 anos, aplicável a todos, além de instituir contribuição mínima de R\$ 600 por ano para cada grupo familiar.

Assim, embora o § 7º do inc. II do art. 201 da CF, que previa aposentadoria do trabalhador rural, tenha sido alterado pela EC 103, os requisitos permanecem os mesmos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Todas as proposições referentes aos benefícios do setor rural contidas no projeto original foram rechaçadas pela Câmara dos Deputados, mantendo-se os requisitos até então previstos. Seguiu-se, assim, o caminho apontado pelos indicadores sociais, que há muito faziam saltar à vista a grave defasagem socioeconômica-cultural da população rurícola em relação à urbana, de forma a repelir o enrijecimento dos requisitos para fazer-se jus à proteção social, na forma inicialmente almejada pela PEC 03/2019.

2.5Quadros comparativos

ANTES DA EC 103/2019	APÓS A EC 103/2019
Aposentadoria por tempo de contribuição	Aposentadoria por tempo e idade
Art. 201, § 7º da CF: É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)	
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)	I – 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)	II – 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) § 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
Lei 8.213/91 – Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) I – para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) II – para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) § 7º O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do Anexo desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) (Vide Decreto nº 3.266, de 1.999) § 8º Para efeito do disposto no § 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) § 9º Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados: (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) I – cinco anos, quando se tratar de mulher; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) II – cinco anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) III – dez anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)	EC 103/2019 – Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. § 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal. § 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos: I – do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18; II – do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste artigo; III – de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e IV – do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo. § 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º: I – no caso do inciso II do § 2º do art. 20; II – no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. § 4º O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso III do § 1º do art. 10 corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput do § 2º deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável. § 5º O acréscimo a que se refere o caput do § 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1º do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. § 6º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o

acrécimo a que se referem os §§ 2º e 5º, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.

Caro leitor, confira vídeo exclusivo sobre o capítulo por meio do link abaixo:

Link: <https://vimeo.com/381146442>

NOTAS DE RODAPÉ

1

Mestre em Direito Previdenciário pela PUC/SP. Advogada atuante na área previdenciária. Autora e coautora de outras obras de direito previdenciário.

2

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade.html?=&t=resultados>

3

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade.html?=&t=resultados>

4

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=18FF678BE820CF7F4C34C881A4AC8880.proposicoesWebExterno1?codteor=1712459&filename=PEC+6/2019

5

<https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=8004318&ts=1574708711268&disposition=inline>

6

Kerbaui, Luís Rodrigues. A previdência na área rural: benefício e custeio. São Paulo: LTr, 2009. p. 46.

7

KERBAUY, Luís Rodrigues. Ob. cit., p. 63.

8

Segundo o STF, “é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção” (RE 718.874-RG/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.09.2017, republicado no DJe 03.10.2017).

9

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea a do inciso I, ou do inciso IV ou VII do artigo 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontinua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.” (Redação dada pela Lei nº. 9.063, de 1995) (Vide Lei nº 11.368, de 2006) (Vide Medida Provisória nº 410, de 2007). (Vide Lei nº 11.718, de 2008)

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)

I – como empregado: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).” – grifamos.

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

CAPÍTULO 3. APOSENTADORIA ESPECIAL

Capítulo 3. Aposentadoria Especial

(Autor)

Luís Rodrigues Kerbauy

1

3.1 Aposentadoria Especial: noções gerais

A aposentadoria especial encontra previsão nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91. Por meio do primeiro dispositivo, resguarda-se o direito de o segurado que trabalhar sujeito a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, jubile quando contar com 15, 20 ou 25 anos de contribuição, a depender da nocividade do agente a que se encontrava exposto.

Para que faça jus ao benefício, o segurado deverá comprovar perante o INSS o trabalho em condições especiais pelo tempo previsto, de forma não ocasional nem intermitente.

As condições especiais a que se refere o artigo 57 da Lei nº 8.213/91 dar-se-ão pela exposição a agentes nocivos, sejam eles químicos, físicos ou biológicos (art. 57, § 4º) elencados em decreto a ser editado pelo Poder Executivo (art. 58).

A comprovação da exposição aos agentes é feita por formulário específico, nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91; e a partir de 2001, com o advento do Decreto nº 4.032/01, que alterou a redação ao artigo 68 do Decreto nº 3.048/99 ², este documento é o denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), cuja confecção passou a ser obrigatória a partir de 01.01.04, com o advento da IN INSS/DC nº 99.

A contingência a ser controlada é de difícil conceituação para o caso das aposentadorias especiais. De fato, o artigo 201 da CF prevê a proteção para os seguintes riscos, entre os quais nenhum se amolda com perfeição a este benefício:

- I – cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;
- II – proteção à maternidade, especialmente à gestante;
- III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
- IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;
- V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

“Para alguns, este benefício seria uma espécie de aposentadoria por invalidez antecipada, na medida em que proporciona a aposentação antes do segurado ser efetivamente incapacitado pelos agentes nocivos a que está exposto. Outros, a definem como espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, qualificada em razão da nocividade da atividade desenvolvida. Por fim, há quem veja uma nova espécie de aposentadoria, a par das já existentes” ³.

Aparentemente assiste razão à última corrente. De toda forma, o legislador presume o maior desgaste do trabalhador em razão da exposição a agentes nocivos que, em última análise, compõem o meio ambiente do trabalho, e a necessidade de resguardo.

Em razão do caráter protetivo da aposentadoria especial, o legislador determina que funcionários aposentados em razão da exposição aos agentes nocivos não mais permaneçam em contato com eles, sob pena de aplicação do disposto no art. 46 da Lei nº 8.213/91.

Art. 57. [...]

§ 8º Aplica-se o disposto no artigo 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no artigo 58 desta Lei.

Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.

Pela leitura inicial, esse comando é dirigido ao empregado, cuja opção de permanecer no trabalho submete-o à penalidade de cancelamento do benefício. Há os que sustentem a necessidade de que seja ele suspenso, e não cancelado, pois o direito à sua fruição, garantido por ato jurídico perfeito, não poderia ser tocado.

A constitucionalidade do dispositivo foi assentada pela jurisprudência pátria, considerando-se que não há interferência com o direito de trabalhar ⁴. O segurado poderá exercer qualquer atividade, vedando-lhe, tão somente, as que promovam maior desgaste, justamente para protegê-lo, e, ainda assim, cabendo-lhe optar entre o trabalho e o recebimento do benefício.

A lei é omissa acerca da responsabilidade do empregador em realocar o segurado cuja aposentadoria especial foi concedida, para livrá-lo da exposição a agentes nocivos. Note-se que o art. 57 da Lei nº 8.213/91 prevê penalidade, cuja carga recairá sobre o beneficiário, remetendo o intérprete ao art. 46 da mesma lei. Esse dispositivo, por seu turno, indica o cancelamento da aposentadoria por invalidez sempre que houver retorno voluntário do segurado ao exercício de atividade remunerada.

Destaca-se, portanto, a *vontade* do segurado em retornar ao trabalho, bem como a destinação da norma ao impor a penalidade do cancelamento à pessoa do segurado. Fosse o comando dirigido à empresa, caberia estipular explicitamente ressalva indicando a necessidade de disponibilizar, ao segurado, posto de trabalho livre de agentes nocivos ⁵.

Ressalta-se, por fim, a previsão, revogada tacitamente por meio da EC nº 103, acerca da possibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum, para fins de percepção de outro benefício, notadamente da aposentadoria por tempo de contribuição (art. 57, § 5º). Mantendo-se a razão entre o tempo de contribuição para jubilação de homens e de mulheres, a referida conversão era realizada na ordem de 1,4 para homens e 1,2 para mulheres ⁶. Com a revogação, essa possibilidade deixou de existir para períodos laborados posteriormente à data da promulgação da Emenda, conforme será tratado com mais vagar oportunamente.

3.2 Financiamento da Aposentadoria Especial

A contribuição para os benefícios devidos por conta de acidentes de trabalho encontra embasamento constitucional na dicção do artigo 7º, XXVIII, que prevê como direito dos trabalhadores urbanos e rurais “seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”.

Coube, pois, ao legislador ordinário, dar vazão a esse comando constitucional, com o que se criou a contribuição prevista no artigo 22, II, da Lei nº 8.212/91, nos seguintes termos:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

[...]

II – para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:

[...].

Denota-se, inicialmente, que, não obstante o artigo 7º, XXVIII, da Carta Magna, servir como fonte direta para a criação dessa exação, ela encontra, igualmente, apoio no artigo 195, I, a, da CF, que prevê contribuições sociais das empresas a incidirem sobre a folha de pagamento.

Analisando-se mais detidamente esse tributo, verifica-se que o legislador cuidou de lhe conferir destinação específica: a) para custear a aposentadoria especial; b) para custear os benefícios devidos em razão de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho.

Constata-se, ademais, a preocupação em conferir sentido ao comando previsto no artigo 194, parágrafo único, V, da Carta Magna, que estatui o princípio da equidade na forma de participação do custeio.

Como expressão do princípio tributário da capacidade contributiva, no tocante à seguridade social, é imperioso que o legislador encontre a justa proporção entre as quotas que cada um dos atores sociais deverá verter para o fundo de proteção social.

Conforme mencionado alhures, predomina o entendimento de que a aposentadoria especial visa a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. A contingência nasce da presunção de que, em decorrência da exposição a certos agentes, de forma habitual e depois de certo lapso temporal, o obreiro sofre maior desgaste, merecendo a jubilação.

Para esses casos, além da contribuição prevista no artigo 22, II, da Lei nº 8.212/91, anteriormente citada, deverá o empregador contribuir com o adicional de 6, 9 ou 12%, a depender do grau de risco da atividade, incidentes sobre a remuneração devida paga ou creditada para o funcionário exposto ao agente nocivo e que, por preencher os demais requisitos legais, faça jus à aposentadoria especial.

Tem-se, então, conforme a redação do art. 57, §§ 6º e 7º, da Lei 8.213/91 que:

Art. 57. [...]

§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do artigo 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9 ou 6% (seis pontos percentuais), conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão da aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no *caput*. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

Conforme se denota, o fato gerador da primeira exação (SAT) é o pagamento de remuneração a empregado ou trabalhador avulso, mostrando-se irrelevante se efetivamente existe exposição a agentes nocivos, pois o grau de risco é determinado em razão da atividade preponderante da empresa.

Em oposição, no adicional do SAT a contribuição encontra como fato gerador o exercício de atividade que dê direito à concessão de aposentadoria especial, o que pressupõe: a) exposição a um dos agentes nocivos previstos no anexo IV do Decreto no 3.048/99; b) que a exposição se dê durante o tempo de trabalho de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

Nessa hipótese, a contribuição incidirá exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais acima referidas, que, ademais, compõe o ambiente laboral, nas frações de 6, 9 ou 12%, conforme a aposentadoria ocorrer com 25, 20 ou 15 anos respectivamente.

3.3A Aposentadoria Especial na EC nº 103

Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.

[...]

§ 2º Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data.

[...].

O *caput* desse artigo trata da contagem de tempo fictício, vedado para servidores públicos, por meio do § 10 do artigo 40 da CF, cuja inclusão deu-se sob a égide da EC nº 20/98:

§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

Por *fictício* entenda-se não efetivamente trabalhado ⁷, mas acrescido na contagem final do servidor. O clássico exemplo é o da licença-prêmio não gozada, que possibilitava a contagem em dobro desse período para fins de aposentadoria.

A conversão do tempo especial em comum é espécie desse gênero. Na realidade, consiste tão somente na relação entre o tempo necessário para obtenção da aposentadoria especial e daquele previsto para a aposentadoria comum.

O § 2º cuida de excluir essa opção, que resultava em um acréscimo de 40%, para homens, e 20% ⁸, para mulheres, do tempo trabalhado em condições especiais, e cuja permissão encontrava guarida no artigo 57, § 5º, da Lei 8.213/91, ao dispor que:

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.

Se algum elogio pudesse ser feito ao conteúdo do referido § 2º ficaria ele restrito ao fato de permitir-se que trabalhos realizados em exposição aos agentes nocivos possam ser convertidos em comum, *ao menos até a promulgação da EC nº 103* e independentemente da aquisição do direito ao benefício. Isso poupará o Judiciário de inúmeras demandas que certamente seriam intentadas, além de não quebrar por completo a confiança do segurado que imaginou poder contar com a conversão de determinado período, para jubilar.

De outro lado, a vedação à conversão, *per se*, é contrária à lógica matemática mais comezinha e acaba por tratar iguais de forma diferente. Imagine-se um trabalhador que possua 24 anos laborados em condições que permitiram aposentadoria especial em 25 anos. Em seguida, exerça 2 anos em atividade comum. Caso fosse permitida a conversão, contaria com pouco mais de 35 anos de contribuição. Na pior das hipóteses, teria ele direito a uma alíquota maior, nos termos do cálculo previsto no art. 26, § 2º, da EC nº 103 ⁹. Seria, possível, ainda, que antecipasse o direito à aposentadoria, a depender da pontuação prevista nas regras de transição (*vide* arts. 15 e ss. da EC 103/19). Caso lhe fosse possível trabalhar apenas mais um ano em condições especiais, gozaria imediatamente do benefício ¹⁰.

Anular o tempo de trabalho sujeito a condições especiais por meio da repulsa ao direito de ser ele convertido em tempo comum acaba por permitir que apenas quem complete integralmente 25 anos de serviço expostos aos agentes nocivos usufrua do contraponto legal ao maior desgaste sofrido. Essa incongruência, por óbvio, gera injustiça e afronta a isonomia.

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação ¹¹.

Não haveria motivos para pressupor que filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) pudessem receber tratamento distintivo quando expostos a agentes nocivos, e esse mesmo zelo não pudesse ser estendido aos servidores públicos. O fato é que a lei nunca previu essa equiparação e, enquanto os primeiros gozavam de certas prerrogativas, isonômicas, diga-se de passagem, os segundos viam-se descuidados, ainda que sujeitados a idênticas condições laborais.

A combatividade dos advogados e o amparo do judiciário foram os responsáveis por igualar as condições entre servidores públicos e celetistas para fins de concessão de aposentadoria especial, compensando a morosidade legislativa. Não que o caminho trilhado por meio de inúmeros processos judiciais não tenha abocanhado significativo espaço temporal; mas, ainda assim, somente por essa via alcançou-se a resposta desse problema, com a edição da Súmula Vinculante nº 33 do STF: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."

Sublinhe-se já haver previsão constitucional com conteúdo semelhante ao do § 4º-C, desde a edição da EC nº 20, de dezembro de 1998, mas o STF acabou por pacificar o tema somente em 2014. Até que sobrevenha a Lei Complementar a que alude o dispositivo em comento, elencando normativamente as regras da aposentadoria especial do servidor público, o entendimento jurisprudencial pacificado por esta Corte prevalecerá, ressalvados os critérios advindos por meio da EC nº 103, a serem oportunamente abordados.

Art. 201. [...]

§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

[...]

II – cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Da confluência desses dois comandos (§ 1º e inciso II) exsurge o princípio da isonomia, determinando que critérios para aquisição do direito a certo benefício sejam iguais para todos, salvo para aqueles que se encontrem em situação distinta, a merecer tratamento diferenciado.

Não há originalidade nessa sistemática.

A inovação ficou a cargo do processo legislativo a ser adotado para estabelecer a diferenciação dos critérios, elegendo-se a via mais rígida da lei complementar. Essa espécie normativa já era utilizada para modular aposentadorias dos portadores de deficiência, passando, agora, a abarcar igualmente os que se sujeitam a agentes nocivos.

Outra novidade introduzida foi a vedação constitucional à possibilidade de eleição da categoria profissional ou da ocupação, como *discrímen* apto a alterar os requisitos para jubilação. Somente farão jus a essa benesse, portanto, aqueles efetivamente expostos a agentes nocivos, nos termos em que lei complementar assim prever.

Não deverá haver oposição a esse formato, em si. Notadamente, engenheiros podem exercer atividades burocráticas, inibindo a equiparação destes com aqueles que exercem atividades nos canteiros de obras, sujeitos a riscos próprios e agredidos por agentes diversos, ausentes nas mobílias ergonômicas dispostas no interior dos escritórios das empresas. Se o maior desgaste do obreiro alicerça a estrutura da aposentadoria especial, presunções devem ser repelidas, dando lugar a certeza do contato com agentes nocivos, tudo a aumentar a probabilidade desse desgaste. Aliás, registre-se que esse contato sequer pressupõe a efetiva corrosão da capacidade laborativa, indicando a necessidade de que um mínimo de presunção seja aplicado.

A dúvida paira sobre a necessidade de engessar a repulsa da *categoria profissional* como *tertium comparationis* por meio dos rigores constitucionais. Na prática, todavia, esse fato em nada deve alterar o dia a dia dos segurados, cuja possibilidade de fruição de aposentadoria especial já seguia essa lógica. De fato, a inclusão de categorias profissionais dava-se por meio dos Decretos nº 53.831/1964 e nº 83.080/1979, e vigorou até que a Lei nº 9.032/95 suprimisse a expressão “conforme a atividade profissional”, do *caput* do art. 57 da Lei nº 8.213/91.¹²

Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores públicos federais serão aposentados:

I – voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem;
e

b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;

[...]

§ 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos:

[...]

II – o servidor público federal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;

Conforme abordado anteriormente¹³, com o advento da EC nº 103 os servidores públicos passaram a gozar das mesmas prerrogativas no que tange ao direito à aposentadoria especial concedidas aos segurados do RGPS.

O Art. 10 é apenas mais uma entre as diversas regras transitórias contidas no texto da Emenda¹⁴. O inciso III do § 1º do art. 40 da CF impõe certo corte etário para que se faça jus à aposentadoria: 62 anos para mulheres e 65 para homens. Indica, ainda, que Lei Federal disporá acerca do tempo de contribuição necessário. Até que ela sobrevenha, esclarece-se, de antemão, que esse tempo de contribuição equivalerá a 25 anos, para ambos os sexos, além de 10 anos de efetivo exercício público e de 5 anos no último cargo, imediatamente anterior a concessão.

O inciso II do § 2º do art. 10 da EC 103/19, adotando ordenação distinta da usualmente empregada para o caso das aposentadorias especiais, permite redução na idade (e não no tempo de contribuição) para aquisição desse benefício. Homens e mulheres gozarão da prerrogativa de se aposentarem aos 60 anos de idade, desde que contem com 25 anos de contribuição, e que se sujeitem à exposição de agentes nocivos.

O motivo da diferenciação no requisito de idade para cada um dos gêneros (62 e 65 anos) não se fazer presente ao falar-se em aposentadoria especial indica, que, estranhamente, para o legislador,

eventual desgaste causado pelos agentes nocivos é mais notável nos homens do que nas mulheres. Essa bizarra configuração é rotineira no trato dessa espécie de benefício, que de longa data impõe tempos idênticos de contribuição para que seja usufruído.

O problema parece residir na diferenciação feita pela regra geral, calcada na ideia de que a dupla jornada exercida pela mulher, que acaba por se incumbir com mais afincos dos afazeres domésticos, justificaria a adoção de parâmetros diferenciados para jubilação. Idealmente, dever-se-ia buscar que diferenças existentes entre homens e mulheres fossem vivenciadas com pesos iguais, e o acesso ao mercado de trabalho apresentasse-se de forma equilibrada.

Houve conquistas nesse setor. Basta lembrarmos que o sufrágio era vedado para mulheres no Brasil até 1932¹⁵, e que existiu época em que lhe era atribuída condição inferior na sociedade conjugal¹⁶. Barreiras, inclusive culturais, indicam haver, aos olhos do legislador, necessidade de atribuir condições diferenciadas para jubilação, com redução dos tempos de contribuição e de idade. Até o dia em que isso não seja mais necessário, subsistirão distorções como a descrita no caso da aposentadoria especial.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1º Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1º e 8º do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I – aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

Esse dispositivo prevê regra transitória, que se diferencia das de *transição*, que são definitivas para certo grupo de pessoas identificáveis, por compartilhar dada característica. As primeiras (transitórias), ao contrário, são efêmeras, encarregadas de regulamentar provisoriamente situações que dependam de que lei, futura, o faça.

A regra de transição perde sua aplicabilidade quando o grupo a que se destina deixa de existir. Via de regra, cuidam daqueles que ingressaram no sistema antes da promulgação da Emenda, mas ainda não haviam implementado todos os requisitos para que certo direito fosse incorporado ao seu patrimônio jurídico.

Cabe aqui uma digressão. A lei não retroagirá para prejudicar o direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF), que não será invocado até que todos os elementos definidos em lei tenham sido alcançados pelo titular do direito. Esse é o corte feito para destacar *expectativa de direito* (fase de implementação de requisitos) de *direito adquirido* (quando todos requisitos foram alcançados). A regra de transição surge como corolário do *princípio da confiança*, tido como desdobramento do princípio da segurança jurídica, vista na sua natureza subjetiva (do ponto de vista objetivo, a segurança jurídica é expressa pela irretroatividade das leis): o *sujeito* que confiava na aquisição da aposentadoria em determinado momento, vê-se frustrado (quebra de confiança), quando, depois de vários anos contribuindo, defronta-se com o fato de que a borda para a qual navegava foi deslocada para alguns quilômetros adiante, exigindo-lhe maior esforço do que o inicialmente

previsto. A regra de transição vem a ampará-lo, resgatando a confiança frustrada, ao criar situação intermediária: não tão benéfica quanto as regras originais, nem tão penosas quanto as novas.

Como dito, esse dispositivo encerra uma regra transitória, permitindo que um tampão seja provisoriamente colocado, até que uma lei superveniente definitivamente preencha a lacuna criada opcionalmente pelo constituinte.

Colocando fim à aposentadoria por tempo de contribuição, o art. 201, § 7º, I, da CF, na sua nova redação, restringe a possibilidade de jubilação, passando a exigir, obrigatoriamente, as idades de:

I – 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, **observado tempo mínimo de contribuição** ;

A regra transitória do art. 19 veio para socorrer a parte final do dispositivo acima transcrito, que se furtou de determinar qual seria, além da idade, o tempo mínimo de contribuição exigido. Especificamente em relação à aposentadoria especial, que depende de lei complementar para determinação dos critérios que lhe permitam fruição, houve a previsão do inciso I do artigo 19. Estabeleceu-se, assim, as reduções de idade e tempo para aqueles sujeitos à exposição de agentes nocivos, nos seguintes termos:

Tempo de Contribuição	Idade Mínima
15 anos	55 anos
20 anos	58 anos
25 anos	60 anos

Conforme abordado alhures, os critérios de idade e tempo de contribuição são idênticos para homens e mulheres ¹⁷ . Todavia, diferentemente da situação prevista para os servidores públicos, em que se reduziu apenas os parâmetros do critério etário, para o segurado do RGPS há previsão nesse sentido, inclusive, para o tempo de contribuição, na esteira do que já prevê a Lei 8.213/91, em seu art. 57.

Por outras palavras, manteve-se a sistemática até então entabulada para essa espécie de aposentadoria, com redução do tempo de contribuição anteriormente exigido (35 anos para homens e 30 para mulheres), impondo, a partir de EC nº 103, a verificação de idade mínima, igualmente reduzida, e diretamente proporcional ao tempo de contribuição.

Lembremos que, ausentes os agentes nocivos, pela regra do artigo 19, uma mulher se aposentaria com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Obrigá-la a cumprir 10 anos a mais de tempo de contribuição, quando completaria 25 anos, sujeita a condições especiais, para uma pífia redução de 2 anos na idade mínima, parece-nos desarrazoado.

Os homens, em contrapartida, trabalhariam 5 anos a mais (de 20 para 25 anos), para gozarem de uma redução de 5 anos de idade, tudo a indicar que, possivelmente, o balanceamento realizado pela regra foi desprovido de cálculos de proporcionalidade que o amparassem. Parte do problema pode ser explicado pela suavização das regras que sempre existiu para as mulheres ¹⁸ . Ainda assim, esses desequilíbrios entre gêneros, associados ao fato de exigir-se mais tempo de trabalho do que o ordinário para obtenção de certa redução da idade, continuam a causar estranheza.

Em última análise, essas hipóteses colocam os trabalhadores expostos a agentes nocivos do RGPS em pé de igualdade com os do RPPS: todos se aposentarão com 25 anos de tempo de contribuição e com 60 anos de idade, em que pese ser possível aos primeiros aposentarem-se com 20 anos de contribuição, se homem, e 15 se mulher, quando o trabalho executado for livre de condições especiais.

Por fim, o cálculo do benefício será previsto por meio de lei, que, enquanto não for criada,

obedecerá aos confusos critérios do art. 26. A confusão decorre do fato de haver adoção de especificações diferenciadas, para homens e para mulheres, na atribuição da alíquota no caso das aposentadorias comuns e no da aposentadoria especial (15, 20 e 25), em desprezo ao princípio da isonomia.

De fato, a alíquota dos benefícios previstos no artigo 19, *caput*, serão atribuídas da seguinte forma: 60%, acrescidos de 2% para cada ano que supere 20 anos de contribuição, para homens, e 15 para mulheres.

No caso das aposentadorias especiais, a alíquota será fixada com base nas mesmas frações, com exceção da possibilidade prevista na alínea *a* do inciso I do § 1º do art. 19, hipótese em que o acréscimo de 2% tem por marco o tempo de 15 anos, aplicado indistintamente para homens e para mulheres.

Os embaraços advindos da diferenciação entre os requisitos previstos para aposentadorias comuns de homens e de mulheres acaba, mais uma vez, sendo responsável por indicar a dificuldade de equacionar o universo da aposentadoria especial e das especificidades de gêneros, com o princípio da isonomia.

Explico.

Um homem que se aposente tão logo implemente as determinações do *caput* do art. 19 ¹⁹, contará com alíquota de 60%. Caso o faça nos termos do § 1º, inciso I, *c* ²⁰, situação mais comumente verificada, ser-lhe-á aplicada alíquota de 70%.

Da mesma forma, uma mulher enquadrada na primeira hipótese (*caput* ²¹), sofrerá incidência da alíquota de 60%; na segunda (§ 1º, inciso I, alínea *c*), incidir-lhe-á alíquota de 80%.

Note-se que homens obtiveram redução de 5 anos na idade (ou 7,69%), ao passo que mulheres, apenas 2 (ou 3,22%). Na mesma esteira, homens necessitarão contribuir 5 anos a mais pela redução de 7,69% da idade, ao passo que as mulheres trabalharam por 10 anos, pela decréscimo de 3,22%.

De outro lado, mulheres terão alíquota idêntica do homem, no caso da aposentadoria comum, mas superior no caso da aposentadoria especial prevista no § 1º, inciso I, *c*.

Haverá, contudo, diferenciações nas hipóteses contidas nas alíneas *a* e *b* desse inciso. Na previsão do inciso I, *a*, p. ex., da aposentadoria especial concedida a quem contribuiu por 15 anos em atividade especial e conte com 55 anos, as alíquotas serão de 60% para homens e mulheres, em que pese elas contarem com redução de apenas 7 anos na idade, enquanto homens se beneficiam do decréscimo de 10 anos, além de 5 no tempo de contribuição.

Outras previsões poderiam ser realizadas. Essas, contudo, são bastantes para demonstrar que as variações de tempo de contribuição, idade e alíquotas não ocorrem de forma lógica, promovendo distorções no valor e aquisição do direito das aposentadorias.

Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I – 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II – 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III – 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

§ 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput .

§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

§ 3º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Com natureza diversa daquela prevista no art. 19, o artigo 21 prevê regra de transição, em atenção ao princípio da segurança jurídica, cujo desdobramento exalta o princípio da confiança: quem se filiou ao sistema antes da promulgação da EC nº 103, portanto, sujeitar-se-á a regras intermediárias, não tão brandas quanto aquelas de quando iniciou o processo de aquisição do direito, nem tão severas quanto as indicadas no texto atual.

Esse dispositivo trata com exclusividade dos segurados que em razão do seu trabalho encontram-se sujeitos a agentes físicos, químicos ou biológicos, com direito à aposentadoria especial, sejam eles servidores públicos ou celetistas, estes vinculados ao RGPS.

O critério previsto resulta da soma da idade com o tempo de contribuição, na data da aposentadoria, exigindo-se número mínimo de pontos, diretamente proporcional ao tempo indicado para jubilação (15, 20 ou 25 anos):

Tempo de Contribuição (TC)	Idade + TC	Idade Mínima
15 anos	66 pontos	51 anos
20 anos	76 pontos	56 anos
25 anos	86 pontos	61 anos

Por meio dessa regra de transição, indiretamente, estabelece-se idade mínima para que se dê a aposentadoria, conforme disposto na terceira coluna da tabela acima. Na esteira dos comentários anteriores, verificam-se distorções decorrentes dos critérios diferenciados para homens e mulheres, no que diz respeito à aposentadoria comum: exemplificativamente, na hipótese do inciso III, mulheres sofrerão redução de 1 ano na idade, enquanto homens, de 5 ²² . Discrepâncias nas alíquotas aplicáveis ao cálculo do benefício serão igualmente notadas. O artigo 26, com especial atenção a ser dada ao § 5º, determina cortes etários específicos, que acabam por corromper a isonomia entre homens e mulheres ²³ .

Os pontos, por seu turno, permitem redução da idade, conforme o maior tempo de contribuição. Assim, alguém que possua 30 anos de contribuições em condições especiais, e poderia aposentar-se com 25 anos, terá permissão para requerer o benefício se contar com 56 anos (30 + 56 = 86).

As reduções não são desprezíveis, mas como invariavelmente ocorre em situações desse tipo, o balanço das diversas hipóteses revela-se dificultoso. Note-se, p. ex., que nos termos do art. 15 da EC nº 103, uma mulher necessitaria, em 2020, de 30 anos de contribuição e 57 anos de idade para aposentar-se. Ou seja, implementando o tempo que lhe seria exigido antes da alteração constitucional, deveria contar com uma idade menor, do que para o caso da aposentadoria especial.

Para fins elucidativos, tomemos três casos, com seguradas iniciando suas atividades em momentos diversos e apriorísticos.

Pela regra do art. 21, uma mulher que tenha começado a trabalhar com 18 anos, completaria 25 anos de contribuição quando contasse com 43 anos de idade, devendo aguardar 9 anos para aposentar-se (com 52 anos de idade e 34 anos de contribuição).

Outra, que iniciou seus trabalhos aos 25 anos, teria 50 anos quando completasse os 25 anos de contribuição que lhes são exigidos. Somente iria atingir os 86 pontos 5 anos depois, com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição.

Imagine-se, por fim, uma segurada que iniciou suas atividades aos 32 anos, depois de concluir a faculdade de química e um curso de especialização na mesma área. Depois de 25 anos de trabalho contaria com 57 anos, cabendo-lhe aguardar por 2 anos além do previsto, de sorte a perfazer os 86 pontos, momento em que teria 59 anos de idade e 27 anos de contribuição.

Os pontos, em suma, estabelecem relação inversa entre idade e tempo de contribuição, na tentativa de garantir alguma isonomia, bem como impossibilitar o recebimento de aposentadorias com idades precoces.

3.4Quadro Comparativo

Antes da EC 103/2019	APÓS A EC 103/2019
Art. 57 (Lei 8.213/91) § 5^o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.	Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal. [...] § 2^o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 , ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data.
Art. 40, da CF. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [...] § 4^o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis	Art. 40 , da CF . O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. [...] § 4^o -C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo

complementares, os casos de servidores: I – portadores de deficiência; II – que exerçam atividades de risco; III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.	idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
Art. 201, da CF. [...] § 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.	Art. 201, da CF. [...] § 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados: [...] II – cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
Sem correspondência	Art. 201, da CF . [...] § 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.

Caro leitor, confira vídeo exclusivo sobre o capítulo por meio do link abaixo:

<https://vimeo.com/381557743>

NOTAS DE RODAPÉ

1

Graduado em ciências jurídicas e sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo . Especialista em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestre e Doutor na subárea de direito previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Advogado militante atuando nos setores consultivo e contencioso na área do direito previdenciário.

2

Atualmente, este dispositivo tem sua reação dada pelo Decreto nº 8.123/13.

3

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário, 17. edição. Niterói: Impetus, 2012, p. 622.

4

Paira no STF julgamento de Recurso Extraordinário, em sede de repercussão geral, pendente de julgamento (REExt n^o 788092).

Indicando a inconstitucionalidade do dispositivo, o Ministério Público Federal exarou o seguinte entendimento:

“No caso, se, como alega o INSS, a norma tem caráter protetivo, esse seu traço não foi demonstrado nos autos. Vale recordar que a Constituição (art. 201, § 1^o) optou por assegurar ao trabalhador que exerce suas funções em circunstâncias prejudiciais à saúde prestações de ordem previdenciárias especiais. O constituinte não proibiu o trabalho prejudicial à saúde ou à integridade física. Tampouco estabeleceu um tempo máximo para seu exercício – tanto assim que a aposentadoria especial não é compulsória, mas voluntária. A interferência operada pelo § 8^o do art. 57 da Lei n^o 8.213/91 sobre o direito de trabalhar e ao benefício previdenciário não se afina, portanto, com os propósitos do constituinte. Mais do que isso, a própria sistemática de regulação da aposentadoria especial impede que se reconheça o alegado caráter protetivo da saúde na hipótese de perda de aposentadoria estatuída.”

5

Na mesma linha:

“II – conhecer do recurso de revista, por violação ao art. 57, § 8^o, da Lei n^o 8.213/91, e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer que o contrato de trabalho não foi extinto por iniciativa da reclamada, mas sim do autor, ao optar pela aposentadoria especial, e, por consequência, para excluir da condenação o pagamento da multa de 40% do FGTS, a indenização do seguro-desemprego e a multa do art. 477, § 8^o, da CLT.” (Tribunal Superior do Trabalho TST, RECURSO DE REVISTA: RR 113730720145150095).

6

Razões de 35 para 25 e 30 para 25, respectivamente.

7

“Art. 76. [...]”

§ 1^o Não se considera fictício o tempo definido em lei como tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria quando tenha havido, por parte do servidor, a prestação de serviço ou a correspondente contribuição.” (Orientação Normativa SPS/MPS n^o 2, de 31 de março de 2009).

8

Frações resultantes da relação entre 35 e 25 (homens) e 30 e 25 (mulheres).

9

Conforme dispõe o artigo 26, § 2º, da EC 103/19, a alíquota corresponderá a 60%, com acréscimo de 2% para cada ano que supere 20 anos de contribuição, para homens, para a aposentadoria comum. No caso da aposentadoria especial, a fração de 2% será incrementada para cada ano que superar 15 anos de contribuição. Para mulheres, o marco será sempre 15 anos (tanto na aposentadoria especial, quanto na comum).

10

São inúmeras as possibilidades considerando-se todas as regras transitórias e de transição. Exemplificativamente, nos termos do art. 19, quem completar 25 de tempo especial será agraciado com redução de 5 anos no critério da idade, se homem, e 62, se mulher.

11

Acerca da vedação contida na parte final do dispositivo, *vide* comentários do art. 201.

12

A mesma lei alterou § 4º do mesmo artigo para prever que o segurado deverá comprovar a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

13

Vide comentários do § 4º-C do art. 40.

14

Vide comentários do art. 19, acerca da breve definição da natureza jurídica dessa espécie de comando.

15

Decreto nº 21.076/32.

16

“Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal” (Código Civil de 1916).

17

Vide comentários do art. 10.

18

Vide comentários do art. 10.

19

65 anos de idade e 20 anos de contribuição.

20

25 anos de contribuição e 60 anos de idade.

21

62 anos de idade e 15 anos de contribuição.

22

Vide comentários dos artigos 10 e 19.

23

Vide comentários do artigo 19.

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

CAPÍTULO 4. SALÁRIO-FAMÍLIA E AUXÍLIO-RECLUSÃO

Capítulo 4. Salário-Família e Auxílio-Reclusão

(Autor)

Rafael Ricchetti Fernandes Vitoria

1

4.1 Salário-família

O salário-família trata-se de típico benefício previdenciário, criado com o objetivo de proteção da família e também para incentivar a natalidade, fornecendo recursos com vistas a contribuir na criação e educação dos filhos ou a eles equiparados ².

No Brasil, essa espécie de proteção previdenciária foi introduzida com a edição do Decreto-lei nº 3.200, de 19 de abril de 1941, que dispunha sobre a organização e proteção da família e assegurava ao chefe de família com um mínimo de oito filhos brasileiros, até dezoito anos de idade, ou incapazes de trabalhar, um abono familiar. Dá-se início, dessa forma, à ideia de proteção ao trabalhador que possui filhos ou equiparados, de forma a lhe fornecer meios de custeio, amenizando as dificuldades da vida familiar.

O Projeto de Lei nº 3.628/1961, por sua vez, proclamava, em sua exposição de motivos, que no estágio da evolução social brasileira “o trabalhador não fosse considerado uma unidade isolada, sem qualquer preocupação com o seu grupo familiar, desligado daqueles a que ele dá vida, que dele unicamente dependem e aos quais ele tem o dever moral e legal de sustentar e educar”. Sustentava-se, portanto, que não era lícito postergar por mais tempo o reconhecimento da imperiosa necessidade de amparo ao trabalhador com filhos, tratava-se, pois, de matéria estrita de Justiça Distributiva e Social ³.

Esse clamor desencadeou na edição Lei nº 4.266, de 03 de outubro de 1963, que instituiu o salário-família do trabalhador. O benefício, por seu turno, era devido pelas empresas vinculadas à Previdência Social, destinado a todo trabalhador regido pela CLT, qualquer que fosse o valor e a forma de sua remuneração e na proporção do respectivo número de filhos até 14 anos de idade, no percentual de 5% sobre o salário mínimo.

O Decreto nº 53.153, de 10 de dezembro de 1963 ⁴, foi posteriormente aprovado para regulamentar a Lei nº 4.266, de 3 de outubro de 1963, assegurando aos trabalhadores quotas pecuniárias destinadas a auxiliá-los no sustento e educação dos filhos.

À época, a Carta Magna de 1946, embora não referendava algo similar ao salário-família, no seu artigo 157, I, assegurava que a legislação do trabalho e a da Previdência Social teria obrigatoriamente que obedecer a certos preceitos, tais como garantir um salário mínimo capaz de satisfazer as necessidades normais do trabalhador e de sua família, assim como no artigo 164 assegurava-se a obrigatoriedade de Lei instituir amparo às famílias de prole numerosa.

Essa preocupação com o trabalhador e sua família, em especial a de sustentar e educar os menores de quatorze anos, estava em consonância com próprio texto da Constituição Federal ao

proibir o trabalho para os menores de quatorze anos.

Por sua vez, a Constituição Federal de 1967, no seu artigo 158, II, passou a prever expressamente, além da necessidade de um salário mínimo capaz de satisfazer as necessidades normais do trabalhador e de sua família, o salário-família aos dependentes do trabalhador.

A partir daí nota-se diversas alterações importantes na legislação em relação ao salário-família, com destaque para a Lei nº 5.559, de 11 de dezembro de 1968, que alterou a Lei nº 4.266, de 3 de outubro de 1963, para estender o direito ao benefício também aos filhos inválidos de qualquer idade, assim como indicando que os aposentados por invalidez ou por velhice, de igual forma aos trabalhadores da ativa, fariam jus ao benefício. Houve o alargamento da proteção social.

A Constituição Federal de 1988 manteve no texto a previsão do salário-família para os dependentes dos trabalhadores em seu artigo 7º, inciso XII. A redação original do artigo 201, inciso II, trazia a indicação de que os planos de previdência social atenderiam a ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda.

Com a edição da Lei nº 8.213/91, que instituiu o Plano de Benefícios da Previdência Social, a Lei nº 4.266, de 03 de outubro de 1963 foi tacitamente revogada. Assim, essa nova legislação, atendendo ao comando Constitucional, passou a reger o benefício, destinando-o mensalmente ao segurado empregado na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, assim como ao aposentado por invalidez ou por idade e aos aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos ou mais, se do sexo feminino, com exceção dos domésticos e dos trabalhadores avulsos que foram excluídos do rol de beneficiários do salário-família.

Contudo, foi com a edição da Emenda Constitucional nº 20/98 que o salário-família ganhou novo conceito e destinação. Isso porque, o artigo 7º, XII, assim como o artigo 201, IV, da Carta Magna, destinou-o ao dependente do trabalhador de baixa renda:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

*XII – salário-família pago em razão do **dependente do trabalhador de baixa renda** nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)*

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

*IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos **segurados de baixa renda** ; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)*

Assim, o conceito do salário-família foi limitado pela Emenda Constitucional nº 20/98, que passou a destiná-lo apenas aos dependentes do segurado de baixa renda e, não mais, como direito social dos trabalhadores em geral, urbanos e rurais, em razão dos seus dependentes.

O salário-família, a partir de então, ficou ainda mais seletivo, pois ainda que se trate de um benefício previdenciário pago ao segurado da Previdência Social, não se deve perder de vista que sua destinação é, sobretudo, propiciar um razoável equilíbrio econômico aos trabalhadores com filhos menores ou inválidos, descarregando-os dos elevados encargos.

Evidente que essa restrição, sobrepondo-se aos princípios da seletividade e a distributividade das prestações e aos valores e princípios atribuídos a toda família, é medida que retrocedeu a proteção social albergada em cláusulas imodificáveis. A esse respeito Wagner Balera e Ana Cláudia P. T. Andreucci⁵ expressam estranheza ao fato de que se “ *ignorou a regra de regência dos direitos dos trabalhadores, estampada no caput do art. 7º. É a melhoria da condição social dos obreiros que o sistema jurídico busca e não a degradação de direitos já antes outorgados*”.

Os direitos sociais são mutáveis apenas para o seu aperfeiçoamento e imutáveis ao seu retrocesso. Isto é, deve haver uma preservação do centro essencial dos direitos fundamentais sociais, consagrando os já existentes, permitindo, apenas, estruturar ou aprimorar os já presentes no nosso ordenamento. No caso da Seguridade Social, a própria Carta Magna assevera no artigo 195, § 4º, que a Lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e a expansão da Seguridade Social, trazendo, igualmente, a ideia de que as políticas sociais devem requintar o que já existe, visando melhores condições de vida aos segurados e a sua família.

Canotilho, ao comentar o princípio do não retrocesso social, assim dispôs:

“(…) A liberdade de conformação do legislador nas leis sociais nunca pode afirmar-se sem reservas, pois está sempre sujeita ao princípio da igualdade, princípio da proibição de discriminações sociais e de políticas antissociais. As eventuais modificações destas leis devem observar os princípios do Estado de direito vinculativos da atividade legislativa e o núcleo essencial dos direitos sociais. O princípio da proibição de retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas legislativas (‘lei da segurança social’, ‘lei do subsídio de desemprego’, ‘lei do serviço de saúde’) deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática, numa ‘anulação’, ‘revogação’ ou ‘aniquilação’ pura e simples desse núcleo essencial. Não se trata, pois, de proibir um retrocesso social captado em termos ideológicos ou formulados em termos gerais ou de garantir em abstracto um status quo social, mas de proteger direitos fundamentais sociais sobretudo no seu núcleo essencial. A liberdade de conformação do legislador e inerente auto-reversibilidade têm como limite o núcleo essencial já realizado, sobretudo quando o núcleo essencial se reconduz à garantia do mínimo de existência condigna inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana.” ⁶

A Lei nº 8.213/91 felizmente corrigiu tratamento discriminatório e não isonômico até então dispensado pelo legislador, passando a incluir, a partir da redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015, o **trabalhador doméstico e o avulso** como beneficiários do salário-família.

O salário-família novamente fez parte do conjunto de alterações no sistema da Previdência Social trazidas com a recente Emenda Constitucional nº 103, de 2019, que fixou critério para a percepção do benefício ao segurado que tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Até a edição da EC 103, de 2019, a Lei nº 8.213/91 estabelecia duas faixas salariais para a definição da cota devida a título de salário-família. O Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto nº 3.048/99, em seu art. 83, prevê que a partir de 1º de maio de 2004, o valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade ou inválido dependia da faixa etária do segurado, ou seja, na faixa “I” a cota era de R\$ 20,00 para o segurado com remuneração mensal não superior a R\$ 390,00; e na faixa “II” a cota era de R\$ 14,09 para o segurado com remuneração mensal superior a R\$ 390,00 e igual ou inferior a R\$ 586,19; sendo que os valores das cotas e das faixas salariais são reajustados de acordo com os reajustes dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Reajustado por meio de Portaria, a última publicada pelo Ministério da Economia – ME nº 9, de 15 de janeiro de 2019, até a edição da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, estabelecia que a cota do benefício de salário família para a faixa “I” seria de R\$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R\$ 907,77 (novecentos e sete reais e setenta e sete centavos); e para a faixa “II” de R\$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos) para o segurado com remuneração mensal superior a R\$ 907,77 (novecentos e sete reais e setenta e sete centavos) e igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Assim, a Emenda Constitucional nº 103/2019 inovou ao excluir as faixas salariais do segurado de baixa renda, atribuindo como patamar máximo para obtenção do benefício o valor de remuneração de R\$ 1.364,43 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos). O artigo 66 da Lei nº 8.213/1991, assim como o artigo 83, do Decreto nº 3.048/99, que em sintonia estabeleciam duas faixas salariais para o enquadramento do segurado de baixa renda e

fixação das respectivas cotas por faixa salarial, evidentemente, foram tacitamente revogados.⁷

A Emenda Constitucional nº 103/2019 estabeleceu o valor único em R\$ 46,54 devido apenas ao segurado que recebe até R\$ 1.364,43 se tiver filhos menores de quatorze anos e/ou inválidos independentemente da idade.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 corrigiu o tratamento desigual dentro da classificação do que se considera como segurado de baixa renda com filhos menores ou inválidos, equacionando valor único para as cotas independentemente da faixa salarial.

Seguindo a sistemática adotada para maioria dos benefícios previstos na reforma, tratou de atribuir competência ao legislador infraconstitucional para alterar requisitos de acesso ao referido benefício, flexibilizando a norma constitucional, o que não indica a melhor técnica. Ao contrário, poderá ser objeto de futuro questionamento de constitucionalidade caso o legislador infraconstitucional venha a reduzir direitos.

Nessa direção, oportuna a ponderação de Luís Roberto Barroso:

“entende-se que se uma lei, ao regulamentar um mandamento constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico da cidadania e não pode ser arbitrariamente suprimido. Nessa ordem de ideias, uma lei posterior não pode extinguir um direito ou garantia, especialmente os de cunho social, sob pena de promover um retrocesso, abolindo um direito fundado na Constituição.”⁸

Ademais, vale ainda mencionar que o salário-família independe de carência, isto é, número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. Assim, basta que o segurado se filie ao sistema ou restabeleça sua qualidade de segurado para fazer jus ao benefício. Em relação ao tema, o Tribunal Superior do Trabalho fixou em seu enunciado 254 o seguinte entendimento: *“O termo inicial do direito ao salário-família coincide com a prova da filiação. Se feita em juízo, corresponde à data de ajuizamento do pedido, salvo se comprovado que anteriormente o empregador se recusara a receber a respectiva certidão”*.

O salário-família será devido ao segurado empregado, e nesse contexto, felizmente, incluem-se os domésticos e o trabalhador avulso, o aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, se do feminino, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados e/ou filhos inválidos.

Equiparam-se aos filhos o enteado e o menor tutelado, contudo, é necessária declaração do segurado e comprovação da dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento da Previdência Social. Importa dizer que a condição de inválido do filho ou equiparado deve ser aferida por exame médico-pericial a cargo da previdência social.

A periodicidade do salário-família é mensal e o pagamento condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e, ainda, à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado. Na forma do Regulamento da Previdência Social, o pagamento do benefício é procedido da seguinte forma:

I – ao empregado: pela empresa, com o respectivo salário;

II – ao trabalhador avulso: pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, mediante convênio;

III – ao afastado por auxílio-doença: aos meses de afastamento o pagamento será realizado integralmente pela empresa, pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, sendo que no mês da cessação do benefício o pagamento será realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social;

IV – ao empregado e trabalhador avulso aposentados por invalidez ou em gozo de auxílio-doença: pelo Instituto Nacional do Seguro Social, juntamente com o benefício;

V – aos aposentados: pelo Instituto Nacional do Seguro Social, juntamente com a aposentadoria.

Na forma do regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999), é

dever da empresa conservar, durante dez anos, todos os comprovantes dos pagamentos relativos ao benefício ao trabalhador e as cópias das certidões correspondentes, permitindo, dessa forma, a fiscalização por parte do ente Previdenciário. Inclui no dever do empregador, ainda, comunicar qualquer fato que culmine no fim do direito ao benefício, sob as penas da lei.

Para o empregador, as cotas do salário-família pagas sob sua responsabilidade deverão ser deduzidas quando do recolhimento das contribuições sobre a folha de salário, sendo de sua responsabilidade exigir do beneficiário a declaração de família que indique seus dependentes. Eventualmente, na hipótese do valor pago pelo empregador a título do salário-família for maior que suas contribuições devidas a recolher, aplicando-se as compensações legais, o que sobrar, evidente, resultará em crédito a seu favor, podendo solicitar o seu reembolso.

O empregador, para se beneficiar da dedução do salário-família na contribuição, deve comunicar ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial, instituído pelo Decreto nº 8.373/2014, quais são os dependentes do trabalhador. Assim, o próprio sistema levará automaticamente o valor do salário-família que o trabalhador faz jus, resultando a dedução da contribuição em favor do empregador.

A cota do salário-família correspondente ao mês de afastamento do trabalho deverá ser paga, integralmente, pela empresa, pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra, conforme o caso, ficando a cargo do INSS o correspondente ao do mês de cessação do benefício.

A Lei não faz qualquer restrição à percepção conjunta do salário-família ao pai e à mãe, se ambos forem segurados empregados ou segurados avulsos, assim como os aposentados, de modo a ser devido o benefício em função do mesmo dependente menor ou inválido, ressalvadas as hipóteses de ter havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou, ainda, em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder. Nessas situações, o benefício passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido.

É causa de suspensão do benefício de salário-família a não apresentação, pelo segurado, do atestado de vacinação obrigatória e a da comprovação de frequência escolar do filho ou equiparado, conforme definidos pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social. Nessa hipótese, o benefício deverá ser reestabelecido na hipótese de o vício ser sanado.

O valor relativo ao período entre a suspensão do pagamento pela falta da comprovação de frequência escolar do filho ou equiparado e a sua reativação não será devido ao segurado, exceto se comprovada a frequência escolar regular no período.

Por sua vez, o segurado beneficiário do salário-família perderá o direito ao benefício nas hipóteses previstas em Lei, especialmente naquelas em que o benefício lhe foi deferido. Com efeito, com a morte do filho ou equiparado, o benefício será cessado no mês seguinte ao do óbito; ao completar (o filho ou equiparado) quatorze anos de idade, salvo o inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário; restabelecimento da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade; e, finalmente, pelo desemprego do segurado.

É dever do segurado empregado comunicar quaisquer circunstâncias que decorram na cessação do salário-família, como as descritas anteriormente, sendo que sua omissão ou qualquer situação de fraude autoriza a empresa, o Instituto Nacional do Seguro Social, o sindicato ou órgão gestor de mão de obra, conforme o caso, a descontar dos pagamentos de cotas devidas com relação a outros filhos ou, na falta delas, do próprio salário do empregado ou da renda mensal do seu benefício, cujo valor das cotas indevidamente recebidas sofrerá os legais reajustes fixados pelo Regulamento da Previdência Social, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

O benefício de salário-família, ainda que pago pelo empregador por ser mero intermediário, não será incorporado, para quaisquer efeitos, ao salário do segurado empregado, assim como a qualquer outro benefício previdenciário.

4.2Quadro Comparativo

Antes da EC 103/2019	Após a EC 103/2019
Lei 8.213/91 Art. 66. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido de qualquer idade é de: I – Cr\$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros), para o segurado com remuneração mensal não superior a Cr\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil cruzeiros); Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior. II – Cr\$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado com remuneração mensal superior a Cr\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil cruzeiros). Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior.⁹	EC 103 Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. § 1º Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo. § 2º Até que lei discipline o valor do salário-família, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu valor será de R\$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

4.3Auxílio-reclusão

O cenário de reformas no sistema da Previdência Social ao longo dos anos tem declinado para o retrocesso nos direitos sociais, especialmente nos benefícios que visam a garantia de subsistência mínima para a família e dependentes do segurado da Previdência Social. Não foi diferente com o auxílio-reclusão, que tem sido alvo de constantes alterações, sobretudo a partir da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, ao alterar o conceito-base do benefício, destinando-o, exclusivamente, aos dependentes do segurado classificado de baixa renda.

O benefício de auxílio-reclusão sofreu muitas alterações no ano de 2019, a partir da edição da Medida Provisória nº 871, de 2019, convertida na Lei nº 13.846, de 18 de junho 2019, que modificou e incluiu dispositivos na Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social vigente (8.213/91), para em novembro ser novamente alvo das alterações trazidas na Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que tratou de reformar substancialmente o sistema previdenciário, tanto no Regime Geral de Previdência Social como no Regime Próprio.

Mas, antes de estudarmos as recentes alterações, importante entendermos o histórico evolutivo desse benefício no Brasil.

A Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, que criou a Lei Orgânica de Previdência Social (“LOPS”), previa em seu artigo 43 que os beneficiários do segurado, detento ou recluso, com a condição de não receber qualquer espécie de remuneração da empresa a qual estivesse vinculado, respeitada a carência de no mínimo 12 (doze) contribuições mensais, fariam jus a uma prestação a título de auxílio-reclusão enquanto durasse a detenção ou reclusão do segurado, o que seria comprovado por meio de atestados trimestrais firmados por autoridade competente.

Antes disso, a legislação já previa espécie de proteção a riscos semelhantes ao acobertado do auxílio-reclusão para categorias específicas, como a do Decreto nº 22.872, de 29 de junho de 1933, que criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, que assegurava a família do

associado que estivesse cumprindo pena de prisão, desde que vivesse sob sua exclusiva dependência econômica, uma importância pecuniária, enquanto perdurasse a situação de encarcerado do associado.

No mesmo sentido, o Decreto nº 54, de 12 de setembro de 1934, que aprovou o regulamento do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, assegurava à família do associado uma importância pecuniária correspondente à metade da aposentadoria por invalidez a que teria direito o associado na ocasião de sua prisão.

O Direito Previdenciário sempre se preocupou com a proteção social dos dependentes do segurado ao prever alguma espécie de amparo a esse grupo no caso de o provedor vir a faltar, garantindo um mínimo de subsistência àqueles que mais necessitam.

No caso do auxílio-reclusão, o que se está a tutelar é a subsistência da família do segurado que teve a pena restritiva de sua liberdade imposta, impedindo-o de manter o sustento de sua família.

Segundo esclarece Wladimir Novaes Martinez, o auxílio-reclusão não tem a finalidade de “tutelar ou indenizar a prisão do trabalhador, ou não poder trabalhar por estar detido, mas substituir os seus meios de subsistência e os de sua família” ¹⁰.

A Constituição Federal de 1988 passou a garantir o auxílio-reclusão como direito acobertado no âmbito previdenciário, conforme a redação original do artigo 201, I, prevendo a cobertura do evento “reclusão”.

A Lei nº 8.213, de 1991, manteve a proteção prevista na LOPS aos dependentes do recluso e, atendendo à Carta Magna de 1988, estabeleceu para o dependente do recluso as mesmas condições previstas para os dependentes da pensão por morte, nas situações em que o segurado não receba remuneração da empresa e nem esteja em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço, independentemente de carência.

Evidente, pois nas hipóteses em que o segurado perceba auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, o cumprimento da pena privativa de liberdade não fará cessar esses benefícios; exceto em casos de fraude na concessão.

Assim como o salário-família, o acesso ao auxílio-reclusão sofreu severa restrição, pois desde a LOPS assegurava-se o benefício aos dependentes do segurado recluso ou detento independentemente da sua situação econômica, bastando ser segurado e cumprir a carência exigida em Lei. Com efeito, a Emenda Constitucional nº 20 de 1998, que modificou a redação do inciso IV do artigo 201, tratou de destiná-lo exclusivamente aos dependentes dos segurados de baixa renda.

O objetivo da EC nº 20/98, evidentemente, foi o de restringir o acesso ao auxílio-reclusão, adotando o critério da seletividade (art. 194, III, da CF) e distributividade, identificando aqueles que efetivamente necessitavam e necessitam do aludido benefício.

Essa afirmativa fica muito evidente na leitura da passagem da exposição de motivos que ensejou a aprovação daquela EC nº 20, de 1998, com destaque do critério de seletividade:

“o pagamento de salário-família bem como do auxílio reclusão, benefícios tipicamente assistenciais, dirigidos hoje indiscriminadamente a todos os segurados, passará a obedecer a critérios de seletividade baseados na efetiva necessidade” ¹¹.

A norma em questão concluiu que somente os dependentes do segurado de baixa renda que vier a cumprir pena privativa de liberdade é que fariam jus ao auxílio-reclusão.

Contudo, é necessário ressaltar que a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro de baixa renda e para a concessão do aludido benefício, sendo irrelevante a renda de seus dependentes ¹².

O critério de baixa renda ficou a cargo da norma transitória fixada pela própria EC nº 20/98, em seu artigo 13, ao estabelecer que até que lei discipline o acesso ao auxílio-reclusão, este seria concedido apenas àqueles com renda bruta mensal, à época, igual ou inferior a R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), patamar esse que seria corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.

Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, em seu artigo 116, veio a regulamentar o preceito de baixa renda, mas o fez reproduzindo o limite já referido.

Recentemente, a Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social sofreu substanciais alterações com a vigência da Medida Provisória nº 871, de 2019, convertida na Lei nº 13.846, de 2019, que não deixou de lado o auxílio-reclusão. Entre as principais mudanças, destaque para os critérios de enquadramento do segurado como de baixa renda, especificando que a análise levará em consideração o mês de competência de recolhimento à prisão e a aferição da renda mensal bruta para o enquadramento do patamar máximo levará em consideração a média dos salários de contribuição apurados nos 12 (doze) meses anteriores ao recolhimento à prisão.

Além disso, a Lei nº 13.846/2019 estabeleceu carência de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais e definiu que o auxílio-reclusão somente será devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado. Antes dessa alteração, a Lei nº 8.213/91 assegurava o benefício aos dependentes independentemente de carência.

Importante anotar que, ao restringir o benefício de auxílio-reclusão somente aos dependentes do segurado em regime fechado, caso esse estiver recebendo o auxílio-doença, o benefício por incapacidade será suspenso, conforme o artigo 59, § 3º, da Lei nº 8.213/91 (incluído pela Lei nº 13.846, de 2019), permitindo ao dependente elegível requerer o benefício de auxílio-reclusão.

Essas substanciais alterações restringindo o acesso ao auxílio-reclusão advindas da Medida Provisória nº 871, de 2019, a qual foi convertida na Lei nº 13.846, de 2019, mal foram digeridas e o benefício voltou a ser objeto de significativas mudanças. Isso porque, a recém-aprovada Emenda à Constituição nº 103, de 2019, que modifica o sistema de Previdência Social, de igual forma ao benefício de salário-família, estabeleceu regra transitória no sentido de impor que até que lei discipline o acesso ao auxílio-reclusão, este será concedido apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, determinando, ainda, que o benefício não será maior que 1 (um) salário mínimo:

Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 1º Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo.

A EC nº 103, de 2019, sugere de forma transitória, ou seja, até que Lei superveniente venha a disciplinar o acesso ao auxílio-reclusão, que o benefício será devido aos dependentes do segurado preso que tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), cujo valor do benefício não poderá ser superior a 1 (um) salário mínimo.

Vale anotar que no ano de 2019, a Portaria nº 9, de 15 de janeiro de 2019, do Ministério da Economia, estabeleceu que o auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado cujo salário de contribuição seja igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas. Assim, a EC nº 103, de 2019, fixou o mesmo patamar máximo do que se considera como

segurado de baixa renda, estando alinhado com o que dispôs o Constituinte derivado da EC nº 20/98.

Por outro lado, a EC nº 103, de 2019, no que se refere ao valor mensal do benefício, trouxe substancial mudança ao determinar que o seu valor não poderá ser superior à 1 (um) salário mínimo.

A redação foi de extrema infelicidade, evidente, pois não poderia o benefício ser menor que um salário mínimo. O próprio artigo 29, § 2º, da Lei nº 8.213/91, assegura que o valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Ademais, o artigo 201, § 2º, da Constituição Federal, prevê a garantia do salário mínimo aos benefícios da Previdência.

A redação do artigo 27 da EC nº 109/2019, leva a crer que o valor do auxílio-reclusão será sempre o mesmo: limitado ao mínimo legal.

Antes da referida norma constitucional, o valor da renda mensal do auxílio-reclusão era igual à 100% do salário de benefício, o que possibilitava vir a ser superior ao limite fixado de baixa renda. Veja, o benefício não é devido aos dependentes do segurado que cumpra pena em regime fechado que no mês de competência de recolhimento à prisão tenha renda superior ao limite já referido. Contudo, caso o seu salário de benefício superasse esse patamar, o valor da renda mensal não ficaria vinculado a esse limite.

A regra transitória do 27, § 1º, da EC nº 103, de 2019, que estabelece que o auxílio-reclusão não poderá exceder o valor de 1 (um) salário mínimo, revoga, a nosso ver, o artigo 75 da Lei nº 8.213/91, que assegurava 100% do salário de benefício, pela incompatibilidade com a nova norma constitucional.

O auxílio-reclusão, por ser um benefício de natureza previdenciária e de caráter substitutivo, ao sofrer limitação de salário mínimo, reduz a proteção dos dependentes do segurado, comprometendo-os nas condições mínimas de subsistência por não trazer equidade com a renda do segurado recluso antes da sua pena privativa de liberdade, especialmente naquelas hipóteses em que o salário de benefício era superior a esse limite. Evidente, pois, que essa significativa mudança não se apoia ao que se espera de um Estado Democrático de Direito que tem como fundamento, entre outros, a dignidade da pessoa humana.

Ademais, a Emenda 103 ainda estabelece no seu art. 27, § 1.º, que o valor do auxílio-reclusão será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte. A pensão por morte sofreu substancial alteração no cálculo, que também se refletirá no valor desse benefício em estudo.

De acordo com o art. 23 da Emenda nº 103/19, a pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), exceto na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, quando o valor será de 100% (cem por cento).

Vale explicitar que, assim como na pensão por morte, os destinatários do benefício são os dependentes do segurado, compreendidos na primeira classe o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Na segunda classe, os pais, e, por fim, na terceira classe, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

A dependência econômica das pessoas indicadas na primeira classe é presumida e a das demais deve ser comprovada, não podendo uma classe acumular com a outra, isto é, a existência de dependente de qualquer das classes superiores exclui do direito às prestações as das classes seguintes.

A Lei das Leis assegura que a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. O Constituinte derivado deve se ater ao princípio da proteção social, especialmente em situações em que o risco de perda ou diminuição da condição de subsistência é iminente, o que, a nosso ver, não foi respeitado na EC nº 103, de 2019.

Referindo-se aos direitos Sociais, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazarri, esclarecem que uma das características do Estado contemporâneo é a “inclusão, no rol de direitos fundamentais, dos chamados Direitos Sociais, de proteção quanto às vicissitudes causadoras de uma perda, ou uma diminuição, da condição de subsistência, a partir da concepção de um Estado intervencionista, capaz de não só regular, mas também impor determinadas obrigações, com a finalidade de amparar as pessoas, tendo por objetivo garantir a todos uma vida com dignidade” ¹³ .

Essa limitação a 1 (um) salário mínimo para fins de percepção do auxílio-reclusão, ainda que o segurado recluso contribua para o teto da chamada baixa renda (R\$ 1.364,43), é medida que retrocede os direitos sociais e coloca em vulnerabilidade os dependentes, evidente, pois, por se tratar de uma renda substitutiva da renda que o segurado tinha antes de ser preso (regime fechado), não deveria haver tal limitação, por vivermos em um Estado Democrático de Direito e a previdência social deve ter como garantia a dignidade da pessoa humana.

O valor do auxílio-reclusão, assim como o da pensão por morte, havendo mais de um beneficiário (art. 16 da Lei nº 8.213/91), será rateado entre todos em parte iguais, de modo que as cotas do rateio poderão ser inferiores ao salário mínimo.

Importante lembrar que a EC nº 103, de 2019, mantém as regras de tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente previstas na Lei nº 8.213/91, embora ressalve que poderão ser alteradas na forma da lei. Assim, as causas de cessação do auxílio-reclusão que obedecem às regras daquele benefício permanecem as mesmas:

I – Na hipótese de extinção da última cota individual. As cotas ou a cota, cessam ou cessa, quando ocorre a perda da qualidade de dependente:

– para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão:

a) ao completar vinte e um anos de idade;

b) pela cessação da invalidez a ser aferida por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (§ 5º do art. 23 da EC nº 103, de 2019);

c) para o que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave em razão do afastamento da deficiência;

d) pela morte;

– para cônjuge ou companheiro:

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, devendo serem respeitados os períodos mínimos seguintes;

b) em 4 (quatro) meses, se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes da concessão do benefício;

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data da reclusão do segurado, com pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

II – Pelo óbito do segurado;

III – Na data da soltura ou na mudança do regime fechado para o semiaberto ou aberto.

Em caso de óbito do segurado instituidor, o benefício de auxílio-reclusão será convertido automaticamente em pensão por morte.

O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes.

Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão.

4.4Quadro comparativo

AUXÍLIO-RECLUSÃO	
ANTES DA EC 103/2019	DEPOIS DA EC 103/2019
	EC 103, de 2019 Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral

Lei nº 8.213/91

Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

de
Previdência
Social.

§ 1º Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo.

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito,

	acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).
--	---

NOTAS DE RODAPÉ

1

Pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Pós-graduando em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Advogado atuante na área previdenciária e trabalhista.

2

Horvath Junior, Miguel. Direito Previdenciário. 10.^a ed. São Paulo. Quartier Latin, 2014, p. 363.

3

Brasília, DF, em 09 de novembro de 1961, nº GM/PM-17. Exposição de Motivos, Ministério Público junto à Justiça do Trabalho. Página 1.

4

O Decreto nº 53.153/1963 foi expressamente revogado pelo Decreto nº 10.011, de 2019.

5

BALERA, Wagner. ANDREUCCI, Ana Cláudia Pompeu Torezan . *Salário-família no direito previdenciário brasileiro* , Editora LTr. Junho, 2017. Página 104.

6

CONOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição* . 7º Edição, Editora Almedina, 1999. Pág. 339-340.

7

A EC 103/19 revogou tacitamente as faixas salariais e os valores diferenciados antes pagos, de acordo com a remuneração do segurado de baixa renda, passando a fixar que o trabalhador de baixa renda é aquele que ganha até R\$ 1.364,43 e em R\$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) o valor do salário família. Cabe esclarecer que a regra transitória, prevista no art. 27 da EC 103/19, estabelece

reajuste da renda máxima para o trabalhador de baixa renda, nos mesmos critérios estabelecidos para os reajustes dos demais benefícios, o que corresponde à variação do INPC acumulado entre janeiro e dezembro de 2019. Considerando que o salário família é benefício, deverá ser reajustado anualmente, caso contrário estaríamos admitindo que o novo texto constitucional, ao fixar o valor do salário família em R\$ 46,54, até que o mesmo venha a ser fixado por lei infra constitucional, estaria na verdade congelando o valor do próprio benefício, cujos valores trazidos pela EC são os mesmos fixados pelo Ministério da Economia, por meio da Portaria 9, em 15.01.2019.

8

BARROSO, Luís Roberto. *O Direito Constitucional e a Efetividade das Normas*. 5ª edição. Editora Renovar, 2001, Rio de Janeiro, páginas 158 e 159.

9

Nota da coordenação: os valores fixados no texto legal são atualizados anualmente por portarias e decretos.

10

MARTINEZ, Wladimir Novaes. *A seguridade social na constituição federal*. 2ª Edição. São Paulo, Editora LTr, ano 1992, pag. 200.

11

Diário do Congresso Nacional de 28, de março de 1995. Mensagem 306, de 1995, do Poder Executivo, página 4507.

12

O Supremo Tribunal Federal analisou a norma do art. 201, IV, da Constituição Federal, e limitou o alcance dos contemplados pelo auxílio-reclusão, assentando que a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício, e não a de seus dependentes (RE nº 587.365/SC, Tema 89).

13

DE CASTRO, Carlos Alberto PEREIRA. LAZZARI, João Batista. *Direito Previdenciário*. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2016. Página 41.

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

CAPÍTULO 5. A REFORMA DA PREVIDÊNCIA – ALTERAÇÕES NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E NA PENSÃO POR MORTE, TANTO NO RGPS QUANTO NO RPPS – EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19

Capítulo 5. A Reforma da Previdência – Alterações na Aposentadoria por Invalidez e na Pensão por morte, tanto no RGPS Quanto no RPPS – Emenda Constitucional 103/19

(Autor)

Dávio Antonio Prado Zarzana Júnior

1

5.1 Introdução

Entre os pontos mais importantes abrangidos pela Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103/2019), estão as alterações para a aposentadoria por invalidez e para a pensão por morte.

É necessário frisar que a temática ora em debate, sobre as alterações nos dois benefícios, não se limitará simplesmente à afirmação do quanto foi trazido pela Reforma, mas também mostrará o anterior estado legislativo tanto da aposentadoria por invalidez quanto da pensão por morte, em face das recentes modificações ocorridas em 2019.

Recordando, primeiramente, a doutrina clássica:

“É preciso ter em mente que o fundamento da tutela por invalidez, velhice e sobreviventes reside no interesse público, pelo qual estão garantidos a cada cidadão os meios necessários que permitem o efetivo gozo dos direitos civis e políticos, todas as vezes que ocorrer uma situação de necessidade em razão da idade, do estado de invalidez ou da morte do trabalhador”².

Nesse passo, a Emenda Constitucional 103/19 apresenta modificações nos dois benefícios anteriormente referidos, e ao intérprete da novel Emenda cabe analisar se ela se mantém fiel aos princípios constitucionais ora vigentes, sobretudo o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), e igualmente atenta ao interesse público que clama pela preservação de meios mínimos de subsistência aos segurados.

Por outro lado, a Emenda traz consequências eminentemente práticas, e sobre elas nos debruçaremos a seguir.

5.2 Da aposentadoria por invalidez no regime geral de Previdência Social

Na legislação previdenciária que possui fundamento nos artigos 42 e seguintes da Lei n. 8.213/91, e também no inciso I do artigo 201 da Constituição Federal de 1988, é previsto que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência de 12 (doze) contribuições mensais (de forma geral)³, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Um grande perigo rondou os beneficiários desse tipo de aposentadoria com as chamadas “operações pente-fino”, sobretudo com a edição da Medida Provisória n. 871/2019, convertida posteriormente na Lei n. 13.846, de 18 de junho de 2019, que instituiu dois Programas e dois Bônus: o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios e o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade.

O objetivo da referida medida foi identificar supostas irregularidades na concessão de benefícios, sobretudo nas aposentadorias por invalidez. É importante ressaltar que a lei atribuiu bônus salarial aos profissionais dos INSS que tratem dessas análises extraordinárias ou das revisões administrativas em andamento. Trata-se de bônus com valores pequenos por processo analisado, mas se cada analista ou técnico previdenciário autárquico realizasse um número significativo de revisões, inclusive com cancelamento de benefícios, o ganho financeiro ao respectivo analista tornar-se-ia atrativo.

Por esse caminho, as conclusões sobre o cancelamento ou a manutenção da aposentadoria por invalidez podem passar não apenas pelo critério exclusivamente técnico, mas também pelo atendimento ao desejo governamental de diminuição do tão proclamado *déficit* da Previdência^{4 - 5}, pois o corte de benefícios traria não apenas bônus aos profissionais do INSS, mas também “auxiliaria os cofres públicos”.

Essa ressalva é importante, independentemente da própria Emenda 103/19, pois o segurado precisa ficar atento, caso sua aposentadoria por invalidez seja injustamente cancelada, o que pode ser contestado pela devida via judicial. Recorde-se que o profissional do INSS é pessoalmente responsável pelos seus atos em caso de erro grosseiro ou dolo, como prevê o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, incluído pela Lei n. 13.655/2018.

Retornando às particularidades da aposentadoria por invalidez conforme a legislação não atingida diretamente pela Emenda 103/19, a concessão do referido benefício depende da verificação da condição da incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo do INSS, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Conforme o § 2º do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa lesão ou doença.

Havendo prévio recebimento do auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez é concedida a partir do dia imediato da cessação do primeiro benefício, sendo que, no caso do segurado empregado, durante os primeiros quinze (15) dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, cabe à empresa pagar ao segurado empregado o salário.

Antes da Emenda 103/19, a aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistia numa renda mensal de 100% (cem por cento) do salário de benefício (média salarial), calculada com base nos 80% melhores salários de contribuição desde julho de 1994. É aqui que entra uma das principais alterações promovidas pela Emenda nesse benefício, como se verá a seguir.

O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessita da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) (artigo 45 da Lei n. 8.213/91, não revogado pela EC 103/19).

Evidentemente que o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade, terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.

Outrossim, o artigo 47 da Lei n. 8.213/91 trata de procedimentos em caso de recuperação da

capacidade do trabalho do aposentado por invalidez, que não serão aqui pormenorizados.

Com o advento da Emenda Constitucional 103/19 , o nome da aposentadoria por invalidez passa a ser “aposentadoria por incapacidade permanente”.

Será garantida a aposentadoria por incapacidade permanente para os obreiros que forem considerados incapazes para o trabalho e insusceptíveis de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência, e aqui o sentido é o mesmo do regramento anterior. Quando a incapacidade for decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, o valor da aposentadoria será integral.

Portanto, a grande alteração está na forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente.

Tal cálculo terá como base a média aritmética simples de todos os salários de contribuição e das remunerações, utilizadas como base para as contribuições ao RGPS, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a competência inicial de contribuição, se posterior àquela data.

A consideração de 100% dos salários de contribuição, na prática, acaba reduzindo o valor da aposentadoria, se comparado com as regras anteriores à Emenda.

Em seguida, serão considerados 60% dessa média salarial, mais 2% a cada ano que exceder 20 anos de contribuição (para os homens, sendo que as mulheres precisarão de 15 anos de contribuição), ou seja, o segurado inválido (homem) precisará contribuir por 40 anos para ter direito a totalidade da média, o que ele atingia na legislação passada com doze contribuições. Nas hipóteses de acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, o valor da aposentadoria permanecerá em 100% da média salarial.

Portanto, para o segurado que se tornar inválido a partir da Emenda 103/19, o valor da aposentadoria será bem inferior ao que teria direito o segurado inválido ainda na vigência da legislação anterior. Como já fora dito, não há mais o descarte de vinte por cento das piores contribuições e, para aquele que tiver até 20 anos de tempo de contribuição, o valor da aposentadoria por invalidez será de 60% da média.

5.3 Da pensão por morte no Regime Geral de Previdência Social

Conforme a previsão dos artigos 74 e seguintes da Lei n. 8.213/91, com as alterações trazidas pelas Leis n. 13.135/15 e n. 13.846/19, e no art. 105 e seguintes do Regulamento da Previdência Social – Decreto n.º 3.048/99, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias, para os filhos menores de 16(dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; ou da data do requerimento, quando requerida após o prazo anteriormente mencionado; e, por fim, da data da decisão judicial, no caso de morte presumida.

O artigo 16 da mesma lei define quem são os dependentes do segurado:

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II – os pais;

III – o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.

O § 4º do mesmo artigo ainda destaca que a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I acima é presumida, e a das demais deve ser comprovada.

Apenas à guisa de ilustração, é necessário ressaltar que, com relação aos dependentes

previdenciários, foram acrescentados pela Lei n. 13.846, de 2019, os seguintes parágrafos ao mencionado artigo 16:

“§ 5º As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.

§ 6º Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2º do art. 77 desta Lei ⁶, a par da exigência do § 5º deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado.

§ 7º Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis.”

Seguindo as inovações legislativas recentes, perderá o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis.

Igualmente, perderá o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, na hipótese de ser ajuizada ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.

Para o cálculo do valor mensal da pensão por morte, antes da EC 103/19, este era de 100% (cem por cento) do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento. O cálculo contemplava a média salarial com os 80% (oitenta por cento) maiores salários de contribuição desde julho de 1994 até a morte do segurado. É o valor que o dependente recebia.

Além dessas premissas, antes da Emenda 103/19, o valor da pensão era dividido entre os dependentes. Se o filho completa 21 anos, o valor que ele recebia era revertido para a mãe, num exemplo. Em outro exemplo, o viúvo que recebia aposentadoria do INSS podia acumular seu benefício com a pensão por morte. Se a pensão deixada por sua esposa fosse de R\$ 5.000,00 e a aposentadoria é de R\$ 4.500,00, o viúvo receberia R\$ 9.500,00 pelos dois benefícios.

Note-se que a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

Há duas hipóteses legais envolvendo o cônjuge ausente e o cônjuge divorciado ou separado judicialmente.

Assim, o cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica.

Por outro lado, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 da Lei n. 8.213/91.

Outra novidade trazida pela Lei n. 13.846/19 é a hipótese de o segurado falecido estar, na data

de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, quando, então, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício.

A legislação também prevê que a pensão cessa pela morte do pensionista, ou para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Também cessa a pensão para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez, e para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência.

Prosseguindo, pontue-se que, perante o RGPS, a pensão equivaleu, até a Emenda, a 100% do benefício limitado ao teto que, em 2019, era, ilustrativamente, de R\$ 5.839,45.

A legislação, antes da Emenda, permitia o acúmulo entre pensão e aposentadoria. Como veremos adiante, esse acúmulo ainda é permitido, mas agora com restrições.

Por fim, com as alterações trazidas pela Lei n. 13.135/15 (no inciso V do § 2º do art. 77 da Lei n. 8.213/91), o direito à percepção da cota individual cessará para o cônjuge ou companheiro:

“a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”;

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

- 1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
- 2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;
- 3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
- 4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
- 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;
- 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade”.

Embora não seja do escopo deste trabalho a pormenorização dos detalhes trazidos à pensão por morte em 2015 e 2019, fato é que tudo aquilo que não foi alterado pela Emenda Constitucional 103/19 permanece em vigor.

Com a Emenda Constitucional 103/19 , o valor da pensão por morte passa a ser de 50% do valor da aposentadoria “recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito”, mais 10% para cada dependente, limitado a 100%. Se o dependente for inválido ou tiver grave deficiência intelectual ou mental, a pensão será de 100% do valor da aposentadoria.

Curiosamente, a Emenda traz um retrocesso legislativo.

Ocorre que na Consolidação da Legislação Previdenciária (CLPS – Decreto 77.077/76 e Decreto 89.312/1984), a alíquota era de 50% + 10% para cada dependente. Em seguida, com a Lei n. 8.213/91, a alíquota passou a ser de 80% somada a 10% para cada dependente. Chegamos, inclusive, a uma alíquota de 100% por meio da Lei n. 9.032/95. Entretanto, com a Emenda 103/19, voltamos ao mesmo tipo de proteção havido entre 1976 e 1991.

Como se viu, o cálculo da aposentadoria que serve de base para a pensão por morte passa a ser de 60% da média salarial (calculada com todas as contribuições desde julho de 1994, com acréscimo de dois pontos percentuais a cada ano de contribuição que exceder 15 anos de contribuição (mulheres) ⁷ ou 20 anos de contribuição (homens), até o limite de 100%. A partir daí, o INSS aplicará a regra da cota de 50% desse valor, mais 10% para cada dependente. Uma viúva ou viúvo, por exemplo, receberá 60%.

Em caso de morte por acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho, as cotas serão aplicadas sobre 100% da média salarial.

A perda da pensão por um dos dependentes não mais reverterá em favor dos demais.

Como dito no tópico anterior, houve uma limitação nas possibilidades de acúmulo entre aposentadoria e pensão. Nessas hipóteses, tanto para o RGPS quanto para o RPPS, o § 2º do artigo 24 da Emenda Constitucional 103/19 previu que é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:

I – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;

II – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;

III – 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e

IV – 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos”.

A redução percentual no valor da pensão por morte apresentada pela Emenda representa drástica perda alimentar para futuros beneficiários, que provavelmente não conseguirão sobreviver condignamente com os futuros valores a serem concedidos pelo referido benefício.

Faz-se ainda necessário pontuar uma alteração havida na pensão por morte trazida com a Emenda Constitucional, no tocante às figuras do tutelado e do enteado.

Assim, o § 6º do artigo 23 da Emenda Constitucional 103/19 prevê que são equiparados a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.

A expressão “exclusivamente” foi propositalmente acrescentada aqui, uma vez que, embora o enteado e o menor tutelado já constassem da legislação anterior no rol de dependentes, a intenção da Emenda é fazer com que não haja outros tipos de equiparação, como a do menor sob guarda, equiparações que eram conseguidas por via jurisprudencial.

5.4 Da aposentadoria por invalidez no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS

No RPPS, conforme a previsão anterior do artigo 40, § 1º, inciso I, da Carta Magna de 1988, havia direito à aposentadoria por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com exceção de invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipótese em que os proventos serão integrais.

A aposentadoria por invalidez do servidor, como se extrai do próprio texto constitucional, nem sempre era integral. Ocorre que os servidores aposentados nessa modalidade somente recebem a integralidade de seus benefícios quando sua invalidez era causada por doença ocupacional (de origem laborativa, portanto), ou no caso de doença grave, contagiosa ou incurável.

Dessarte, a aposentadoria por doença grave difere das demais aposentadorias por invalidez, uma vez que implica na existência de doenças legalmente previstas como graves, por assim dizer.

Tais doenças graves são mencionadas pela legislação do outro Regime, o RGPS, e consistem nas seguintes: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada (art. 151 da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.135/15, e Instrução Normativa INSS 77/2015, Anexo XLV).

Para o cálculo dos proventos da aposentadoria por invalidez permanente do RPPS, para aqueles que ingressaram até 31.12.2003, a aposentadoria era calculada com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e para os que ingressaram no serviço público a partir de 01.01.2004, o valor do benefício era a média aritmética simples das 80% maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições efetuadas a partir de julho de 1994, ou da data em que ingressou o servidor, limitada ao teto da remuneração deste, no cargo efetivo.

A principal mudança no RPPS para a aposentadoria por invalidez é a retirada das doenças graves como hipóteses viabilizadoras da aposentadoria integral do servidor, como será comentado adiante.

De fato, o artigo 10 da Emenda 103/19, mencionando o servidor público federal ⁸, dispõe o seguinte:

“Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores públicos federais serão aposentados:

[...]

II – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiverem investidos, quando insuscetíveis de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria;” [...].

Em seguida, o artigo 26 da Emenda, em seu § 3º, prevê:

“Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

[...]

§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º:

[...]

II – no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.”

Primeiramente, é preciso observar que o sentido da Emenda 103/19 é trazer, de forma aproximada, a mesma regra do RGPS para o RPPS, com vistas a uma futura unificação mais forte dos Regimes Previdenciários do país.

Desse modo, também no RPPS a aposentadoria por invalidez se chamará “por incapacidade permanente” para o trabalho, no cargo em que estiver investido o servidor, quando insuscetível de readaptação.

A forma de cálculo será a mesma do RGPS: 60% da média de todas as contribuições (média de 100% dos salários de 1994 para frente), mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos de

contribuição (para os homens, sendo que para as mulheres os 2% são contados a partir de 15 anos de contribuição), com exceção das hipóteses de invalidez decorrente de acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho.

Com relação à retirada das hipóteses de doenças graves como autorizadoras da aposentadoria por incapacidade permanente do servidor, tal texto da Emenda causou muitas preocupações nos debates pela Reforma da Previdência. Pois a Emenda manteve apenas a aposentadoria integral por incapacidade permanente se oriunda de doenças ocupacionais ou originadas de acidentes de trabalho.

Não é demais repetir: de forma prática e concreta, se o servidor vier a se tornar gravemente enfermo, conforme a lista de doenças exposta anteriormente, não mais receberá seus proventos integralmente.

É possível concluir que a Emenda não está tratando de forma isonômica os servidores públicos, restando violado o respectivo princípio constitucional da igualdade (art. 5º, caput, CF/88), uma vez que a aposentadoria por invalidez não é um troféu ao segurado que a recebe, mas sim um benefício ligado a uma fatalidade, a uma verdadeira desgraça de ordem clínica muitas vezes, ainda que não tenha origem laborativa.

Aqui também resta ferido o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto pela nossa Constituição (inciso III do artigo 1º da CF/88). Razões de cunho econômico, com vistas à redução do *déficit*, não podem se sobrepor à possibilidade de sobrevivência digna daqueles que mais necessitam da aposentadoria em seu valor integral.

Portanto, repita-se, a Emenda 103/19 apenas garante que a base de cálculo dos proventos seja 100% da média do RGPS para os casos em que a incapacidade resultar de condições adversas relacionadas ao trabalho, deixando de fora doenças graves que o servidor contrai. Desse modo, esse segurado terá que arcar com o problema de saúde que o incapacitou, no caso de doença grave não laboral, recebendo apenas proventos proporcionais.

5.5 Da pensão por morte no Regime Próprio de Previdência Social

De modo objetivo, a pensão por morte aos dependentes do servidor público, com base no § 7º do art. 40 da Constituição Federal, era equivalente ao valor da totalidade dos *proventos* do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento (70%) da parcela excedente a esse limite, caso aposentado à data do óbito; ou ao valor da *totalidade da remuneração* do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o mesmo limite máximo acima mencionado, com a mesma forma de acréscimo de 70%.

As alterações da pensão por morte no RPPS seguem as inovações trazidas pela Emenda 103/19 no RGPS, de modo geral.

Para os servidores públicos em geral, os beneficiários da pensão por morte, a exemplo do RGPS, serão: I) o cônjuge, casado, separado ou divorciado com pensão alimentícia, ou companheiro(a) em união estável; II) filho(a) ou irmão(ã), economicamente dependente, e que atenda um dos seguintes requisitos: menor de 21 anos, inválido, com deficiência grave, intelectual ou mental; III) os pais; IV) o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, enquanto perdurar a deficiência.

Até a elaboração de uma Lei Complementar sobre o presente tema para os servidores públicos, o percentual da pensão por morte equivalerá a uma cota de 50% acrescida de cotas de 10% por dependente, observando-se: a) óbito do aposentado (onde o valor da pensão será a totalidade dos proventos do servidor falecido); b) óbito do servidor ativo (onde será o valor equivalente à aposentadoria por invalidez que estaria recebendo). No caso de acidente do servidor, conforme o artigo 26, § 3º, inciso II, da Emenda 103/19, o benefício será de 100% da média salarial.

A futura Lei Complementar também disporá sobre as regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários.

Também no RPPS será aplicado o escalonamento percentual mostrado ao final do item 5.3, quanto à acumulação de benefícios.

5.6Quadro comparativo

ANTES DA EC 103/19	APÓS A EC 103/19
	Aposentadoria por incapacidade permanente no RGPS: Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. § 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal. § 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos: [...] III – de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo [...]. [...] § 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º: [...].

Aposentadoria por invalidez no RGPS:

Lei 8.213/91 – art. 29, inciso II:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

[...]

II – para os benefícios de que tratam as alíneas *a*, *d*, *e* e *h* do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

Lei n. 8.213/91 – Art. 44:

Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

ANTES DA EC 103/19

Aposentadoria por invalidez no RPPS:

Art. 40, § 3º, da Constituição:

EC 20/98 –

Art. 40, § 3º. Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

EC 41/03 – Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito

II – no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.

APÓS A EC 103/19

Aposentadoria por incapacidade permanente no RPPS:

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

[...] § 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º:

[...]

II – no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.

APÓS A EC 103/19

Pensão por morte no RGPS:

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco).

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

[...]

§ 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o artigo 201, na forma da lei.

ANTES DA EC 103/19

Pensão por morte no RGPS:

Lei n. 8.213/91 – Art. 75:

Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

ANTES DA EC 103/19

Pensão por morte no RPPS:

Constituição Federal – artigo 40, § 7º.

§ 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por

ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o *caput* será equivalente a:

I – 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e

II – uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no *caput* e no § 1º.

APÓS A EC 103/19

Pensão por morte no RPPS:

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco).

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o *caput* será equivalente a:

I – 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e

II – uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

ANTES DA EC 103/19

§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no *caput* e no § 1º.

APÓS A EC 103/19

Acúmulo de Pensão e Aposentadoria – ambos os Regimes:

Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.

§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:

I – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;

II – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou

III – pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.

§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:

I – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;

II – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;

III – 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e

IV – 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.

§ 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.

§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

§ 5º As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal.

Caro leitor, confira vídeo exclusivo sobre o capítulo por meio do link abaixo:

<https://vimeo.com/381146859>

NOTAS DE RODAPÉ

1

Advogado. Mestre em Direito Previdenciário pela PUC/SP. Membro da OAB/SP, AASP e UJUCASP. Autor e coautor de diversos artigos e livros jurídicos. Professor de cursos de especialização.

2

PERSIANI, Mattia. *Direito da Previdência Social*. 14ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 267.

3

Existem patologias que independem de carência para a concessão da aposentadoria por invalidez, como Tuberculose ativa; neoplasia maligna, doença de Parkinson, entre outras, previstas, de acordo com o artigo 147, II, no Anexo XLV, da Instrução Normativa 77/2015 do INSS. Por outro lado, existem benefícios hoje que são isentos de carência, bastando a condição de segurado estar preenchida para que o obreiro faça jus ao benefício (auxílio-acidente, salário-família e pensão por morte).

4

Conforme o Ministro da Economia Paulo Guedes, na exposição de motivos da PEC 6, transformada na EC 103/19: “Construímos uma das maiores redes de proteção previdenciária do mundo, conquista que poucos países emergentes foram capazes. A Previdência alcança todos os municípios do território nacional e protege os trabalhadores brasileiros e suas famílias de diversos riscos. A Seguridade Social virtualmente erradicou a pobreza entre idosos. Entretanto, o veloz processo de envelhecimento da população exige a revisão das regras previdenciárias que escolhemos no passado. A Previdência já consome mais da metade

do orçamento da União, sobrando pouco espaço para a educação, a saúde, a infraestrutura e provocando uma expansão insustentável de nossa dívida e seus juros”.

5

Diversas entidades e profissionais se posicionaram contra a existência do *déficit* da Previdência nos anos recentes, com destaque para o entendimento notório da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP.

6

O referido dispositivo será detalhado a seguir.

7

Art. 26 da EC 103/19 – “§ 5º O acréscimo a que se refere o caput do § 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea “a” do inciso I do § 1º do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social”.

8

Art. 20 da EC 103/19: “§ 4º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.”

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

CAPÍTULO 6. A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (EC 103/19) NO CONTEXTO DA FINANCEIRIZAÇÃO E DA QUEBRA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA: AS IMPLICAÇÕES DA REFORMA NA ESTRUTURA DOS REGIMES PRÓPRIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Capítulo 6. A Reforma da Previdência Social (EC 103/19) no contexto da financeirização e da quebra do princípio da segurança jurídica e da confiança: as implicações da reforma na estrutura dos Regimes Próprios da Previdência Social

(Autor)

Miguel Horvath Júnior

1

Introdução

Com a promulgação EC 103/19, vivenciamos um novo momento na proteção social brasileira. Verificamos que o ideário original da Carta de 1988 foi revisto, definindo-se novo patamar de proteção social no Brasil. O ideário universalista foi contido com o apontamento do afrouxamento da solidariedade intergeracional, na medida em que, conquanto afastado o regime financeiro de capitalização, a utilização desta ferramenta não restou descartada pelos condutores da nova formatação das políticas sociais no Brasil.

A seguridade social é um direito fundamental de segunda geração, consubstanciando em direito público subjetivo como conjunto de ações que dão efetividade aos direitos humanos, materializando-se na forma de prestação.

Os direitos sociais fundamentais são direitos de prestação em seu sentido estrito, ou seja, são direitos positivos gerais a ações fáticas do Estado. No plano da fundamentação filosófica, os direitos sociais fundamentais são direitos humanos cujo caráter ideal (validade moral) é fortalecido mediante sua positivação (validade jurídica).

Com o reconhecimento dos direitos de segunda geração, o direito assume uma dimensão positiva, não como forma de aceitar a intervenção do Estado na liberdade individual, mas como meio de proporcionar uma participação do bem-estar social. Com esta nova formatação de Estado, o direito à seguridade social passa a ser direito público subjetivo, pois, uma vez não concedidas as prestações de seguridade social, o indivíduo pode requerê-las, exercitando o direito de ação.

A reforma da previdência social reflete a mudança no ambiente interno e externo no tocante à responsabilidade do Estado na efetivação da proteção social. Observamos processos cíclicos de alterações e nova parametrização dos sistemas de proteção social. Os sistemas de proteção social estão sendo questionados e reformados sob o fundamento da necessária adequação da dívida pública, gerando dificuldade para a efetivação de um planejamento de vida a médio e longo prazo por conta de sucessivas alterações constitucionais. O Estado no relacionamento com os cidadãos cria compromissos públicos das mais variadas espécies inclusive com aquelas pessoas que se

vinculam ao Estado via concurso público, fazendo criar expectativas legítimas quanto ao seu cumprimento. Conquanto o sistema jurídico seja aberto, há de se respeitar um mínimo em relação ao que fora compromissado, uma vez que a confiança é um ato básico da vida social e a ausência de confiança geraria uma espécie de pânico social (LUHMAN²).

6.1A Constituição Federal de 1988 e o modelo de Estado

A partir da noção de Estado de Bem-Estar Social é que os mecanismos jurídicos destinados a regular a intervenção do Estado na economia foram desenvolvidos. Neste ponto, se faz necessário resgatarmos a origem do Estado de Bem-Estar Social (*Welfare State*) que teve como um dos seus idealizadores o economista e sociólogo sueco Karl Gunnar Myrdal. Formato de Estado surgido como resposta aos problemas econômicos decorrentes da crise de 1929, esculpido sobre a necessidade de uma organização político-social voltada para as questões mais amplas no que se refere à cidadania e à conquista de direitos sociais plenos, ao bem do povo de maneira geral em que se inclui a educação, à assistência médica gratuita, ao auxílio aos desempregados, à garantia de uma renda mínima, às condições dignas de trabalho, à moradia, à assistência social e à previdência social, entre outros.

O Estado brasileiro é um Estado Social Democrático de Direito, posto que assegura direitos e garantias fundamentais, caracterizando-o como Estado de Bem-Estar Social. Verifica-se esta forma de Estado já no preâmbulo da Constituição.

“Nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil”

A Constituição Federal de 1988 no Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a 192) estabelece maior grau de liberdade da iniciativa privada. Liberdade que não é absoluta, mas de uma liberdade regulamentada. Uma liberdade de desenvolvimento da empresa nos limites estabelecidos pelo Poder Público. Neste sentido, a liberdade de iniciativa privada deve ser entendida como liberdade fundamental relativa e como instrumento da justiça social e do desenvolvimento nacional. A liberdade de iniciativa privada, cuja titularidade é da empresa, não se limita apenas como uma expressão do capitalismo. A liberdade de iniciativa privada se expressa pela liberdade de empresa, mas também pela liberdade de trabalho.

A Constituição Federal de 1988 garante o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos do art. 5º.

No ensino do Professor Wagner Balera, transmitido a todas as gerações de seus alunos, a garantia de igualdade prevista no art. 5º estabelece uma obrigação de o Estado proporcionar proteção suficiente para se atingir a segurança social que cada um deve ter.

O art. 6º da Constituição Federal arrola quais são os direitos sociais, a saber: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados.

José Afonso da Silva³ conceitua direitos sociais como:

“dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida dos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se conexionam com o direito de igualdade. Valem como pressuposto do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias ao aferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporcional condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade”

Os direitos sociais consistem em cláusulas pétreas implícitas na categoria de normas intangíveis relativas aos direitos fundamentais que englobam o Título II, Capítulos I, II, III e IV, da

Constituição, que abrangem os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos, não podendo ser atingidos por emenda tendentes a abolir-los. Chega-se a esta conclusão com a utilização das técnicas de interpretação extensiva, sistemática, lógica e teleológica do texto constitucional. Uma, porque o legislador ao redigir o inc. IV, § 4º, do art. 60, da Constituição, disse menos do que desejava. Ao utilizar a expressão ‘direitos e garantias individuais’, quis, em verdade, referir-se a ‘direitos e garantias fundamentais’ uma vez que o Título II da Constituição trata dos Direitos e Garantias Fundamentais. Duas, porque entre os direitos sociais do trabalhador, temos direitos individuais (art. 7º da Constituição) e coletivos (arts. 8º, 9º, 10 e 11 da Constituição). Os direitos de natureza individual são intangíveis, em face de estarem atrelados ao direito da igualdade previsto no art. 5º da Constituição.

Os direitos sociais fundamentais baseiam-se não sobre o conceito de liberdade, mas sim no de necessidades sociais. Toda a discussão dos direitos sociais fundamentais tem como pano de fundo a ideia da dignidade da pessoa humana. Em face da dinâmica social e de sua mutabilidade, os direitos fundamentais apresentam variações materiais e temporais, sofrendo impacto ideológico e dos valores constitucionais adotados. Daí a importância no atual estágio brasileiro da manutenção de nossa Carta Constitucional atual. Sob o ponto de vista da proteção dos direitos sociais, seria uma perda irreparável a construção de novo texto constitucional em períodos de aguda crise difusa (econômica, política, social), sob pena de adotarmos outro modelo que não o de Estado de Bem-Estar Social.

6.2 Mudanças e impactos da financeirização nos sistemas de proteção social

É certo que o mundo mudou; o tipo de capitalismo aplicado também. A função social do Estado cada vez mais é submetida ao cálculo econômico⁴, porém, isto não pode provocar a eliminação do ideário da proteção social.

Uma das principais alterações diz respeito à acumulação de capital mundial, fenômeno conhecido como financeirização.

Sob a ótica econômica, a financeirização pode ser entendida como movimento pelo qual o capital fictício tem valorização de forma relativamente independente da valorização dos ativos produtivos. A financeirização criou o ambiente próprio para a criação dos fundos de investimento, fundos de pensão e o desenvolvimento exponencial das corretoras e das seguradoras.

Para CHESNAIS⁵, a financeirização ou “mundialização do capital” é a concentração do capital em escala global que forma os grandes grupos internacionais oligárquicos e sua atuação estratégica nestes moldes. A mundialização financeira acaba por engendrar um regime de acumulação com dominância financeira.

Um dos problemas identificados diz respeito ao setor de investimentos, formado por aplicações financeiras que geram a ilusão de que o investimento financeiro estimula a produção e gera lucros que o remunere.

Uma crise no sistema capitalista, baseado na financeirização, impacta diretamente o mercado de trabalho, na medida em que, para se compensar a queda nas taxas de juros, o custo da produção terá que ser adequado com a intensificação da exploração do trabalho ou da mais-valia gerada pelos concorrentes. Daí a pressão na efetivação em conjunto das reformas trabalhistas e previdenciárias.

Este fenômeno tem um forte impacto sobre a dinâmica do sistema capitalista atual. Podemos verificar que todas as pressões por reformas dos sistemas de proteção social de índole compressivas surgiram depois da eclosão de uma grande crise econômica.

O pagamento das aposentadorias privadas (concedidas no ambiente da Previdência Complementar) não deixa de configurar um tipo de rentismo e, nesta medida, estão na base do crescimento da dívida pública que, por sua vez, é a justificativa para o desmonte dos sistemas de proteção social.

Segundo HARVEY⁶, política e economia se entrelaçam e, em momentos de crise, por um lado, se abrem oportunidades de investimento e de obtenção de altos lucros com algum grau de risco e, por outro, gera dependência do capital estrangeiro de organizações ou Estados.

Aponta-se como causa premente de implementação desta nova modelagem constitucional da previdência social a existência de um déficit financeiro crescente, consideradas a diferença entre os recursos de financiamento do sistema e as despesas decorrentes da prestação dos benefícios e serviços pelos diversos regimes de previdência.

Urge o fortalecimento da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, da solidariedade social, do desenvolvimento, da erradicação da pobreza e da marginalização, da redução das desigualdades sociais e regionais e da promoção do bem-estar de todos enquanto alicerces do Estado de Bem-Estar Social. A PEC 6/19 foi apresentada ao Congresso Nacional em 20/02/2019, tendo como objetivo a reforma estrutural previdenciária brasileira, sob a justificativa de garantir, de forma gradual, a sustentabilidade do sistema atual, evitando custos excessivos para as futuras gerações e comprometimento do pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas, e permitindo a construção de um novo modelo que fortaleça a poupança e o desenvolvimento no futuro. A dificuldade em flexibilizar as novas balizas aumenta quando a EC 103/19 inclui na regra da contrapartida a impossibilidade de a decisão judicial criar, majorar ou estender benefícios. Reformar o sistema de proteção social não é condenável, pelo contrário, é necessário em face do dinamismo em que a sociedade está inserida, porém, o que se deve sempre observar nos movimentos de reforma é a busca pela preservação do cerne do modelo de proteção social que, no Brasil, pelo sistema de seguridade social, deve procurar sempre garantir a justiça e o bem-estar social. Muito embora a questão da existência atual do déficit da previdência social carregue certa polêmica em razão de divergências de critérios de apuração, em aspectos como a inclusão da previdência social no contexto maior da seguridade social e suas fontes de financiamento, inclusão ou exclusão dos valores referentes à DRU (Desvinculação das Receitas da União), a efetividade na cobrança da dívida ativa previdenciária e a desoneração da folha de pagamento, há certo consenso sobre o problema da sustentabilidade dos sistemas de previdência social em médio e longo prazo, haja vista problemas de ordem demográfica, especialmente atrelados ao envelhecimento da população brasileira e ao aumento da expectativa de vida do brasileiro. Acerca do envelhecimento demográfico, o importante é conhecer a realidade populacional para que se possa fazer as alterações e os ajustamentos, seguindo os parâmetros demográficos. Interessante pontuarmos que no Brasil estamos diante do chamado “duplo envelhecimento”, representado pelo envelhecimento demográfico no topo, resultante do quantitativo de idosos na população total e pelo envelhecimento demográfico na base, representado pela diminuição da proporção de jovens na população total, em decorrência da forte queda da taxa de natalidade (que afeta mais os regimes que adotam financiamento por repartição. Tendo em vista que os nossos sistemas de previdência (RGPS e RPPS) são predominantemente de repartição simples, ou seja, baseados em um regime de solidariedade, no qual a população economicamente ativa financia as prestações devidas aos inativos e aos demais beneficiários do sistema, a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida (ou de sobrevida) da população, inevitavelmente, concorrerão para uma crise de sustentabilidade no futuro. A redução da base de contribuição (diminuição da quantidade de trabalhadores que servirá de suporte para os futuros inativos) e o aumento do tempo de recebimento dos benefícios (considerando o incremento da expectativa de vida) resultarão em dificuldades para a manutenção do equilíbrio financeiro do sistema.

Destacamos que, tendo em vista mitigar a discussão sobre a insuficiência de recursos do sistema de seguridade social, o princípio da diversidade da base de financiamento previsto no art.194, parágrafo único, inciso VI, da Constituição, sofreu alteração para que se determine a identificação em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social.

6.3A EC 103/19 e os reflexos para os servidores públicos

Verificamos, desde a EC 41/03, a aproximação cada vez maior com o Regime Geral de Previdência Social e, com a EC 103/19, detectamos a indicação de uma futura e talvez não muito distante unificação dos regimes básicos (Regime Geral de Previdência Social [RGPS] e Regimes Próprios de Previdência Social [RPPS]). Tal assertiva se funda na regra veiculada no art. 40, § 22, da Constituição Federal, que proíbe a criação de novos regimes próprios e obrigatoriedade da criação de previdência complementar pública.

Até a criação da lei que regulamentará os regimes próprios no Brasil, aplicar-se-ão as previsões da Lei 9.717/98 (Lei Geral dos Regimes Próprios) conforme art. 9º da PEC.

Observamos ainda a valorização da reabilitação instrumentalizada de forma obrigatória para os regimes próprios de previdência social, nos termos do art. 37, § 13, da Constituição Federal.

Houve a determinação no tocante ao plano de benefícios que atenderá somente às aposentadorias e pensões, cabendo a efetivação da proteção em relação às demais contingências sociais aos entes federativos. O art. 9º, § 2º, da Emenda Constitucional 103/19, determina que o rol de benefícios dos regimes próprios fica limitado às aposentadorias e pensões, enquanto o § 3º prevê que os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não ocorrerão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.

No sentido de otimizar os recursos, aspirando o atingimento do equilíbrio financeiro e atuarial, foram estabelecidas novas regras de cumulação de benefícios e pensão com aspecto quantitativo, efetivado de forma específica.

Em relação aos regimes próprios, boa parte das situações preocupantes restaram solucionadas, seja pelas medidas adotadas na EC 103/19, seja em razão das adotadas na EC 20 e, em especial, na EC 41/03. O grande problema reside no estoque de servidores públicos que ingressaram nos quadros de carreira antes da EC 41/2003 e que não aderiram ao regime de previdência complementar do servidor público. Como em relação a estes remanesce o direito da integralidade e da paridade, a EC 103/19 exigiu um realinhamento e extinguiu todas as regras de transição anteriores, estabelecendo novas regras de transição que alongam o acesso às aposentadorias voluntárias.

Durante a tramitação da PEC 6/19, acentuou-se a culpabilização do servidor público ⁷ . e, certamente, de maneira direta e central, serão atingidos os servidores públicos, talvez com o aplauso de boa parte da sociedade, mas, em segundo plano de maneira indireta, será atingida toda a sociedade que verá a diminuição na qualidade dos serviços públicos, uma vez que a qualidade dos serviços públicos passa pela valorização (social, econômica) dos servidores públicos. A extinção das regras de transição anteriores construídas pelas EC 20/98, EC 41/2003, EC 47/2005 implica na quebra da segurança jurídica e da confiança. Verificamos que periodicamente são erigidas novas regras de transição e as anteriores são revogadas.

6.4A EC 103/19 e o princípio da segurança jurídica e confiança

A PEC 6/19, que resultou na EC 103/19, eliminou as regras de transição no ambiente dos Regimes Próprios de Previdência Social deixadas no bojo das Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003, 47/2005, provocando a quebra do princípio da segurança jurídica e da confiança. O princípio da confiança surgiu na Alemanha e lá se faz distinção entre o princípio da segurança jurídica e o princípio da confiança.

Comentando sobre tal diferença, ensina ÁVILA ⁸ :

“O princípio da proteção da confiança (Vertrauensschutzprinzip, principe de protection de la confiance légitime, principle of protection of legitimate expectations) é diferenciado do princípio da segurança jurídica pelos seguintes critérios: (a) âmbito normativo – enquanto o princípio da segurança jurídica diz respeito ao ordenamento jurídico como um todo, focando o âmbito macrojurídico, o princípio da confiança legítima relaciona-se com um aspecto normativo do ordenamento jurídico, enfatizando um

âmbito microjurídico; (b) âmbito pessoal – enquanto o princípio da segurança jurídica representa uma norma objetiva, não necessariamente vinculada a um sujeito específico, o princípio da confiança legítima protege o interesse de uma pessoa específica; (c) nível de concretização – enquanto o princípio da segurança jurídica refere-se, primordialmente, ao plano abstrato, o princípio da confiança legítima pressupõe o nível concreto de aplicação; (d) amplitude subjetiva de proteção – enquanto o princípio da segurança jurídica serve de instrumento de proteção de interesses coletivos, o princípio da proteção da segurança jurídica é neutro com relação ao interesse dos cidadãos, podendo tanto ser usado em seu favor quanto em seu desfavor, o princípio da proteção da confiança só é utilizado com a finalidade de proteger os interesses daqueles que se sentem prejudicados pelo exercício passado de liberdade juridicamente orientada”

Neste ponto, cabe trazermos a definição de regra de transição, a saber: é norma criada para atenuar o impacto das novas regras definidas no ordenamento jurídico para atendimento ao princípio da segurança jurídica.

A regra de transição como construção histórica tem sido prática legislativa em direito social. Sempre que as novas regras são mais rígidas, o texto legal insere normas de transição, que não significam direito da aplicação e uso das regras anteriores, nem a aplicação da nova regra. Por isso, a regra de transição pode ser conceituada mentalmente como uma ponte que une o passado ao futuro.

Na seara dos direitos sociais, o ideal seria um direito mosaico composto pela aquisição do patrimônio previdenciário de acordo com as regras aplicáveis enquanto produzirem efeitos. Como isto não é viável no atual momento, a forma de diminuir os impactos das grandes mudanças é inserir regras de transição.

Em relação às mudanças inexoráveis para cumprimento do princípio da segurança jurídica e da confiança, devem ser criadas regras de transição para evitar um contínuo estado de surpresa e de modificação impedindo qualquer tipo de planejamento de vida. Sobre o tema, colaciono CABRAL ⁹ :

“Sempre que se concluir pela necessidade da mudança, deve-se procurar atenuar o impacto da modificação. Nesse contexto, imperioso é indagar a respeito de mecanismos compensatórios para a superação da estabilidade, que funcionarão como regra de fechamento sistêmico para o formato da segurança-continuidade. Técnica compensatória interessante, que permite a mudança do ato processual e combate os efeitos deletérios que a alteração pudesse trazer, corresponde à edição de regras de transição. O estabelecimento de regras de transição vem sendo, na última década, referido como uma grande característica do Estado contemporâneo. No quadro das atuais atribuições estatais, a mudança e a adaptação de posições jurídicas passaram a ser aspectos essenciais. Todavia, ao mesmo tempo, deve-se garantir segurança jurídica, e é a procura pelo ponto ótimo entre mudança e estabilidade que justifica a formulação de regras transicionais. Conhecidas na prática legislativa, as regras de transição começam a ser estudadas no campo das decisões da jurisdição constitucional e administrativa, e pensamos que possam ser aplicadas à atividade jurisdicional em geral e, portanto, ao processo civil”

Uma das críticas que se faz à PEC 06/2019 é a falta de publicidade e transparência na sua elaboração. Não que o Estado tenha a obrigação de prestar todo tipo de qualidade de informação, mas a publicidade e a transparência aumentam a credibilidade e a legitimidade dos atos legislativos.

Neste sentido, ensina Ana Paula de Barcelos ¹⁰ :

“É certo que como registrado, que o Estado não estará obrigado a produzir todo e qualquer tipo de informação e lhe dar publicidade (...) Se o Estado pretende editar norma sobre um assunto, informações sobre ele são necessariamente de interesse geral ou coletivo e precisam existir. Tais informações serão indispensáveis não apenas para a compreensão e avaliação da proposta normativa como também para o acompanhamento da execução da norma em caso ela seja aprovada pelos órgãos competentes e passe a vigor. Ou seja, o direito de acesso à informação gerará, no caso, o dever de o Poder Público produzir a informação e divulgá-la.”

Conquanto o sistema jurídico seja aberto e sujeito a calibrações, alguns limites devem ser observados no momento de sua alteração ou recalibração, devendo ser aplicado o princípio da confiança. A eliminação das regras de transição no ambiente dos Regimes Próprios de Previdência

Social implica ferimento ao princípio da segurança jurídica e da confiança. Segundo Vitor Souza ¹¹ :

“ao legislador não é permitido inovar o ordenamento com graves e relevantes endurecimentos de requisitos legais para a concessão de benefícios previdenciários, sem a previsão de qualquer regra de transição adequada, exatamente como estava pretendendo fazer com trabalhadores celetistas (especialmente no que atine à nova forma de cálculo pretendida) e servidores públicos que estavam em vias de se aposentar, nos termos da legislação em vigor, com o direito à integralidade e à paridade sem idade mínima lata, ou com a nova fórmula de cálculo de aposentadorias e pensões (que é muito pior que a atual e se aplicará imediatamente, a partir de eventual e futura Emenda Constitucional, sem qualquer regra de transição”. (sic)

Valter Shuenquener de Araújo ¹² menciona que, segundo Beatrice Weber-Dürler:

“Não se deve obstar a proteção de uma expectativa nos casos de mudança legislativa, sob o argumento de que o particular sempre deverá contar com essas alterações. A supressão da tutela de expectativas com base nesse pensamento esvaziaria, por completo, o objetivo do princípio da confiança. Embora as leis não sejam perpétuas, especialmente nos dias de hoje, as alterações que elas sofrem devem levar em consideração a confiança que nelas foi depositada pelos seus destinatários”.

O respeito ao princípio da confiança revela um legítimo Estado de Direito que garante a estabilidade das expectativas geradas em face de mudanças necessárias ao longo do tempo. Porém, tais modificações não devem desconsiderar as consequências dos atos individuais sob um contexto passado, até então autorizado. A sistematização do princípio da confiança coube a HARTMUR MAURER ¹³ que destaca as situações e as configurações em que o princípio da confiança deve ser aceito, a saber:

“Proteção à confiança deve ser então aceita, quando 1. o beneficiado confiou na existência do ato administrativo, 2. sua confiança é digna de proteção e 3. seu interesse de proteção perante o interesse público prepondera no restabelecimento da legalidade. A dignidade da proteção da confiança deve ser negada, (a) quando o beneficiado deixou o ato administrativo cair em desuso ou o obteve por outro meio desleal, (b) quando ele conhecia a antijuridicidade ou devesse conhecê-la ou (c) quando a antijuridicidade situa-se em seu âmbito de responsabilidade (por exemplo, porque ele deu declarações errôneas, em que é insignificante se nisso lhe toca uma culpa ou não). Ademais, em regra, proteção à confiança somente é concedida, quando o beneficiado ‘atuou’ sua confiança, ao ele tomar medidas ou disposições correspondentes (BVerwGE 24, 294, 296; comparar, porém, também – ainda duvidadora – BVerwGE 48, 87,93). A ponderação conduz, em atos administrativos com efeito de duração, regularmente a isto, que o ato administrativo, sem dúvida, pode ser retratado ex nunc, mas não ex tunc. Mas também excepcionalmente pode uma retratação ex nunc ser inadmissível, ou seja, então, quando o beneficiado, em confiança na existência do ato administrativo, alterou suas condições de vida incisiva e duradouramente e não mais corrigível (...). Uma diferenciação correspondente entra em consideração junto a atos administrativos que, sem dúvida, têm como objeto uma prestação única, mas até agora somente em parte estão executados (retratação parcial, comparar BVerwGE 10, 308). Em decisões mais recentes, finalmente, ainda é direcionado a isto, se a retratação para o beneficiado é exigível (comparar BVerwGE 40, 147, 149)”

Podemos pontuar os principais problemas com as regras de transição veiculadas na EC 103/19, a saber: o aumento da simetria entre os regimes previdenciários básicos (Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência Social), bem como a extinção de todas as regras de transição anteriores, inclusive para quem já estava a cumprir tais regras.

Conquanto a tendência desde a EC 41/03 e a EC 42/03 seja a busca da simetria entre regimes (unificação da proteção social previdenciária), há de se resguardar e proteger aqueles que entraram no sistema antes da alteração em face do conteúdo da confiança e da segurança jurídica. As regras propostas afetarão diretamente e com grande prejuízo os servidores que se vincularam ao Estado antes da EC 41/2003 e os que não adeririam ao regime de previdência complementar do servidor público (grupo que compõe o chamado estoque previdenciário).

6.5A EC 103/19 e a readaptação dos servidores públicos

Nos termos do art. 37, § 13, da Constituição Federal, a readaptação dos servidores a partir da promulgação da EC 103/19 se aplica todos os regimes próprios e não apenas ao RPPS da União.

A exigência da readaptação implicará na necessidade da criação de equipes multidisciplinares para sua efetivação, com possibilidade de celebração de convênios com entidades públicas ou privadas.

Seguindo os parâmetros aplicados no regime geral de previdência social, a habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

A reabilitação profissional compreende:

a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional;

b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário;

c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário.

6.6A EC 103/19 e o rompimento do vínculo

Nos termos do art. 37, § 14, da Constituição Federal, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

Esta regra possui aplicabilidade imediata, tendo caráter geral e aponta solução para os municípios que têm regime de cargo (estatutário) sem regime próprio de previdência social, bem como aponta para a impossibilidade de permanência no emprego público depois da aposentadoria para os empregados públicos, sendo ressaltado no artigo 6º da PEC 06/2019 que apresenta garantia do direito adquirido até a data da entrada em vigor da emenda constitucional o que ocorreu no dia 13 de novembro de 2019 (promulgação em 12/11/2019 e publicação no DOU em 13/11/2019).

Destacamos ainda que, de acordo com a Lei n. 13.846/2019 (que alterou o art. 96 da Lei 8.213/91), para servidores que tiveram portabilidade de patrimônio previdenciário do RGPS para o RPPS e que utilizaram períodos de contribuição no RGPS que geraram efeitos remuneratórios no RPPS (como anuênios, progressão, abonos, etc.), a desavervação de parte do tempo não poderá ser efetivada, ou seja, não será mais permitido o fracionamento do período contributivo como regra geral.

6.7A EC 103/19 e a vedação de complementação de Aposentadorias e pensões pelos RPPS

Nos termos do art. 37, § 15, da Constituição Federal, fica vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.

A única exceção autorizada para a complementação de aposentadorias e pensões pagas pelos regimes próprios diz respeito à previsão de lei de ente federativo que extinga regime próprio, garantido nos termos do art. 7º da EC 103/19 o direito adquirido até a data da entrada em vigor da emenda constitucional.

Neste ponto, há de se ressaltar que, em face de oscilações de entendimento judicial antes da EC 103/19 no caso de servidores cujas decisões judiciais tinham em vista a complementação forma negativa, não cabe aos regimes próprios efetivar a revisão administrativa ante a existência de coisa julgada.

6.8A EC 103/19 e os detentores de cargos eletivos

Nos termos do art. 38, inciso V, da Constituição Federal, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social antes de iniciar o exercício do cargo, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.

Esta previsão se conecta ainda com a previsão do art. 40, § 13, da Constituição Federal, que determina a aplicação ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

Sendo assim, os ocupantes de cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*), de outro cargo temporário e detentores de mandatos eletivos são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Esta previsão se alinha e constitucionaliza o previsto no art. 13, § 2º, da Orientação Normativa n. 02/2009 da Secretaria de Previdência, alcançando prefeitos, governadores, presidentes da República, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Este artigo tem previsão imediata e se aplica a todos os entes federativos.

Na realidade, esta previsão já havia sido determinada na EC 20/98, mas restou mitigada ao longo do tempo. Destacamos a previsão do art. 55, inciso IV, da Lei n. 8.213/91:

Inciso IV. O tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeitos de aposentadoria em outro regime (Redação dada pela Lei n. 9.056/1997)

Este é o marco da extinção do Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC), que concedia aos parlamentares o direito à aposentadoria depois de 8 anos de atividade parlamentar, garantido o direito adquirido àqueles que já haviam implementado os requisitos pelo IPC. Em que pese a previsão da extinção do IPC, o art. 2º da Lei n. 9.506/97 criou um plano de seguro aos congressistas, de caráter facultativo para aposentadoria e pensão, nos seguintes termos:

Art. 2º O Senador, Deputado Federal ou suplente que assim o requerer, no prazo de trinta dias do início do exercício do mandato, participará do Plano de Seguridade Social dos Congressistas, fazendo jus à aposentadoria:

I - com proventos correspondentes à totalidade do valor obtido na forma do § 1º:

a) por invalidez permanente, quando esta ocorrer durante o exercício do mandato e decorrer de acidente, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;

b) aos trinta e cinco anos de exercício de mandato e sessenta anos de idade;

II - com proventos proporcionais, observado o disposto no § 2º, ao valor obtido na forma do § 1º:

a) por invalidez permanente, nos casos não previstos na alínea *a* do inciso anterior, não podendo os proventos ser inferiores a vinte e seis por cento da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional;

b) aos trinta e cinco anos de contribuição e sessenta anos de idade.

§ 1º O valor dos proventos das aposentadorias previstas nos incisos I e II do *caput* será calculado tomando por base percentual da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional, idêntico ao adotado para cálculo dos benefícios dos servidores públicos civis federais de mesma remuneração.

§ 2º O valor da aposentadoria prevista no inciso II do *caput* corresponderá a um trinta e cinco avos, por ano de exercício de mandato, do valor obtido na forma do § 1º.

Apenas se o parlamentar não aderisse na forma do art. 2º, estaria vinculado ao Regime Geral de Previdência Social nos termos do art. 13 da Lei 9.506/97:

Art. 13 . O Deputado Federal, Senador ou suplente em exercício do mandato que não estiver vinculado ao Plano instituído por esta Lei ou a outro regime de previdência participará, obrigatoriamente, do regime geral de previdência social a que se refere a Lei nº 8.213/91, de 24 de julho de 1991.

Para se evitar outros maneirismos, o art.14 da EC 103/19 veda a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza, permitindo aos atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios por meio de opção expressa formalizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, retirar-se dos regimes previdenciários aos quais se encontrem vinculados.

6.9A EC 103/2019 e a vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança

Nos termos do art. 39, § 9º, da Constituição Federal, é vedada a incorporação de vantagens em caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargos em comissão à remuneração do cargo efetivo

O art. 13 da EC 103/19 garante direito adquirido às parcelas já incorporadas até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional. Este artigo tem previsão imediata e se aplica a todos os entes federativos.

6.10A EC 103/19 e a percepção de mais de uma aposentadoria

O art. 40, § 6º, da Constituição Federal, proíbe a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no Regime Geral de Previdência Social.

A exceção à proibição somente se aplica no caso de cargos acumuláveis nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal, a saber: dois (02) cargos de professor; um (01) de professor com um (01) cargo técnico ou científico; dois (02) cargos de profissionais da saúde, cuja profissão seja regulamentada. Previsão de aplicação imediata a todos os entes federativos.

O texto faz remissão às regras de vedação de cumulação do Regime Geral de Previdência Social que atualmente se encontram elencadas no art. 124 da Lei n. 8.213/91:

Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

II - mais de uma aposentadoria; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

V - mais de um auxílio-acidente; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

6.11A EC 103/19 e o tempo de contribuição no serviço público

Dispõe o art. 40, § 9º, da Constituição Federal, que o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.

O tempo de contribuição no serviço público (U, E, M, DF) contará para fins de disponibilidade,

guardando simetria com a previsão do art. 201, § 9º, da Constituição, que prevê a contagem recíproca e a compensação previdenciária.

Contagem recíproca é a hipótese em que os diferentes regimes básicos de previdência social compensar-se-ão financeiramente para fins de concessão de benefícios.

Reza o art. 201, § 9º, da Constituição Federal, que, para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

Em relação ao tempo de serviço militar, aplicar-se-ão as regras do art. 201, § 9º-A, que dispõe que o tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.

O tempo ficto continua sendo proibido para fins de contagem de tempo e concessão de benefícios previdenciários como regra geral nos termos do art. 201, § 14, da Constituição Federal.

O art. 96 da Lei n. 8.213/91 estabelece parâmetros para a contagem de tempo de contribuição ou serviço:

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10% (dez por cento); (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)

V - é vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003 ; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

VII - é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade; e (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

IX - para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4º do art. 40 e no § 1º do art. 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Parágrafo único. O disposto no inciso V do *caput* deste artigo não se aplica ao tempo de serviço

anterior à edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Este artigo tem previsão imediata e se aplica a todos os entes federativos.

6.12A EC 103/19 e a simetria com o Regime Geral de Previdência Social

Prevê o art. 40, § 12, que, além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e os critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.

Houve a manutenção do princípio do paralelismo de proteção entre regimes previdenciários já previstos na EC 41/03.

Para sua aplicação, os gestores previdenciários deverão observar que, para a equalização de proteção previdenciária em havendo a geração de despesa pública, as mesmas deverão ser instruídas com a demonstração da origem dos recursos para seu custeio mediante declaração do ordenador da despesa de que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

6.13A EC 103/19 e a instituição de regimes de previdência complementar

O art. 40, § 14, prevê a obrigatoriedade da instituição por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) de regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16 (possibilidade de percepção de abono de permanência em serviço).

Aqui, verificamos uma mudança significativa no sistema brasileiro ao se determinar que todos os entes federativos terão que criar regime de previdência complementar para os servidores, sendo concedido prazo máximo de 2 (dois) anos, da data de entrada em vigor da Emenda Constitucional para que os entes federativos se adéquem a esta nova exigência (art. 9º, § 6º, da EC 103/198). Certo é que a emenda constitucional não previu nenhuma sanção expressa como a não expedição do certificado de regularização previdenciária em face do não cumprimento do prazo para adequação.

Determina o art. 40, § 15, que o regime de previdência complementar do servidor público oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observando o disposto no art. 202, e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar como regra geral.

O art. 202, § 4º, da Constituição, determina que caberá à lei complementar disciplinar a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.

Já o art. 202, § 5º, determina que a mesma lei complementar aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar.

Como regra de transição e até a edição de lei complementar que regulamentará a previdência complementar, dispõe o art. 33 da emenda constitucional que somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios patrocinados pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente.

6.14A EC 103/19 e o abono de permanência em serviço

O art. 40, § 19, da Constituição, manteve o abono de permanência em serviço, determinando que, observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Interessante observar que a lei regulamentadora no âmbito dos entes federativos poderão prever abono de permanência com valores inferiores ao valor da contribuição previdenciária, uma vez que o texto estabelece que os servidores nesta condição terão direito a um abono equivalente ao, no máximo, valor da sua contribuição previdenciária.

No âmbito da União, há de se observar a regra de transição veiculada no art. 3º, § 3º, da emenda constitucional, que estabelece que, até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, os servidores que tenham cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base na alínea a do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, no art. 2º, no § 1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Em relação aos servidores que cumprirem os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária nos termos dos artigos 4º, 5º, 20, 21 e 22 da EC 103/19 e que optarem por permanecer em atividade farão jus ao abono de permanência em serviço correspondente ou equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória (75 anos de idade) nos termos do art. 8º da EC 103/19.

6.15A EC 103/19 e a gestão dos regimes próprios de previdência social

O art. 40, § 20, da Constituição, proíbe a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.

Esta previsão na realidade repete a exigência já veiculada na EC 20/98 e que restou não observada por todos os regimes próprios de previdência social.

O art. 202, § 6º, da Constituição Federal, prevê que caberá à lei complementar estabelecer os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

6.16A EC 103/19 e o financiamento dos regimes próprios de previdência social

Quanto às contribuições dos servidores o art. 149, § 1º e § 1º -A, preveem a instituição de contribuições ordinárias e extraordinárias cobradas dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas. Contribuições que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos da aposentadoria e pensões.

A regra de transição no tocante aos servidores públicos da União prevista no art. 11 da Emenda Constitucional 103/19 determina que: até que entre em vigor a lei que altere o plano de custeio do regime próprio de previdência social da União, a contribuição previdenciária ordinária do

servidor público ativo de quaisquer de seus Poderes, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações públicas, para a manutenção do regime próprio de previdência social, será de quatorze por cento, incidentes sobre a base de contribuição estabelecida no art. 4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Art. 11, § 1º A alíquota prevista no *caput* será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

- I - até um salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
- II - acima de um salário-mínimo até R\$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;
- III - de R\$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R\$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;
- IV - de R\$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R\$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;
- V - de R\$ 5.839,46 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;
- VI - de R\$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
- VII - de R\$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e
- VIII - acima de R\$ 39.000,01 (trinta e nove mil reais e um centavo), acréscimo de oito pontos percentuais.

As alíquotas reduzidas ou majoradas, serão aplicadas de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor público.

Os valores serão reajustados, a partir da data de promulgação desta Emenda à Constituição, na mesma data e no mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica a legislação específica.

As contribuições com a redução ou a majoração serão devidas pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis.

Assim, observa-se que as contribuições ordinárias poderão ter alíquotas progressivas ou escalonadas, de acordo com o valor da base de contribuição ou do benefício recebido. As contribuições dos aposentados e pensionistas somente incidirão naquilo que ultrapassarem o limite máximo estabelecido no Regime Geral de Previdência Social (art. 11, § 4º, da EC 103/19).

A alíquota ordinária pode chegar ao percentual de 22% sobre o total da remuneração. A alíquota das contribuições previdenciárias instituídas pelos regimes próprios dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal não poderá ser inferior ao estabelecido no Regime Próprio da União (servidores civis); caso não haja déficit no respectivo regime próprio do ente federativo, não poderá ser inferior à alíquota do Regime Geral de Previdência Social. A adoção da técnica de segregação de massa de segurados não será considerada como ausência de déficit.

Por sua vez, a contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas poderá ser efetivada desde que comprovada a existência de déficit atuarial e será estabelecida exclusivamente para promover seu equacionamento, por prazo determinado (no máximo 20 anos) e em conjunto com outras medidas para equacionamento (plano de

equacionamento do déficit do regime próprio específico).

Em relação ao estabelecimento das alíquotas progressivas e extraordinárias, o ponto que chama atenção é a vedação constitucional ao confisco, uma vez que, com a incidência das alíquotas ordinárias e extraordinária e a incidência do Imposto de Renda quase cinquenta (50%) por cento da renda do servidor, aposentado ou pensionista, estaria afetada, caracterizando verdadeiro confisco.

Os Entes Federativos por lei própria estabelecerão alíquotas progressivas.

6.17A EC 103/19 e a pensão por morte nos regimes próprios

Em relação aos regimes próprios, há uma peculiaridade agravante, uma vez que, segundo a previsão do art. 40, § 7º, da Constituição, observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que cuida o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, ou seja, numa leitura *a contrario sensu*, se o dependente do servidor tiver outras fontes de renda formais, o valor da pensão por morte poderá ser menor que o salário mínimo.

Foi permitida a cumulação da pensão por morte com outro benefício, porém, com a apresentação de uma metodologia de cálculo de cumulação proporcional, admitida a percepção integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente adotando-se as seguintes faixas:

- 100% do valor do benefício até 1 salário mínimo;
- 60% do valor do benefício na faixa acima de 1 salário mínimo até 2 salários mínimos com redução de 40%;
- 40% do valor do benefício na faixa acima de 2 salários mínimos e até 3 salários mínimos com redução de 60%;
- 20% do valor do benefício na faixa acima de 3 salários mínimos e até 4 salários mínimos com redução de 80%;
- 10% do valor do benefício na faixa acima de 4 salários mínimos com redução de 90%.

Exemplificamos, para visualizarmos a metodologia de cálculo, com cumulação de aposentadoria de R\$ 15.000,00 e pensão por morte de R\$ 5.000,00 cumuláveis. Neste caso, mantém-se o benefício de maior valor e aplica-se a metodologia proporcional em relação à pensão por morte.

Considerando-se o valor do salário mínimo vigente a partir de 01.01.2020 por força da MP 916/19 que é de R\$ 1.039,00:

- 100% do valor até 1 SM Parcela de R\$ 1.039,00;
- 60% de R\$ 1039,00 até 2.078,00 Parcela de R\$ 623,40
- 40% de 2.078,01 a 3.117,00 Parcela de R\$ 415,60
- 20% de 3.117,01 a 4.156,00 Parcela de R\$ 207,80
- 10% de 4.156,01 a 5.000,00 Parcela de R\$ 84,40
- **Total do valor da pensão gerado na nova sistemática R\$ 2.370,20**

- Redução de R\$ 2.629,80 em relação ao valor da pensão cheia de R\$ 5.000,00.

Por fim, a EC 103/19 autoriza os regimes próprios a concederem empréstimos consignados na forma do art. 9º, § 7º, da EC 103/19.

Verificamos que a EC 103/19 e a MP 871/19, convertida na Lei n. 13.846/19, trouxeram profundas alterações no sistema previdenciário brasileiro que ainda não se encerraram, uma vez que está em andamento a PEC 133/19 (PEC paralela) que ajustará vários pontos da reforma efetivada pela EC 103/19, ou seja, a reforma da reforma, o que exige uma constante vigilância em relação às transformações realizadas, seja para que possamos nos manter atualizados em relação às novas regras, seja no trabalho em prol da defesa dos direitos sociais.

6.18Quadro comparativo

ANTES DA EC 103/2019	APÓS A EC 103/2019
Art. 37, CF (sem correspondência)	Art. 37, § 13, CF (introduzido pela EC 103/2019): <i>O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.</i>
Art. 37, CF (sem correspondência)	Art. 37, § 14, CF (introduzido pela EC 103/2019): <i>A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.</i>
Art. 37, CF (sem correspondência)	Art. 37, § 15, CF (introduzido pela EC 103/2019): <i>É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.</i>
Art. 38, CF: Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:	
V – para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.	<i>V – na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.</i>
Art. 39, CF (sem correspondência)	Art. 39, §9º, CF (introduzido pela EC 103/2019): <i>É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo</i>

Art. 40, caput, CF: Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.	Art. 40, caput, CF: O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
Art. 40, § 1º, CF: Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; II – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.	Art. 40, § 1º, CF: O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: I – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; II – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; III – no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo .
Art. 40, § 2º, CF: Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.	Art. 40, § 2º, CF: Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16.
Art. 40, § 3º, CF: Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.	Art. 40, § 3º, CF: As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.
	Art. 40, § 4º, CF: É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei

Art. 40, § 4º, CF: <i>É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:</i> <i>I – portadores de deficiência;</i> <i>II – que exerçam atividades de risco;</i> <i>III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.</i>	<i>complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.</i> <i>§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.</i> <i>§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.</i>
Art. 40, § 5º, CF: <i>Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.</i>	<i>Art. 40, § 5º, CF: Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.</i>
Art. 40, § 6º, CF: <i>Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo.</i>	<i>Art. 40, § 6º, CF: Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.</i>
Art. 40, § 7º, CF: <i>Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:</i> <i>I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou</i> <i>II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em</i>	<i>Art. 40, § 7º, CF: Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.</i>

atividade na data do óbito.	
Art. 40, § 9º, CF: <i>O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.</i>	Art. 40, § 9º, CF: O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.
Art. 40, § 12, CF: <i>Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.</i>	Art. 40, § 12, CF: Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.
Art. 40, § 13, CF: <i>Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social .</i>	<i>Art. 40, § 13, CF: Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.</i>
Art. 40, § 14, CF: <i>A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituíam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.</i>	Art. 40, § 14, CF: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.
Art. 40, § 15, CF: <i>O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida.</i>	Art. 40, § 15, CF: O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.
Art. 40, § 19, CF: <i>O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.</i>	Art. 40, § 19, CF: Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
Art. 40, § 20, CF: <i>Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os</i>	Art. 40, § 20, CF: É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos

<i>servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.</i>	todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.
<i>Art. 40, § 21, CF: A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.</i>	Art. 40, § 21, CF: (Revogado pela EC 103/2019)
Art. 40, CF (sem correspondência)	Art. 40, § 22, CF (introduzido pela EC 103/2019): Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: I – requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social; II – modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; III – fiscalização pela União e controle externo e social; IV – definição de equilíbrio financeiro e atuarial; V – condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza; VI – mecanismos de equacionamento do déficit atuarial; VII – estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência; VIII – condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime; IX – condições para adesão a consórcio público; X – parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias.

Art. 149, § 1º, CF: <i>Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.</i>	Art. 149, § 1º, CF: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. §1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. §1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. §1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição.
Art. 201, § 9º, CF: <i>Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.</i>	Art. 201, § 9º, CF: Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. § 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.
Art. 202, § 4º, CF: <i>Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada .</i>	Art. 202, § 4º, CF: <i>Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.</i>
Art. 202, § 5º, CF: <i>A lei complementar de que trata</i>	Art. 202, § 5º, CF: <i>A lei complementar de que</i>

o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada.	trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar.
Art. 202, § 6º, CF: A lei complementar a que se refere o § 4º deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.	Art. 202, § 6º, CF: Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

Caro leitor, confira vídeo exclusivo sobre o capítulo por meio do link abaixo:

Link: <https://vimeo.com/381147821>

NOTAS DE RODAPÉ

1

Mestre e Doutor em Direito pela PUC/SP. Professor da PUC-SP e Membro da AGU.

2

LUHMANN, NIKLAS. Confianza. Barcelona: Anthropos editorial, 2005, p. 5.

3

José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 258.

4

Vivemos período em que o Estado dirige e controla seus governados sem ser responsável por eles. O cidadão cada vez mais é obrigado a cuidar de seu próprio bem-estar social. Surgimento do precariado – extrato populacional que cresce rápido e absorve o antigo proletariado industrial junto com os novos integrantes advindos da classe média.

A função social do Estado cada vez mais é submetida ao cálculo econômico

5

CHESNAIS, François. A mundialização financeira, p 17-18.

6

HARVEY, David. Condição pós-moderna. 14ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2005.

7

Tem se verificado o fenômeno de longa data da culpabilização do servidor público. Isto vem desde a época do Presidente Collor conhecido como caçador de marajás, passando pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.

8

ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no direito tributário. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 368-369.

9

CABRAL, Antônio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. Salvador: Jus Podium, 2013, p. 535.

10

BARCELOS, Ana Paula de. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 138.

11

SOUZA, Victor. Proteção e promoção da confiança no Direito Previdenciário. Curitiba: Editora Alteridade, 2018, p. 280.

12

ARAÚJO, Valter Shuenquener de. O princípio da proteção da confiança: Uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado. 2ª ed. Niterói: Editora Impetus, 2016, p. 218-219.

13

MAURER, Hartmut. Direito administrativo geral. Barueri: Manole, 2006, p. 325.

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

CAPÍTULO 7. APOSENTADORIA DOS POLICIAIS CIVIS, AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS, MILITARES, POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES

Capítulo 7. Aposentadoria dos Policiais Civis, agentes penitenciários e socioeducativos, militares, policiais e bombeiros militares

(Autor)

Marta Maria R. Penteado Gueller

1

7.1A Reforma e a Aposentadoria Especial dos Policiais

A EC 103/2019 deu tratamento diferenciado aos policiais, estabelecendo proteção especial para policiais, agentes penitenciários e socioeducativos do Regime Próprio da Previdência Social.

A CF/88, com redação dada pela EC 47/2005, estabelecia, no artigo 201, § 1º que:

Art. 201. (...)

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. (grifo nosso)

A Emenda Constitucional 103, de 12.11.2019, publicada em 13/11/2019, por sua vez, alterou a redação do artigo 201, que passou a ter a seguinte redação:

Art. 201. (...)

§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvado, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

(...)

II – cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

A atividade sujeita à periculosidade ficou de fora do texto constitucional e será regulamentada por lei complementar. O conceito de atividade perigosa tem origem na legislação trabalhista ², abrangiam atividades que envolviam manuseio ou transporte de explosivos, inflamáveis líquidos ou gasosos, além das atividades dos eletricitários ³, vigilantes ⁴, motociclistas ⁵ e, ainda, as atividades ou operações que impliquem exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física que também são consideradas perigosas ⁶.

Em 12.12.19, a Turma Nacional de Uniformização, ao julgar os temas 210 e 211, fixou entendimento de que tanto para atividades perigosas que expõem o segurado à tensões superiores a 250 volts, como para atividades insalubres com exposição a agentes biológicos, é suficiente tão somente a existência do risco potencial, inerente à atividade profissional atestada no Perfil Profissiográfico Previdenciário, sem necessidade que a exposição aos agentes eletricidade e biológicos estejam presentes durante toda a jornada de trabalho.

Os policiais, os agentes de segurança e os agentes socioeducativos, servidores públicos federais, são tratados pela EC 103/2019 como segurados especiais, conforme prevê o artigo 40 da CF/88 que estabelece:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do *caput* do art. 51, o inciso XIII do *caput* do art. 52 e os incisos I a IV do *caput* do art. 144.

7.2 Requisitos de aposentadoria para futuros servidores públicos federais policiais e agentes penitenciários e socioeducativos

A EC 103/2019 estabelece para os servidores públicos federais que venham exercer função de policiais e agentes penitenciários e socioeducativos, a partir de então, a idade mínima exigida para aposentadoria será de **55 anos para homens e mulheres**, na atividade exclusiva de policial, abrangendo neste conceito os agentes penitenciários (segurança e socioeducativos), além de **30 anos de contribuição para ambos os sexos e 25 anos na carreira de segurança**.

Os novos servidores terão como base de cálculo da sua renda mensal inicial de aposentadoria, a média aritmética atualizada de todos os seus salários de contribuições, cujo resultado será multiplicado por 60% mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição. O resultado será a renda mensal inicial da aposentadoria que será limitada ao teto do INSS, em vigor na data do requerimento da concessão do benefício.

7.3 Regras de Transição para os servidores públicos federais policiais e agentes penitenciários e socioeducativos

O artigo 5º da EC 103, estabelece regras de transição para os servidores policiais e agentes de segurança ou socioeducativos, conforme texto que transcrevemos:

Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do *caput* do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do *caput* do art. 51, o inciso XIII do *caput* do art. 52 e os incisos I a III do *caput* do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva **carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional** poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.

(...)

§ 3º Os servidores de que trata o *caput* poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985.

7.3.1 Regra de transição e a LC 51/85

A Lei Complementar 51, de 20.12.85, com redação dada pela Lei Complementar 144, de 2014, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 103/2019, estabelece aposentadoria compulsória e proporcional ao tempo de contribuição, aos policiais aos 65 anos de idade, até 3.12.2015, com o advento da LC 152/2015, que elevou a idade da aposentadoria compulsória para 75 anos⁷, além de estabelecer os critérios para aposentadoria voluntária, com proventos integrais, desde que cumprido o requisito etário de 55 anos para ambos os sexos, e ainda :

a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem ; (Incluído pela Lei Complementar nº 144, de 2014)

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. (Incluído pela Lei Complementar nº 144, de 2014)

Para os segurados policiais e agentes de segurança e socioeducativos que tenham ingressado no serviço público federal antes da EC 103/2019, o § 1º do artigo 5º da EC 103/19 estabelece regra de transição.

O § 1º do artigo 5º da EC 103/19, define para os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, que são considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo.

Dessa forma, os servidores federais que ingressaram no regime próprio na função de policiais, agentes penitenciários e socioeducativos, com a entrada em vigor da EC 103/2019 poderão se aposentar quando completarem:

25 anos de contribuição para as mulheres e 55 anos de idade e 15 anos no cargo de natureza policial.

30 anos de contribuição para os homens e 55 anos de idade e 20 anos no cargo de natureza policial.

7.3.2Regra de Transição com Pedágio

Os servidores que não tiverem 55 anos de idade não se enquadram na regra de transição retro descrita, poderão cumprir um pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltava para completar a carência estipulada na Lei Complementar 51, de 20.12.85, com a redação dada pela Lei Complementar 144/2014⁸ que é de 30 anos de contribuição para o homem e 25 de contribuição para mulher e, ainda desde que tenham:

25 anos de contribuição + 100% do tempo que faltava em 13.11.2019, 52 anos de idade e 15 anos no cargo de natureza especial para as mulheres;

30 anos de contribuição + 100% do tempo que faltava em 13.11.2019, 53 anos de idade e 20 anos no cargo de natureza especial para os homens.

Por exemplo, Maria, policial, tinha 22 anos de contribuição em 13.11.2019, faltavam 3 anos para que ela completasse a carência de 25 anos, assim terá que cumprir o pedágio de 100% do tempo que faltava, assim o pedágio que ela terá que cumprir será de 6 anos (3 + 3 do pedágio) e se aposentará com 28 anos de contribuição caso tenha também 52 anos de idade após cumprir o pedágio.

Para os segurados especiais que tenham cumprido o pedágio de 100%, o cálculo do benefício será de 100% da última remuneração, com reajustes nos termos da lei⁹, sem garantia da paridade, o que significa que os valores da aposentadoria não terão reajustes quando os servidores da ativa forem reajustados.

A PEC 133/2019, em seu artigo 16, no entanto, restabelecerá a integralidade e a paridade para os

policiais que ingressaram até a véspera da EC 41/2003 permitindo, caso venha a ser aprovada, a paridade, prevista antes da EC 103/19, como regra de transição da EC 41/2003.

Art. 16. O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e os ocupantes dos cargos de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até 31 de dezembro de 2003 desta poderão aposentar-se, com totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e paridade, na forma da Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de cinquenta e cinco anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.

A PEC 133/2019, no dispositivo anteriormente transcrito, restabelece a segurança jurídica retirada pela EC 103/2019 ao permitir a paridade para os servidores policiais que tenham ingressado no serviço público até 31.12.2003.

7.4 Servidores Policiais Estaduais

Os servidores públicos policiais, no âmbito dos Estados, sujeitam-se às normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à publicação da EC 103/2019, enquanto não forem promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

A PEC 133/2019, denominada PEC paralela, prevê a inclusão de Estados e Municípios no novo sistema de aposentadorias instituído pela EC 103/2019. Assim, o artigo 5º ¹⁰, § 2º, da EC 103/2019, terá vida curta.

O texto já aprovado pelo Senado, enviado para a Câmara dos Deputados, permitirá que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem as regras aplicáveis ao regime próprio dos servidores públicos da União, regulamentando-as por meio de leis ordinárias.

Caso o ente Federativo e seus municípios não regulamentem a matéria, em suas esferas legislativas, ficarão sujeitos, automaticamente, ao regime da União, instituído pela EC 103/2019.

Quanto às aposentadorias dos policiais, agentes penitenciários e socioeducativos, a PEC 133/2019, caso aprovada, ampliará o conceito de atividade policial para efeito de aposentadoria especial, estendendo-a aos peritos criminais, aos agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e aos guardas municipais, permitindo ainda que as Assembleias Legislativas, no âmbito dos Estados regulamentem a matéria fixando idades e tempo de contribuição diversos a serem aplicados aos servidores públicos civis.

7.50 cálculo dos benefícios

Servidores policiais civis e atividades equiparadas, objeto do presente estudo, que ingressaram no serviço público até 31.12.2003, têm direito à paridade e integralidade do valor do benefício que corresponderá ao valor pago para o servidor da ativa, ocupante do mesmo cargo do servidor inativo.

Para os servidores policiais civis e atividades equiparadas, objeto do presente estudo, que ingressaram no serviço público após 31.12.2003, o valor da aposentadoria deixa de corresponder à remuneração do último cargo, ocupado pelo segurado e será calculado por meio da média dos 80% dos maiores salários de contribuição do servidor, desde 07/94 até a data da concessão, multiplicado por 60% mais 2% para cada ano que superar 20 anos de contribuição até o limite de 100%.

A partir de 04.02.2013, data do início a criação do FUNPRESP ¹¹, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, o valor da aposentadoria continuou sendo calculado por meio da média de 100% dos salários de contribuição do servidor, desde 07/94 até a data da concessão, multiplicado por 60% mais 2% para cada ano que superar 20 anos de contribuição até o limite de 100% do teto pago aos segurados do regime geral.

Os servidores federais com remuneração acima do teto pago aos segurados do regime geral podem aderir ao FUNPRESP, passando a contribuir para a previdência complementar, a fim de garantir benefício complementar a ser calculado a partir da reserva matemática acumulada e da expectativa de vida, na data do requerimento do benefício.

A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, com a EC 103/2019, passa a ser 100% da média dos salários de contribuição do servidor, desde 07/94 até a data do laudo que atestou a invalidez com nexo com a atividade do segurado policial.

Da mesma forma, o benefício de previdência complementar da FUNPRESP, de adesão facultativa por parte do servidor, não tem carência para benefício, decorrente de acidente ou doença do Trabalho¹².

Lembramos que tramita no STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5039), na qual se questiona lei do Estado de Rondônia sobre os critérios de aposentadoria de policiais civis do estado. Na ação é questionada a inconstitucionalidade da norma do Estado de Rondônia, que assegura a paridade entre policiais civis ativos e inativos.

Em outro julgamento, ocorrido sob a sistemática da repercussão geral, o Pleno da Suprema Corte, na análise do RE nº 590.260/SP, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:

Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 (Tema 139).

Entretanto, não há precedente específico do Plenário do STF em que se tenha examinado a ausência de regra de transição que garantisse o direito adquirido de aposentados ou pensionistas ou dos servidores públicos que tivessem ingressado no regime próprio até a data da publicação da Emenda Constitucional 41/2003.

Assim, a decisão do STF, em sede de repercussão geral, apreciará o direito à paridade e integralidade para aposentadorias dos servidores ocupantes das carreiras públicas que exercem atividades de risco.

7.6.Pensão para dependentes de Policiais

O artigo 10, § 6º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, prevê pensão por morte integral, vitalícia e equivalente à remuneração do cargo aos dependentes dos servidores Policiais Civis, Agentes Penitenciários e Socioeducativos, quando a morte for decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.

O benefício da pensão por morte decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função tem natureza indenizatória e depende de regulamentação infraconstitucional¹³.

Nos demais casos, a pensão observará as regras aplicáveis aos demais servidores do regime próprio, e há aplicação imediata da EC 103/2019, a partir da publicação, com aplicação da Lei 13.135/2015 quanto ao tempo de duração, carência, tempo de casamento ou união estável.

7.7Equidade na forma de participação do Custeio e Conclusão

A equidade no custeio (art. 194, parágrafo único, inciso V, da Constituição de outubro de 1988) é a dimensão específica da isonomia na seara previdenciária.¹⁴

A isonomia, principal garantia constitucional, a garantia das garantias, se expressa, em termos de custeio, por intermédio da equidade.

Todos os contribuintes devem suportar iguais encargos sociais, proporcionalmente ao custeio na medida de suas desigualdades.

Aliás, há referência à isonomia tributária que, enquanto tal, se expressa tanto na consideração da capacidade econômica do contribuinte relativamente aos impostos (art. 145, § 1º, da C.F.), como na enfática proibição insculpida no inciso II do art. 150 do Estatuto Fundamental, assim formulada:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

[...].

A igual teor de proteção conferido pelo sistema de seguridade social deve corresponder – necessariamente – igual carga tributária no item específico das contribuições sociais a serem vertidas para tal sistema, assim como a diferenciado teor de proteção deve corresponder distinta carga fiscal.

Verificamos na EC 103/2019 que quanto maior a remuneração do segurado, maior a alíquota. Quanto menor a remuneração, menor a alíquota.

Resta verificarmos, no entanto, se os percentuais propostos pela EC 103/2019 podem ser tolerados pelos segurados sem afronta à isonomia e à equidade no custeio. Podemos afirmar que as novas alíquotas de contribuição, progressivas, de 7,5% a 14% estipuladas no artigo 28 da EC 103/19, respeitam o princípio da equidade na participação do custeio? Podemos afirmar que os novos percentuais de contribuição, elevados, de forma escalonada, de 11% para alíquotas diferenciadas que atingirão o percentual de até 22%, a partir de março de 2020?

Para respondermos a essa indagação seria necessário que houvesse prévio Plano Plurianual de Custeio do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social.

Como no seguro privado, a EC 103/2019 estabelece sistema de tarifação individual, com alíquotas diferenciadas, considerando apenas o critério do valor da remuneração individual do segurado, sem levar em consideração o percentual devido pelo ente público empregador, bem como, em particular, o valor do benefício futuro e a expectativa de sobrevida do servidor, a fim de fixar a relação sinistro/prêmio.

A espécie tributária denominada *contribuição* é daquelas em que o destino dos recursos é assumido como dado que integra o regime jurídico do tributo.

Ensina GERALDO ATALIBA que, nesses tributos,

a destinação já está constitucionalmente encampada. Ela é, aliás, a própria razão de ser da instituição do tributo. ¹⁵

Estaria desfigurada a natureza jurídica das contribuições se toda a verba não fosse destinada ao financiamento das prestações. Dito por outras palavras, se toda a verba que se arrecadasse a título de contribuição para o custeio das prestações pagas aos servidores não fosse utilizada para essa especial e específica finalidade, o tributo não teria fundamento no sistema da Constituição de 1988.

Aliás, a vinculação da receita é fundamental, pois do contrário não haveria como distinguir uma contribuição social de um imposto. É essa vinculação a garantia de que a contribuição será aplicada na finalidade justificadora de sua instituição.

Sobre a remuneração do servidor policial e agentes, assim como os demais, dependendo do valor de sua remuneração, poderá incidir alíquota de 22%, além do imposto de renda no percentual de 27,5%. Sem o prévio Plano de Custeio do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, impossível afirmarmos que está havendo equidade na fixação das alíquotas diferenciadas introduzidas na CF/88, por meio da EC 103/2019.

Como explica, com lucidez, BARROS CARVALHO, entre outras das suas funções a base de cálculo servirá para:

confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro critério material da descrição contida no antecedente da norma.¹⁶

Quer dizer que a medida do fato descrito na hipótese legal deve se mostrar adequada às funções para as quais é instituída.

Ainda citando o ilustre Professor, é de se esclarecer, quanto à base de cálculo que confirma a materialidade da hipótese legal, é aquela que se configura:

Quando houver perfeita sintonia entre o padrão de medida e o núcleo do fato dimensionado.¹⁷

Na seguridade social a carga tributária deve respeitar o primado do trabalho que, por força do art. 193 da Lei Magna, é o supremo dado hermenêutico da ordem social¹⁸.

Desconhecemos a metodologia empregada pelo legislador na criação das alíquotas diferenciadas, mas suspeitamos que o único critério adotado tenha sido a base de cálculo, isto é, o valor da remuneração do servidor sem qualquer sintonia com o núcleo do fato dimensionado, que é o pagamento de benefício em caso de risco social.

Sobre a majoração das contribuições por meio de alíquotas progressivas da contribuição previdenciária para servidores do regime próprio da União, convidamos o leitor a acompanhar a tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.271¹⁹, ajuizada em 29.11.2019, pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip), perante o Supremo Tribunal Federal (STF), em que se questiona a constitucionalidade, entre outros, dos artigos 23 e 24 da Emenda Constitucional (EC) 103/2019 (Reforma da Previdência).

7.8. Aposentadoria dos militares das Forças Armadas, dos policiais e bombeiros militares

Logo após entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103, de 2019, foi aprovado o Projeto de Lei n. 1.645/2019 de iniciativa do Poder Executivo, que promoveu a reforma da previdência dos militares das Forças Armadas, incluídos também os polícias militares e o corpo de bombeiros militares do Estado.

A nova legislação irá alterar as Leis 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), 3.765, de 4 de maio de 1960, 4.375, de 4 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), 5.821, de 10 de novembro de 1972, 12.705, de 8 de agosto de 2012, e o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para reestruturar a carreira militar e o Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas e das polícias militares e corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; além de revogar dispositivos e anexos da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008.

A aposentadoria dos militares é chamada de reserva remunerada, pois tecnicamente eles não se aposentam, mas ficam à disposição das Forças Armadas. Durante a tramitação do projeto que inicialmente abrangia apenas os militares das Forças Armadas, foram incluídos os policiais e os bombeiros militares dos Estados.

Pode-se dizer que os militares, assim como os policiais e bombeiros militares sofreram menor abalo na proteção previdenciária com a reforma, se comparados com os trabalhadores vinculados ao RGPS e aos regimes próprios dos servidores públicos.

Isso se deve ao fato de que embora essas categorias passem a levar mais tempo para que se aposentem (ou passem para reserva remunerada), o que se dará aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, restou garantida a integralidade e a paridade.

Ou seja, considera-se o tempo mínimo de 30 (trinta) para 35 (trinta e cinco) anos, com pelo menos 25 anos de atividade militar, para homens e mulheres, mas terão direito a receber o último valor da atividade e também os mesmos reajustes aplicados para os ativos.

Para os que ingressarem na atividade militar após a entrada em vigor da lei, terão que cumprir as novas regras acima, que exige dez anos a mais que a anterior. Já os que estão na ativa, terão que cumprir um pedágio de 17 (dezesete) por cento do tempo que falta na data da aprovação da lei.

No caso dos servidores públicos civis federais, apenas aqueles que entraram no serviço até 2003 e cumprirem uma das regras de transição poderão se aposentar com integralidade e paridade. Os demais, assim como trabalhadores da iniciativa privada, terão sua aposentadoria seguindo um cálculo que leva em conta o tempo de trabalho e que é limitada pelo teto do INSS (R\$ 5.839,45, em 2019).

A pensão por morte também foi mantida na integralidade para os dependentes dos militares, policiais e bombeiros militares, enquanto que os dependentes dos servidores públicos federais e dos segurados do INSS receberão uma cota de 50%, mais 10% por dependente da aposentadoria ou do valor que seria pago a título de aposentadoria por invalidez.

A lei aprovada prevê a contribuição dos ativos, inativos e pensionistas com aumento gradual que se inicia em 7,5 (sete e meio) por cento e chegará em 10,5% (dez e meio por cento) em 2021.

As regras para aposentadoria compulsória dos militares também sofreu alteração. A legislação anterior previa idades máximas que variavam de 44 (quarenta e quatro anos) a 66 (sessenta e seis) anos de idade. A nova legislação majorou essas idades limites para 50 (cinquenta) a 70 (setenta) anos, o que permitirá que os militares passem mais tempo na ativa.

7.9Quadros comparativos

ANTES DA EC 103/2019	APÓS A EC 103/2019
CF/1988 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos	CF/1988 “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. § 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

definidos em leis complementares, os casos de servidores: I – portadores de deficiência; II – que exerçam atividades de risco; III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. § 4º-A. (Sem correspondência) § 4º B. (Sem correspondência) § 4º-C. (Sem correspondência) Art. 201 § 1º – É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. (grifo nosso) redação dada pela EC47/05	complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (incluído pela EC 103/19) § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) Art. 201 § 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados: (...) II – cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
	Disposições Transitórias Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal , o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51 , o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985 , observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º. § 1º Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985 , o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou

socioeducativo.

§ 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

§ 3º Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985 .

Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.

§ 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-B , 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos:

I – o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal , o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51 , o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos; [...].

Caro leitor, confira vídeo exclusivo sobre o capítulo por meio do link abaixo:

Link: <https://vimeo.com/381148278>

NOTAS DE RODAPÉ

1

Mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP e sócia- fundadora do escritório Gueller e Vidutto Sociedade de Advogados.

2

Fundamentação : *caput* do art. 195 da CLT; subitens 16.3 e 16.4 da NR 16.

3

Fundamentação: art. 1º da Lei nº 7.369/1985; arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do Decreto nº 93.412/1986; subitem 16.2 da NR 16.

4

Fundamentação: § 3º do art. 193 da CLT, com redação dada pela Lei nº 12.740/2012.

5

Fundamentação: § 4º do art. 193 da CLT, com redação dada pela Lei nº 12.997/2014; anexo da Portaria MTE nº 1.565/2014; Portaria MTE nº 5/2015; Portaria MTE nº 943/2015; Portaria MTE nº 946/2015; Portaria MTE nº 1.151/2015; Portaria MTE nº 1.152/2015; Portaria MTE nº 1.262/2015; Portaria MTPS nº 265/2016; Portaria MTPS nº 266/2016; Portaria MT nº 1.065/2016; Portaria MTE nº 137/2017.

6

Relação de atividades e operações perigosas, conforme NR 16, alterada pela Portaria MTE nº 1.078/2014.

7

ARE 1061820/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, de 17.08.17, fixou o seguinte entendimento: “Como se demonstrou, a Lei Complementar nº 51/1985, na sua redação original e na conferida pela Lei Complementar nº 144/2014, previa a aposentadoria compulsória dos servidores policiais aos 65 anos. Assim, nos moldes do art. 40, § 4º, da CF/88, não há que se falar em aplicação da norma geral prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, devendo ser utilizada a regra inserta na lei específica (art. 1º da LC nº 51/1985). É certo que o art. 1º, I, da LC nº 51/1985 foi revogado pela Lei Complementar nº 152, de 03.12.2015. No entanto, no caso concreto, consta dos autos que o recorrente teria preenchido os requisitos para aposentadoria compulsória em 16.05.2014, data em que vigente a redação do art. 1º, I, da LC 51/1985, que previa a idade de 65 anos para a aposentadoria especial da carreira policial. Sendo assim, considerando a pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 359/STF, de que a aposentadoria é regida conforme a lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício, deve o recorrido ser submetido à regra que previa a aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade”.

8

“Art. 1º O servidor público policial será aposentado: (Redação dada pela Lei Complementar nº 144, de 2014)

I – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados; (Redação dada pela Lei Complementar nº 144, de 2014) (Revogado pela Lei Complementar nº 152, de 2015)

II – voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: (Redação dada pela Lei Complementar nº 144, de 2014)

a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; (Incluído pela Lei Complementar nº 144, de 2014)

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. (Incluído pela Lei Complementar nº 144, de 2014).”

9

A PEC 133/2019, em tramitação nesta data, prevê a integralidade da última remuneração e a paridade que significa que sempre que os servidores da ativa que ocuparem o mesmo cargo, onde se deu a aposentadoria do servidor aposentado, forem reajustados, os aposentados também terão o mesmo reajuste. A paridade, no entanto, só se aplicaria para os servidores que ingressaram antes da EC 41, de 19.12.2003.

10

“Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.

[...]

§ 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.”

11

A Fundação foi instituída pela Lei nº 12.618, de 2012, mas começou a operar efetivamente com a aprovação do Plano Executivo Federal (ExecPrev) pela Previc, em 04/02/2013.

12

Há carência de 12 meses de filiação ao plano complementar.

13

Artigo 40, “§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o §

4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).”

14

WAGNER BALERA, *A Seguridade Social na Constituição de 1988*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1989, p. 42.

15

GERALDO ATALIBA, *Hipótese de Incidência Tributária*, São Paulo, RT, 3ª ed., p. 113 e seguintes.

16

PAULO DE BARROS CARVALHO, *Curso de Direito Tributário*, São Paulo, Saraiva, 1985, p. 201.

17

Op. loc. cit., p. 204.

18

Diz JOÃO PAULO II: “o trabalho humano é uma chave, provavelmente a chave essencial, de toda a questão social.”, na Encíclica “Laborem exercens”, de 14/IX/1981, I, 3.

19

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5822257>.

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

CAPÍTULO 8. APOSENTADORIA DOS CONGRESSISTAS

Capítulo 8. Aposentadoria dos Congressistas

(Autor)

Marta Maria R. Penteado Gueller

1

8.1. A Reforma e o Regime de titulares de mandatos eletivos

A Reforma da Previdência decorrente da transformação da Proposta de Emenda Constitucional nº 6/2019, na Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, entrou em vigor em 14.11.2019 e atinge também os parlamentares.

O artigo 40, § 13, da Constituição Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:

*§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, **inclusive mandato eletivo**, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.*

O Senador Tasso Jereissati justifica a alteração da redação do § 13 do artigo 40 a fim de que constasse no texto a expressão “...inclusive mandato eletivo...”, acolhendo a emenda de nº 326, no projeto de Emenda Constitucional nº 6/2019, de redação do Senador PAULO ROCHA, com a finalidade de tratar igualmente todos os “segurados”, incluídos, naquela definição, os parlamentares.

O artigo 11, inciso I, letra “j”, da Lei 8213/91, define os segurados do regime geral de previdência, com redação dada pela Lei 10.887/2004 que prevê:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:

(...)

*j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, **desde que não vinculado a regime próprio de previdência social**;*

(...)

§ 4º O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência Social - RGPS de antes da investidura. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

A alteração constitucional trazida pela EC 103/2019 retira do parlamentar, a partir de então, a possibilidade de vinculação ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC).

Passaremos a seguir a discutir sobre o tratamento dado aos congressistas até a véspera da entrada em vigor da EC 103/2019.

8.2 O Instituto de Previdência dos Congressistas

Antes da Constituição Federal de 1988, a aposentadoria de deputados e senadores era regida pela Lei 4.282/63, alterada pela Lei 7.087/82². Os parlamentares se aposentavam pelo Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC), um plano fechado de previdência.

Para requerer a aposentadoria, o parlamentar precisava ter oito anos de mandato e 50 anos de idade. O valor do benefício era proporcional ao tempo de mandato, de acordo com tabela progressiva definida em lei. O percentual mínimo para oito anos de mandato era de 26% do subsídio mensal do parlamentar.

O IPC foi extinto pela Lei 9.506, de 30 de outubro de 1997, a qual também alterou as Leis 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, a fim de incluir no rol do segurado obrigatório da Previdência Social “o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social” (art. 12, I, h, da Lei 8.212/1991 e art. 11, I, h, da Lei 8.213/1991). Os detentores de mandato político tornaram-se, portanto, beneficiários e contribuintes do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Com a extinção do IPC, a Câmara e o Senado ficaram responsáveis pelo pagamento dos benefícios, respectivamente, dos deputados e dos senadores aposentados pelo antigo instituto.

8.2.1 Aposentadoria do IPC e o Teto Constitucional

O Tribunal de Contas da União estabeleceu, no Acórdão 3.632/2013, em razão das Resoluções 13 e 14/2006, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que os benefícios do extinto IPC deveriam ser excluídos da incidência da aplicação do teto salarial do serviço público. As resoluções do CNJ citadas determinaram que os benefícios de planos de previdência de entidade fechada, mesmo que esta tenha sido extinta, não se submetiam ao teto.

Dessa forma, a Câmara não somava o provento do IPC com remunerações ou proventos adquiridos em outros órgãos públicos para fins de aplicação do redutor constitucional.

8.2.2 As Resoluções 13 e 14/2006

A Resolução 13, de 21/3/2006, do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos membros da magistratura, em seu artigo 8º, assim determina:

Art. 8º Ficam excluídas da incidência do teto remuneratório constitucional as seguintes verbas:

(...)

II - de caráter permanente:

(...)

b) benefícios percebidos de planos de previdência instituídos por entidades fechadas, ainda que extintas.

A Resolução 14, de 21/3/2006, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional para os servidores do Poder Judiciário e para a magistratura dos Estados que não adotam o subsídio, em seu artigo 4º, dispõe:

Art. 4º Ficam excluídas da incidência do teto remuneratório constitucional as seguintes verbas:

(...)

II - de caráter permanente:

(...)

b) benefícios percebidos de planos de previdência instituídos por entidades fechadas, ainda que extintas.

Apesar de extintos, os benefícios devidos pelo IPC vêm sendo pagos pela Câmara e pelo Senado, em respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito de congressista a ele vinculados até sua extinção.

8.3.A Lei 9.506/97 e o custeio do Plano de Seguridade Social dos Congressistas

As regras para aposentadoria dos deputados federais e dos senadores foram alteradas com o advento da Lei 9.506, em 1997, que extinguiu o Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC - Lei 7.087/82) e instituiu o Plano de Seguridade Social dos Congressistas, o PSSC.

O Plano de Seguridade Social dos Congressistas, administrado pela União, por meio de Câmara dos Deputados e do Senado Federal, foi criado no formato do regime próprio dos servidores públicos, com previsão de pagamento de benefícios definidos, financiados por regime de repartição simples.

O Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC - Lei 9.506, de 01.02.97) exige, para a concessão da aposentadoria, 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, sem fazer distinção entre homens e mulheres, tanto para contribuições como para idade mínima.

Não é possível reduzir a idade de aposentadoria com o tempo excedente de contribuição.

Os requisitos de idade mínima e de tempo de contribuição devem ser preenchidos isoladamente.

A lei prevê aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de mandato. Nesse caso, os proventos serão calculados à razão de 1/35 (um trinta e cinco avos) por ano de mandato. São computados apenas anos inteiros de mandato/contribuição. Se a contribuição ao INSS somar 23 anos e a contribuição ao PSSC for de 12 anos, por exemplo, a aposentadoria será concedida, mas no percentual de 12/35 do subsídio parlamentar, desde que preenchidos os requisitos de 35 anos de contribuição e 60 anos de idade.

Se a contribuição ao PSSC for de apenas um ano, a aposentadoria será de 1/35 do subsídio parlamentar, ou seja, R\$ 964,65, valor inferior ao salário mínimo, porém, por força do artigo 201, § 2º, da Constituição Federal, aplicável aqui por analogia, o valor a ser pago será de um salário mínimo mensal. Por outro lado, depois do quinto ano de adesão ao PSSC, o valor do benefício a que fará jus o parlamentar já superará o teto do INSS.

No caso de invalidez, a aposentadoria permanente decorrente de doença grave especificada em lei ou de acidente de trabalho, o valor do benefício será integral (calculado, considerando apenas o tempo de exercício do mandato).

A aposentadoria por invalidez permanente, nos demais casos previstos em lei, será proporcional e o valor do benefício será calculado à razão de 1/35 por ano de mandato, assegurado o mínimo de 26% do subsídio parlamentar (R\$ 8.778,38), em razão da invalidez.

A adesão ao PSSC era opcional e possível até a EC 103/2019. Se o parlamentar não optasse pelo PSSC, passava a ser contribuinte obrigatório do INSS ou do regime próprio de previdência a que estivesse vinculado caso fosse servidor público ocupante de cargo efetivo.

O deputado que não formalizasse sua adesão ao PSSC, no prazo de trinta dias, depois do início do mandato, passava, automaticamente, à condição de contribuinte obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (INSS), exceto se já fosse contribuinte de regime próprio de previdência dos servidores públicos, condição que deve ser informada no ato da posse.

O deputado que era titular de cargo efetivo na administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, caso desejasse, poderia permanecer contribuindo para o regime previdenciário dos servidores públicos a que estivesse vinculado. Para isso, deveria providenciar, junto a seu órgão de origem, documentação que fornecesse os dados necessários para que a Câmara efetuasse o desconto da contribuição em sua folha de pagamento.

Para completar os 35 anos de contribuição previdenciária, o parlamentar poderia e, mesmo depois da EC 103/2019, continua podendo averbar o tempo que contribuiu para o INSS e o tempo de mandato eletivo federal, estadual e municipal, que poderá ser contado para o PSSC, desde que

ele recolha, retroativamente, as contribuições devidas ao plano, conforme está previsto no artigo 5º da Lei 9.506/97.

A averbação de mandato eletivo é onerosa para o segurado parlamentar. Já as contribuições ao INSS servirão apenas para contagem de tempo de contribuição, mas não para cálculo do valor da aposentadoria pelo PSSC, pois, no Plano de Seguridade Social dos Congressistas, o valor do benefício futuro integral corresponderá ao valor pago a título de subsídio mensal ao parlamentar, tratando-se de benefício definido, considerando-se no cálculo da renda mensal inicial o número de anos de exercício de mandato eletivo por 35 anos de contribuição.

O parlamentar não pode acumular aposentadorias, independentemente de ter contribuído para o serviço público ou para o INSS.

Ele deve optar pela aposentadoria do PSSC, na proporção dos anos de mandato ou pelo INSS ou pelo regime próprio ao qual estiver vinculado.

Por exemplo: se um deputado exerceu dois anos de mandato, averbou sete anos de tempo de mandatos eletivos estadual e municipal (com pagamento retroativo das contribuições ao PSSC), averbou tempo de contribuição ao INSS para completar os 35 anos de contribuições exigidos para jubilação e, ainda teria, na data do requerimento da aposentadoria 60 anos, ele poderia se aposentar pelo PSSC, recebendo 9/35 do subsídio parlamentar, ou seja, as contribuições ao INSS não entram no cálculo do benefício que no nosso exemplo seria de R\$ 33.763,33 x 9/35 = R\$ 8.681,99.

Não será mais permitido o ingresso no Plano de Seguridade Social dos Congressistas a partir da EC 103/2019, o requisito etário passa a ser de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens e os novos segurados serão contribuintes obrigatórios do regime geral de previdência social.

As violações à isonomia entre os optantes do Plano de Seguridade dos Congressistas e dos demais segurados do regime geral/INSS são facilmente demonstradas quando analisamos as contribuições para o custeio dos benefícios, tendo sido positiva e necessária a modificação introduzida pela EC 103/2019, como veremos a seguir.

8.4. Alíquotas para o custeio e critérios diferenciados (idade e tempo). Cálculo do Benefício

O valor da contribuição do parlamentar ao PSSC é de R\$ 3.713,93, o que corresponde a 11% do valor do subsídio parlamentar atual (R\$ 33.763,00).

O valor da contribuição paga pela Câmara ou Senado para o PSSC é igual ao pago pelo deputado ou senador (11% do valor do subsídio), conforme estabelece a Lei 9.506/97, no art. 12, II. O financiamento da aposentadoria do parlamentar é custeado pela arrecadação do valor de R\$ 7.427,86, mensais, com alíquota total de 22%, sendo R\$ 3.713,93 pagos pelo parlamentar (deputado ou senador) e R\$ 3.713,93 pagos pela Câmara ou Senado.

Considerando deputados e senadores como segurados empregados, com vínculo ao regime geral da previdência social, com proventos de aposentadoria limitados ao teto, daquele regime, de R\$ 5.839,45, o valor arrecadado será de R\$ 8.070,19, por mês, o que corresponde à soma da contribuição do empregador (Câmara ou Senado), no percentual de 20% do valor total bruto do subsídio parlamentar, além de 2% para o custeio de acidentes do trabalho, no valor total mensal de R\$ 7.427,86 a cargo do ente empregador, com 11% dos subsídios mensais do parlamentar, limitados ao teto do regime geral, que em 2019 correspondem a R\$ 5.839,45, que resultam em contribuição mensal do segurado equivalente a R\$ 642,33.

Comparando, portanto, os valores arrecadados e pagos para aposentadoria dos congressistas, com base no valor bruto mensal do subsídio do parlamentar de R\$ 33.763,00, vigente entre 2019/2023, com arrecadação durante quatro anos, segurados com 60 anos idade e 04 de mandatos de vinculação ao PSSC, se aposentam com benefício de R\$ 3.858,62, vitaliciamente, com direito ao pagamento de pensão a seus dependentes³, em caso de óbito, conforme tabela a seguir:

PSSC	Alíquota	Valor contribuição	Valor do Benefício
Contribuição Câmara ou Senado	11%	R\$ 3.713,93	
Contribuição Parlamentar	11%	R\$ 3.713,93	
Total depois de 4 anos de contribuição + 60 anos de idade	22%	R\$ 7.427,86 x 52 (48 meses + 13º) = R\$ 386.248,72	R\$ 33.763,00 x 4:35 = R\$ 3.858,62

Dividindo o valor total arrecadado em 04 anos, R\$ 386.248,72, pelo valor mensal do benefício proporcional 4/35, R\$ 3.858,62, verificamos que o valor total arrecadado seria suficiente para custear o pagamento do benefício, tão somente, por 100 meses, pouco mais de oito anos.

Para os parlamentares vinculados ao regime geral de previdência social, teremos:

RGP INSS	Alíquota	Valor da contribuição	Valor do Benefício
Contribuição Câmara ou Senado	22% sobre o total da remuneração	R\$ 7.427,86	
Contribuição Parlamentar	11% sobre o total da remuneração limitada ao teto INSS	R\$ 642,33	
Total depois de 15 anos de contribuição + 60/65 anos de idade (M/H)		R\$ 8.070,19 x 180 mais 13º = R\$ 1.452.634,20	Valor benefício média de 80% salários de contribuição de 07/94 até concessão, limitado ao teto do INSS de R\$ 5.839,45.

No regime geral, não existe mais aposentadoria proporcional, desde a EC 20/98, sendo exigido para concessão da aposentadoria por idade, 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem, e carência, até a véspera da EC 103/2019, de 15 anos de contribuição.

Notamos, ainda, que, dividindo o valor total arrecadado em 15 anos, R\$ 1.452.634,20, pelo valor mensal do benefício por idade, estimado em R\$ 3.858,62, supondo a mesma média obtida para o benefício do PSSC, o valor total arrecadado seria suficiente para custear o pagamento do benefício, por 376,46 meses, mais de 31 anos, enquanto que, no PSSC depois de pouco mais de 08 anos, o valor arrecadado seria consumido pelos valores pagos ao segurado.

8.5. Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 476/STF e a EC 103/2019

A Arguição de Descumprimento de Princípio Fundamental de nº 476 foi interposta pelo Procurador-Geral da República para suspender a eficácia da Lei 9.506/1997, além de pedir que seja declarada a incompatibilidade de alguns dispositivos com a Constituição Federal e às Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 47/2005.

Um sistema diferenciado de previdência para parlamentares e ex-parlamentares contraria os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade. Esse é o argumento apresentado pelo Procurador-Geral da República, na ação de descumprimento de preceito

fundamental ajuizada no Supremo Tribunal Federal contra a Lei 9.506/1997, que instituiu o Plano de Seguridade Social dos Congressistas. O relator da ADPF é o ministro Alexandre de Moraes e há previsão de que seja julgada até o final de 2019.

Posteriormente às emendas constitucionais 20/1998 e 47/2005, a Constituição Federal passou a prever apenas três espécies de regimes previdenciários: os regimes próprios de Previdência Social dos servidores públicos civis e militares; o Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória; e os regimes complementares de Previdência.

Para o procurador-geral, os parlamentares deveriam se submeter ao regime geral, uma vez que o entendimento do STF é no sentido de que titulares de mandato eletivo são ocupantes de cargos temporários. A legislação aprovada em 1997, entretanto, prevê requisitos diferentes para a concessão de aposentadoria a deputados e senadores, como a idade mínima de 60 anos, em vez de 65 anos, contrariando o princípio da isonomia, argumenta o PGR.

Deve-se ressaltar que a Procuradoria-Geral da República, em respeito ao direito adquirido e à coisa julgada, não pede a cassação dos benefícios em manutenção, cujos titulares tenham completado os requisitos de fruição antes da EC nº 20/1998. Apenas os demais, que tenham implementado requisitos, sob a égide da emenda constitucional, serão julgados devidos ou deverão ser revistos, caso o STF entenda serem incompatíveis com a CF/88, então vigente, conforme ementa que transcrevemos:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 9.506/1997. PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONGRESSISTAS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM EMENDAS CONSTITUCIONAIS. VÍNCULO OBRIGATÓRIO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE.

1. A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, titulares de mandato eletivo, por ocuparem cargo temporário, submetem-se necessariamente ao RGPS, bem como aos respectivos critérios para a concessão de aposentadoria.

2. A Lei nº 9.506/1997 criou e regulamentou regime próprio em benefício de congressistas, à custa do erário, em desacordo com o art. 40-§13 da CR.

3. A criação de critérios distintos para a concessão de aposentadoria a beneficiários do RGPS afronta o art. 201-§1º da CR.

4. Os princípios republicano e da igualdade exigem que, ao final do exercício de cargo eletivo, seus ocupantes sejam tratados como os demais cidadãos. O regime previdenciário em tela não obedece a critério razoável e proporcional, nem se harmoniza com os princípios da moralidade e impessoalidade. Não se legitima tratamento privilegiado em favor de membros do Congresso Nacional, que somente exercem múnus público temporário.

– Parecer pelo acolhimento do pedido, nos termos da petição inicial⁴.

Em 8 de outubro de 2003, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 12, inciso I, alínea h, da Lei 8.212/1991, no julgamento do recurso extraordinário 351.717/PR⁵, com o entendimento de haver instituído nova fonte de custeio da seguridade social não prevista no art. 195, II, da Constituição, sem observar a forma de lei complementar, exigida para os tributos residuais (arts. 195, § 4º, e 154, I, da CR). O acórdão recebeu esta ementa:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: PARLAMENTAR: EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL. Lei 9.506, de 30.10.97. Lei 8.212, de 24.7.91. C.F., art. 195, II, sem a EC 20/98; art. 195, § 4º; art. 154, I. I. – A Lei 9.506/97, § 1º do art. 13, acrescentou a alínea h ao inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, tornando segurado obrigatório do regime geral de previdência social o exercente de mandato eletivo, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. II. – Todavia, não poderia a lei criar figura nova de segurado obrigatório da previdência social, tendo em vista o disposto no art. 195, II, C.F. Ademais, a Lei 9.506/97, § 1º do art. 13, ao criar figura nova de segurado obrigatório, instituiu fonte nova de custeio da seguridade social, instituindo contribuição social sobre o subsídio de agente político. A instituição dessa nova contribuição, que não estaria incidindo sobre “a folha de salários, o faturamento e os lucros” (C.F., art. 195, I, sem a EC 20/98), exigiria a técnica da competência residual da União, art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º,

ambos da C.F. É dizer, somente por lei complementar poderia ser instituída citada contribuição.

III. – Inconstitucionalidade da alínea h do inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, introduzida pela Lei 9.506/97, § 1º do art. 13. IV. – R.E. conhecido e provido.⁶

A Emenda Constitucional 20/1998 alterou a redação do inciso II, do art. 195, da Constituição Federal, estabelecendo como fonte de custeio da seguridade social, entre outras, as contribuições sociais “do trabalhador e dos demais segurados da previdência social”.

Assim, novamente o Poder Legislativo alterou, por meio da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, acrescentando a alínea j ao art. 12, I, da Lei 8.212/1991, com redação idêntica à antiga alínea h declarada inconstitucional pelo STF e incluindo os parlamentares novamente como segurados obrigatórios e contribuintes do RGPS.

Posteriormente às reformas promovidas pelas Emendas Constitucionais 20, de 15.12.1998, EC 41, de 19 de dezembro de 2003, e EC 47, de 5 de julho de 2005, a Constituição passou a prever apenas três espécies de regimes previdenciários:

1. Os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos civis e militares (arts. 40, 42 e 142, § 3º, X);

2. O Regime Geral de Previdência Social (RGPS), de caráter contributivo e de filiação obrigatória (art. 201); e

3. Os Regimes Complementares de Previdência, público fechado no RPPS (art. 40, § 14) e privado, aberto ou fechado, no RGPS (art. 202).

É inconstitucional previsão de critérios distintos para concessão de aposentadoria a beneficiários do RGPS.

Como vimos anteriormente, a Lei 9.506/1997, afrontando a CF/88, artigos 40 e 201, § 1º, prevê concessão de aposentadoria a parlamentares mediante critérios diferenciados, o que é vetado pela Emenda Constitucional 20, de 1998, bem como pelas demais emendas que a sucederam.

A Lei 9.506/97 impugnada, na ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, Processo n. 9034398-32.2017.1.00.0000, ao instituir sistema de previdência própria para parlamentares, com critérios de concessão de aposentadoria diversos dos demais beneficiários do Regime Geral, contraria o princípio da isonomia previsto no art. 5º, além dos artigos 40, § 13, e 201, *caput*, todos da CF/88 e, possivelmente, será declarada a sua inconstitucionalidade pelo STF.

Caso seja declarada a inconstitucionalidade do Plano de Seguridade Social dos Congressistas, instituída pela Lei 9.506/97, os benefícios concedidos, a partir de 20.12.1998, com o advento da EC 20/98, poderão ser revistos, ficando sujeitos à modulação da decisão pelo STF quanto aos efeitos dela.

Enquanto não ocorre o controle de constitucionalidade pelo STF, a Emenda Constitucional 103, de 12.11.2019, com fundamento no mesmo princípio da isonomia, incluiu no texto constitucional o artigo 40, § 13, que transcrevemos:

O artigo 40, § 13, da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

*§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, **inclusive mandato eletivo**, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.*

Novos políticos ficam sujeitos obrigatoriamente ao regime geral de previdência social a partir de 13.11.2019, respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, além do direito do anistiado político⁷.

A opção pela migração do regime previdenciário específico dos congressistas para o regime geral de previdência social terá de ser feita em 180 dias da vigência EC 103/2019, vedada adesão de novos segurados ao PSSC. Outros regimes também não poderão ser criados.

Os congressistas, atuais e anteriores, do regime de previdência de que trata a Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 1997, que fizerem a opção de permanecer nesse regime previdenciário deverão cumprir período adicional correspondente a 30% (trinta por cento) do tempo de contribuição que faltaria para aquisição do direito à aposentadoria na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, e somente poderão aposentar-se a partir dos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

Os regimes anteriores se compensam financeiramente, podendo o segurado usar o tempo de contribuição de um regime em regime diverso ao qual esteja vinculado, desde que não tenha sido computado em outro regime.

8.6 Conclusão e Quadro Comparativo

Concluimos nosso texto, abordando as razões que justificam a Reforma da Previdência:

1. falta de idade mínima para aposentadoria programada;
2. queda do crescimento demográfico;
3. crise econômica e política;
4. desigualdade de tratamento e cobertura entre trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos;
5. gastos elevados com saúde e com a assistência social.

A previdência social depende da solidariedade entre as gerações, também conhecida como solidariedade intergeracional. Enquanto os mais jovens trabalham e contribuem para o regime, os mais velhos que contribuíram para o mesmo regime recebem benefícios.

Ocorre que o modelo depende de reposição populacional regular, que vem diminuindo a cada década, em razão da diminuição do número de filhos por mulher em idade reprodutiva e aumento da expectativa de sobrevida. A situação se agravará ainda mais em decorrência da Reforma Trabalhista e a consequente precarização do contrato de trabalho.

O modelo anterior de seguridade social brasileiro foi desenhado na concepção que BEVERIDGE recolheu em seu *“Relatório Sobre o Seguro Social e serviços afins”*, apresentado ao Parlamento Britânico em novembro de 1942, sob influência direta de KEYNES e o ideário do Estado do Bem-Estar Social (*Welfare State*) para proteção de viúvas, órfãos e pessoas portadoras de deficiência decorrentes de amputações causadas em combate.

O Estado Pós-Social que começaremos a construir exige que tenhamos transparência absoluta dos valores de receita, despesas, desonerações, dívidas dos poderes públicos. Não podemos admitir sacrifícios individuais quando nossa previdência é credora de valores expressivos de grandes devedores de contribuições sociais, nem tampouco permitir a criação de planos diversos de seguridade com tratamento diferenciado para determinadas categorias de trabalhadores em detrimento de toda a sociedade.

Segundo a Convenção n. 102, de 1952, da OIT, ratificada pelo Decreto Legislativo n. 269, de 2008, um plano de previdência deve cobrir os riscos: doença, desemprego, velhice, acidente, incapacidade temporária, invalidez acidentária, morte, maternidade e invalidez de qualquer natureza.

Percebe-se, de logo, que o instrumental do Plano de Custeio é indispensável, desde o início, para que sistemas de proteção social do tipo previdenciário sejam implantados. Para Balera, “...o plano de custeio existe para atender a duas precípuas finalidades: a planificação econômica do regime e a busca do equilíbrio técnico-financeiro”.

Prossegue o festejado doutrinador, “...a implementação dos programas a serem desenvolvidos

pela seguridade social exige prévia definição a respeito do regime financeiro de todo o arcabouço de proteção; (...) o Plano de Custeio⁸, no qual estarão devidamente demonstradas as necessidades financeiras do sistema e o destino das receitas a serem instituídas, majoradas ou estendidas. É o plano de custeio que dirá, por conseguinte, qual a composição do custo de cada prestação a ser concedida na conformidade do Plano de Prestações.”⁹

Somente com a apresentação imediata de todos os dados consignados no Plano de Custeio, poderia ter sido votada a Reforma da Previdência que culminou na EC 103/2019, a fim de garantirmos a verdadeira igualdade para os trabalhadores brasileiros, sejam eles contribuintes do regime geral, do regime próprio dos servidores civis, militares ou congressistas.

A modelagem do sistema dos três pilares (saúde, assistência e previdência), a partir do referencial de benefícios propostos pelas Normas Mínimas de Seguridade Social (Convenção n. 102, de 1952 – Decreto Legislativo n. 269, de 2008), deve observar¹⁰ :

- Pilar estatal básico. Piso mínimo vital – art. 6º da CF;
- Pilar privado com incentivo fiscal até um teto correspondente a um novo teto do salário de contribuição, fixado em função da média salarial nacional;
- Pilar privado puro e simples.

Feitas as considerações finais, apresentamos o quadro comparativo das aposentadorias dos congressistas.

ANTES DA EC 103/2019	APÓS A EC 103/2019
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do	Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) § 13 O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades

Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)	sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.
Art. 38, CF: Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:	
V – para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.	V – na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4) § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)	Art. 39 [...] § 9º: É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.
Art. 40, caput, CF: Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,	Art. 40, caput, CF: O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário,

é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.	mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
Art. 40, § 13, CF: Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.	Art. 40, § 13, CF: Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.
Art. 201, § 9º, CF: Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade	Art. 201, § 9º, CF: Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. § 9º-A. O tempo de serviço

privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.	militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.
Art. 202, § 4º, CF: Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada.	Art. 202, § 4º, CF: Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.
	Art. 202, § 5º, CF: A lei complementar de que trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas

Art. 202, § 5º, CF: A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada.	permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar.
Art. 202, § 6º, CF: A lei complementar a que se refere o § 4º deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.	Art. 202, § 6º, CF: Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.
LEI 9506/97	EC 103/2019
Art. 1º Fica extinto o Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC, criado pela Lei nº 4.284, de 20 de novembro de 1963, e regido pela Lei nº 7.087, de 29 de dezembro de 1982, sendo sucedido, em todos os direitos e obrigações, pela União, por intermédio da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os quais assumirão, mediante recursos orçamentários próprios, a concessão e manutenção dos benefícios, na forma estabelecida nesta Lei, preservados os direitos adquiridos em relação às pensões concedidas, atualizadas com base na legislação vigente à data da publicação desta Lei, bem como às pensões a conceder, no regime das Leis nº 4.284, de 20 de novembro de 1963, nº 4.937, de 18 de março de 1966, e nº 7.087, de 29 de dezembro de 1982.	Art. 14. Vedadas a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza, os atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão, por meio de opção expressa

§ 1º A liquidação do Instituto ocorrerá em 1º de fevereiro de 1999 e será conduzida por liquidante nomeado pela Mesa do Congresso Nacional, competindo-lhe administrar o patrimônio deste, recolher ao Tesouro Nacional os saldos bancários ao final subsistentes e transferir para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal o acervo patrimonial.

§ 2º São assegurados os direitos que venham a ser adquiridos, na forma da Lei nº 7.087, de 29 de dezembro de 1982, até a liquidação do IPC, pelos segurados facultativos.

Art. 2º O Senador, Deputado Federal ou suplente que assim o requerer, no prazo de 30 (trinta) dias do início do exercício do mandato, participará do Plano de Seguridade Social dos Congressistas, fazendo jus à aposentadoria:

I – com proventos correspondentes à totalidade do valor obtido na forma do § 1º:

a) por invalidez permanente, quando esta ocorrer durante o exercício do mandato e decorrer de acidente, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;

b) aos trinta e cinco anos de exercício de mandato e sessenta anos de idade;

II – com proventos proporcionais, observado o disposto no § 2º, ao valor obtido na forma do § 1º:

a) por invalidez permanente, nos casos não previstos na alínea a do inciso anterior, não podendo os proventos ser inferiores a 26% (vinte e seis por cento) da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional;

b) aos trinta e cinco anos de contribuição e sessenta anos de idade.

§ 1º O valor dos proventos das aposentadorias previstas nos incisos I e II do caput será calculado tomando por base percentual da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional, idêntico ao adotado para cálculo dos benefícios dos servidores públicos civis federais de mesma remuneração.

§ 2º O valor da aposentadoria prevista no inciso II do caput corresponderá a um trinta e cinco avos, por ano de exercício de mandato, do valor obtido na forma do § 1º.

formalizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, retirar-se dos regimes previdenciários aos quais se encontrem vinculados.

§ 3º A concessão de aposentadoria aos titulares de mandato eletivo e de pensão por morte aos dependentes de titular de mandato eletivo falecido será assegurada, a qualquer tempo, desde que cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

NOTAS DE RODAPÉ

Vide evolução histórica em <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-006-19-previdencia-social/documentos/pedidos-de-informacao/1-previdencia-dos-parlamentares>.

3

A pensão paga aos dependentes dos parlamentares vinculados ao PSSC corresponderá ao valor dos proventos de aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito, assegurado o valor mínimo de 13% do subsídio parlamentar (R\$ 4.389,19). No regime geral, o piso é de um salário mínimo para pensão por morte.

4

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5247644>, ADPF 476, STF, manifestação da Procuradoria-Geral da República.

5

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=261253>.

6

STF. Plenário. RE/PR 351.717. Rel.: Min. Carlos Velloso. DJ, 08.10.2003.

7

Art. 8º Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. “§ 4º Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato eletivo de vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e previdência social, os respectivos períodos.”

8

É o que definia, com manifesto teor didático, a regra estampada no art. 273 do antigo Regulamento da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n. 3.807/60), aprovado pelo Decreto n. 72.771, de 1973.

9

BALERA, Wagner. Sistema de Seguridade Social, 7ª Ed., Ed. LTr, p. 60-61.

10

Prática atuarial na Previdência Social. Plamondon, Pierre; Drouin, Anne; Binet, Gylles; Cichon, Michel; McGillivray, Warren R.; Bédard, Michel; Perez-Montas, Hernando.

O que muda com a Reforma da Previdência - Ed. 2020

CAPÍTULO 9. QUADROS COMPARATIVOS

Capítulo 9. Quadros comparativos

1) Transferência das competências ao legislador ordinário ou complementar das seguintes matérias anteriormente previstas na Constituição:

Artigo	ANTES DA EC 103/2019	APÓS A EC 103/2019	Regra provisória da EC nº. 103/2019
40, § 1º, III, CF/1988	§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se	§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: III – no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais	Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo. § 1º Os servidores públicos federais serão aposentados: I – voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de

	homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.	requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.	10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;
40, § 7º, CF/1988	§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido	§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.	Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). § 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes,

para os
benefícios do
regime geral de
previdência
social de que
trata o art. 201,
acrescido de
setenta por cento
da parcela
excedente a este
limite, caso em
atividade na data
do óbito.

preservado o valor
de 100% (cem por
cento) da pensão
por morte quando o
número de
dependentes
remanescente for
igual ou superior a
5 (cinco).

§ 2º Na hipótese
de existir
dependente
inválido ou com
deficiência
intelectual, mental
ou grave, o valor da
pensão por morte
de que trata o caput
será equivalente a:

I – 100% (cem
por cento) da
aposentadoria
recebida pelo
segurado ou
servidor ou
daquela a que teria
direito se fosse
aposentado por
incapacidade
permanente na
data do óbito, até o
limite máximo de
benefícios do
Regime Geral de
Previdência Social;
e

II – uma cota
familiar de 50%
(cinquenta por
cento) acrescida de
cotas de 10 (dez)
pontos percentuais
por dependente, até
o máximo de 100%
(cem por cento),
para o valor que
supere o limite
máximo de
benefícios do
Regime Geral de
Previdência Social.

§ 3º Quando não
houver mais

dependente
inválido ou com
deficiência
intelectual, mental
ou grave, o valor da
pensão será
recalculado na
forma do disposto
no caput e no § 1º.

§ 4º O tempo de
duração da pensão
por morte e das
cotas individuais
por dependente até
a perda dessa
qualidade, o rol de
dependentes e sua
qualificação e as
condições
necessárias para
enquadramento
serão aqueles
estabelecidos na Lei
nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.

§ 5º Para o
dependente
inválido ou com
deficiência
intelectual, mental
ou grave, sua
condição pode ser
reconhecida
previamente ao
óbito do segurado,
por meio de
avaliação
biopsicossocial
realizada por
equipe
multiprofissional e
interdisciplinar,
observada revisão
periódica na forma
da legislação.

§ 6º Equiparam-
se a filho, para fins
de recebimento da
pensão por morte,
exclusivamente o
enteado e o menor
tutelado, desde que
comprovada a
dependência

			econômica. § 7º As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o Regime Geral de Previdência Social e para o regime próprio de previdência social da União. § 8º Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.
40, § 19, CF/1988	§ 19 O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por	§ 19 Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que	Art. 3º, § 3º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria

permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

voluntária com base no disposto na alínea "a" do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, no art. 2º, no § 1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Art. 8º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nos arts. 4º, 5º, 20, 21 e 22 e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade

			para aposentadoria compulsória. Art. 10, § 5º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto neste artigo e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
201, § 7º	§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher,	§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: I – 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;	Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se

	reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.	II – 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.	mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.
--	--	---	---

2) Aposentadoria por tempo e idade

ANTES DA EC 103/2019	APÓS A EC 103/2019
Aposentadoria por tempo de contribuição	Aposentadoria por tempo e idade
Art. 201, § 7º da CF: É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)	
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia	I – 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

pela Emenda
Constitucional nº
103, de 2019)

II – 60
(sessenta) anos
de idade, se
homem, e 55
(cinquenta e
cinco) anos de
idade, se mulher,
para os
trabalhadores
rurais e para os
que exerçam suas
atividades em
regime de
economia
familiar, nestes
incluídos o
produtor rural, o
garimpeiro e o
pescador
artesanal.
(Redação dada
pela Emenda
Constitucional nº
103, de 2019)

§ 8º O
requisito de
idade a que se
refere o inciso I
do § 7º será
reduzido em 5
(cinco) anos, para
o professor que
comprove tempo
de efetivo
exercício das
funções de
magistério na
educação infantil
e no ensino
fundamental e
médio fixado em
lei
complementar.
(Redação dada
pela Emenda
Constitucional nº
103, de 2019)

Lei 8.213/91 – Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela

EC 103/2019 –
Art. 26. Até que

Lei nº 9.876, de 26.11.99)

I – para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

II – para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 7º O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do Anexo desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) (Vide Decreto nº 3.266, de 1.999)

§ 8º Para efeito do disposto no § 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 9º Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados: (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

I – cinco anos, quando se tratar de mulher; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

II – cinco anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

III – dez anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na

lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência

educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:

I – do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18;

II – do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste artigo;

III – de

aposentadoria
por incapacidade
permanente aos
segurados do
Regime Geral de
Previdência
Social, ressalvado
o disposto no
inciso II do § 3º
deste artigo; e

IV – do § 2º do
art. 19 e do § 2º
do art. 21,
ressalvado o
disposto no § 5º
deste artigo.

§ 3º O valor do
benefício de
aposentadoria
corresponderá a
100% (cem por
cento) da média
aritmética
definida na
forma prevista
no caput e no §
1º:

I – no caso do
inciso II do § 2º
do art. 20;

II – no caso de
aposentadoria
por incapacidade
permanente,
quando decorrer
de acidente de
trabalho, de
doença
profissional e de
doença do
trabalho.

§ 4º O valor do
benefício da
aposentadoria de
que trata o inciso
III do § 1º do art.
10 corresponderá
ao resultado do
tempo de
contribuição
dividido por 20
(vinte) anos,
limitado a um

inteiro,
multiplicado pelo
valor apurado na
forma do caput
do § 2º deste
artigo, ressalvado
o caso de
cumprimento de
critérios de
acesso para
aposentadoria
voluntária que
resulte em
situação mais
favorável.

§ 5º O
acrécimo a que
se refere o caput
do § 2º será
aplicado para
cada ano que
exceder 15
(quinze) anos de
tempo de
contribuição para
os segurados de
que tratam a
alínea "a" do
inciso I do § 1º do
art. 19 e o inciso I
do art. 21 e para
as mulheres
filiadas ao
Regime Geral de
Previdência
Social.

§ 6º Poderão
ser excluídas da
média as
contribuições que
resultem em
redução do valor
do benefício,
desde que
mantido o tempo
mínimo de
contribuição
exigido, vedada a
utilização do
tempo excluído
para qualquer
finalidade,
inclusive para o
acrécimo a que
se referem os §§

	2º e 5º, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.
--	--

3) Aposentadoria especial

Antes da EC 103/2019	APÓS A EC 103/2019
Art. 57 (Lei 8.213/91) § 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.	Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal. [...] § 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data.

Art. 40, da CF. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:

I – portadores de deficiência;

II – que exerçam atividades de risco;

III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Art. 40, da CF. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Art. 201, da CF.

[...]

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se

Art. 201, da CF.

[...]

§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria

tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.	exclusivamente em favor dos segurados: [...] II – cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
Sem correspondência	Art. 201, da CF. [...] § 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.

4) Salário-família

Antes da EC 103/2019	Após a EC 103/2019
Lei 8.213/91 Art. 66. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido de qualquer idade é de: I – Cr\$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros), para o segurado com remuneração mensal não superior a Cr\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil cruzeiros); Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior. II – Cr\$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado com remuneração mensal superior a Cr\$ 51.000,00 (cinquenta e um	EC 103 Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. § 1º Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição

mil cruzeiros). Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior.¹

Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo.

§ 2º Até que lei discipline o valor do salário-família, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu valor será de R\$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

5) Auxílio-reclusão

AUXÍLIO-RECLUSÃO	
ANTES DA EC 103/2019	DEPOIS DA EC 103/2019
Lei nº 8.213/91 Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)	EC 103, de 2019 Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e três centavos),

que serão
corrigidos
pelos mesmos
índices
aplicados aos
benefícios do
Regime Geral
de
Previdência
Social.

§ 1º Até
que lei
discipline o
valor do
auxílio-
reclusão, de
que trata o
inciso IV do
art. 201 da
Constituição
Federal, seu
cálculo será
realizado na
forma
daquele
aplicável à
pensão por
morte, não
podendo
exceder o
valor de 1
(um) salário-
mínimo.

Art. 23. A
pensão por
morte
concedida a
dependente
de segurado
do Regime
Geral de
Previdência
Social ou de
servidor
público
federal será
equivalente a
uma cota
familiar de
50%
(cinquenta
por cento) do
valor da
aposentadoria
recebida pelo

segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

6) Aposentadoria por invalidez e pensão por morte nos RGPS e RPPS

ANTES DA EC 103/19	APÓS A EC 103/19
Aposentadoria por invalidez no RGPS:	Aposentadoria por incapacidade permanente no RGPS:
Lei 8.213/91 – art. 29, inciso II: Art. 29. O salário-de-benefício consiste: [...] II – para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) Lei n. 8.213/91 – Art. 44: Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do	Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:

[...] III – de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo [...].

[...]

§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º:

[...].

II – no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente

	de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.
ANTES DA EC 103/19	APÓS A EC 103/19
Aposentadoria por invalidez no RPPS:	Aposentadoria por incapacidade permanente no RPPS:
Artigo 40, § 3º, da Constituição: EC 20/98 Art. 40, § 3º. Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. EC 41/03 – Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao	Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. [...] § 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º: [...] II – no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.

tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

[...]

§ 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o artigo 201, na forma da lei.

ANTES DA EC 103/19

APÓS A EC 103/19

Pensão por morte no RGPS:

Pensão por morte no RGPS:

Lei n. 8.213/91 – Art. 75:

Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente

for igual ou superior a 5 (cinco).

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a:

I – 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e

II – uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1º.

ANTES DA EC 103/19

APÓS A EC 103/19

Pensão por morte no RPPS:

Pensão por morte no RPPS:

Constituição Federal – artigo 40, § 7º.

§ 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco).

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a:

I – 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e

II – uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na

	forma do disposto no caput e no § 1º.
ANTES DA EC 103/19	APÓS A EC 103/19
Acúmulo de Pensão e Aposentadoria – RGPS:	Acúmulo de Pensão e Aposentadoria – ambos os Regimes:
Lei 8213/91 e alterações: Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: I – aposentadoria e auxílio-doença; II – duas ou mais aposentadorias; II - mais de uma aposentadoria; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) III – aposentadoria e abono de permanência em serviço; IV – salário-maternidade e auxílio-doença; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995) V - mais de um auxílio-acidente; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995) VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995) Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da	Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de: I – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou

Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

III – pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.

§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:

I – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;

II – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;

III – 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e

IV – 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.

§ 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.

§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

§ 5º As regras sobre

acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal.

7) Regime próprio dos servidores públicos

ANTES DA EC 103/2019	APÓS A EC 103/2019
Art. 37, CF (sem correspondência)	Art. 37, § 13, CF (introduzido pela EC 103/2019): O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.
Art. 37, CF (sem correspondência)	Art. 37, § 14, CF (introduzido pela EC 103/2019): A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou

	função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.
Art. 37, CF (sem correspondência)	Art. 37, § 15, CF (introduzido pela EC 103/2019): É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.
Art. 38, CF: Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:	
V – para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.	V – na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.
Art. 39, CF (sem correspondência)	Art. 39, §9º, CF (introduzido pela EC 103/2019): É vedada a incorporação de vantagens de

	caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo
Art. 40, caput, CF: Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.	Art. 40, caput, CF: O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
Art. 40, § 1º, CF: Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; II – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos	Art. 40, § 1º, CF: O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: I – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a

de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

II – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

III – no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

Art. 40, § 2º, CF: Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

Art. 40, § 2º, CF: Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo

	estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16.
Art. 40, § 3º, CF: Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.	Art. 40, § 3º, CF: As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.
Art. 40, § 4º, CF: É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: I – portadores de deficiência; II – que exerçam atividades de risco; III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.	Art. 40, § 4º, CF: É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do

respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Art. 40, § 5º, CF: Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Art. 40, § 5º, CF: Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde

que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.

Art. 40, § 6º, CF: Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo.

Art. 40, § 6º, CF: Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.

Art. 40, § 7º, CF: Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os

Art. 40, § 7º, CF: Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a

o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.	hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.
Art. 40, § 9º, CF: O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.	Art. 40, § 9º, CF: O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.
Art. 40, § 12, CF: Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.	Art. 40, § 12, CF: Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.
Art. 40, § 13, CF: Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.	Art. 40, § 13, CF: Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 40, § 14, CF: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.

Art. 40, § 14, CF:
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

Art. 40, § 15, CF: O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida.

Art. 40, § 15, CF:
O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.

Art. 40, § 19, CF: O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e

Art. 40, § 19, CF:
Observados critérios a serem estabelecidos em

que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Art. 40, § 20, CF: Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.

Art. 40, § 20, CF: É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.

Art. 40, § 21, CF: A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que

Art. 40, § 21, CF: (Revogado pela EC 103/2019)

superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Art. 40, CF (sem correspondência)

Art. 40, § 22, CF (introduzido pela EC 103/2019):
Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:

I – requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social;

II – modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos;

III – fiscalização pela União e controle externo e social;

IV – definição de equilíbrio financeiro e atuarial;

V – condições para instituição do fundo com finalidade

previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza;

VI – mecanismos de equacionamento do déficit atuarial;

VII – estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência;

VIII – condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime;

IX – condições para adesão a consórcio público;

X – parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias.

Art. 149, § 1º, CF: Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime

Art. 149, § 1º, CF: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

§1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.

§1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser

instituída
simultaneamente
com outras
medidas para
equacionamento
do déficit e
vigorará por
período
determinado,
contado da data de
sua instituição.

Art. 201, § 9º, CF: Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

Art. 201, § 9º, CF: Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de

	contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.
Art. 202, § 4º, CF: Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada.	Art. 202, § 4º, CF: Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.
Art. 202, § 5º, CF: A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada.	Art. 202, § 5º, CF: A lei complementar de que trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar.
Art. 202, § 6º, CF: A lei complementar a que se refere o § 4º	Art. 202, § 6º, CF: Lei

deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

8) Aposentadoria dos policiais

ANTES DA EC 103/2019	APÓS A EC 103/2019
CF/1988 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis	CF/1988 “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. § 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

complementares, os casos de servidores: I – portadores de deficiência; II – que exerçam atividades de risco; III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.	
§ 4º-A. Inexistente	§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
§ 4º B. (Sem correspondência)	§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (incluído pela EC 103/19)
§ 4º-C. (Sem correspondência)	§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de

	servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
Art. 201 § 1º – “É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.” (grifo nosso) redação dada pela EC47/05	Art. 201 § 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados: (...) II – cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
	Disposições Transitórias Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei

Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.

§ 1º Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo.

§ 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

§ 3º Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985.

Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social

dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.

§ 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos:

I – o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos; [...].

9) A Reforma e o Regime de titulares de mandatos eletivos.

ANTES DA EC 103/2019	APÓS A EC 103/2019
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos	Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

eficiência e,
também, ao
seguinte:
(Redação dada
pela Emenda
Constitucional nº
19, de 1998)

§ 13 O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

Art. 38, CF: Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

V – para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

V – na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 39 [...]

§ 9º: É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

Art. 40, caput, CF: Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

Art. 40, caput, CF: O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente

	federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
Art. 40, § 13, CF: Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.	Art. 40, § 13, CF: Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.
Art. 201, § 9º, CF: Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.	Art. 201, § 9º, CF: Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.

Art. 202, § 4º, CF: Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada.

Art. 202, § 4º, CF: Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.

Art. 202, § 5º, CF: A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada.	Art. 202, § 5º, CF: A lei complementar de que trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar.
Art. 202, § 6º, CF: A lei complementar a que se refere o § 4º deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.	Art. 202, § 6º, CF: Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.
LEI 9506/97	EC 103/2019
Art. 1º Fica extinto o Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC, criado pela Lei nº 4.284, de 20 de	Art. 14. Vedadas a adesão de novos

novembro de 1963, e regido pela Lei nº 7.087, de 29 de dezembro de 1982, sendo sucedido, em todos os direitos e obrigações, pela União, por intermédio da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os quais assumirão, mediante recursos orçamentários próprios, a concessão e manutenção dos benefícios, na forma estabelecida nesta Lei, preservados os direitos adquiridos em relação às pensões concedidas, atualizadas com base na legislação vigente à data da publicação desta Lei, bem como às pensões a conceder, no regime das Leis nº 4.284, de 20 de novembro de 1963, nº 4.937, de 18 de março de 1966, e nº 7.087, de 29 de dezembro de 1982.

§ 1º A liquidação do Instituto ocorrerá em 1º de fevereiro de 1999 e será conduzida por liquidante nomeado pela Mesa do Congresso Nacional, competindo-lhe administrar o patrimônio deste, recolher ao Tesouro Nacional os saldos bancários ao final subsistentes e transferir para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal o acervo patrimonial.

§ 2º São assegurados os direitos que venham a ser adquiridos, na forma da Lei nº 7.087, de 29 de dezembro de 1982, até a liquidação do IPC, pelos segurados facultativos.

segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza, os atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão, por meio de opção expressa formalizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, retirar-se dos regimes previdenciários aos quais se encontrem vinculados.

§ 3º A concessão de aposentadoria aos titulares de mandato eletivo e de pensão por morte aos dependentes de titular de mandato eletivo falecido será assegurada, a qualquer tempo, desde que cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta

Emenda
Constitucional,
observados os
critérios da
legislação vigente
na data em que
foram atendidos
os requisitos para
a concessão da
aposentadoria ou
da pensão por
morte.

Art. 2º O Senador, Deputado Federal ou suplente que assim o requerer, no prazo de 30 (trinta) dias do início do exercício do mandato, participará do Plano de Seguridade Social dos Congressistas, fazendo jus à aposentadoria:

I – com proventos correspondentes à totalidade do valor obtido na forma do § 1º:

a) por invalidez permanente, quando esta ocorrer durante o exercício do mandato e decorrer de acidente, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;

b) aos trinta e cinco anos de exercício de mandato e sessenta anos de idade;

II – com proventos proporcionais, observado o disposto no § 2º, ao valor obtido na forma do § 1º:

a) por invalidez permanente, nos casos não previstos na alínea a do inciso anterior, não podendo os proventos ser inferiores a 26% (vinte e seis por cento) da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional;

b) aos trinta e cinco anos de contribuição e sessenta anos de idade.

§ 1º O valor dos proventos das aposentadorias previstas nos incisos I e II do caput será calculado tomando por base percentual da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional, idêntico ao adotado para cálculo dos benefícios dos servidores públicos civis

federais de mesma remuneração.

§ 2º O valor da aposentadoria prevista no inciso II do caput corresponderá a um trinta e cinco avos, por ano de exercício de mandato, do valor obtido na forma do § 1º.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Nota da coordenação: os valores fixados no texto legal são atualizados anualmente por portarias e decretos.